

PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

SULASTRI BINTI AR. DJANGGOLA, NIK 7210085612540001, tempat dan tanggal lahir, 16 Desember 1954, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kalawara, RT/RW 001/001 Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili Elektronik: Sdjanggola@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vebry Tri Haryadi, S.H. dkk, Advokat pada kantor hukum HARYADI & PARTNERS, yang beralamat di Kawasan Mega Mas, Jalan AJ Sondakh Blok 1 A2 Nomor 42, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dengan berdomisili elektronik pada alamat vebrylawoffice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 24/HP-SK/X-25 tanggal 10 Oktober 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 67/SK/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025, sebagai **Penggugat;**

melawan

SRI ASTUTI NINGSIH, NIK 7171032001840002, tempat dan tanggal lahir, Palu, 23 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di BTN Palupi

Permai Blok D Nomor 51, RT/RW 001/002, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili Elektronik: Ningsihstri@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusman Rusli, S.H.,M.H. dkk, Advokat pada kantor hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULAWESI TENGAH, yang beralamat di Jalan Yojokodi Nomor 67, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan berdomisili elektronik pada alamat rusman.rusli73@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 011/L/LBH-ST/XI/2025 tanggal 03 November 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 71/SK/XI/2025 tanggal 04 November 2025, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2025 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan register Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Dgl, tanggal 22 Oktober 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari almarhum Manaf Bin Mustawi, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Islam dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/33/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Manaf Bin Mustawi tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa almarhum Manaf Bin Mustawi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2022 di Desa Kalawara, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten

Sigi, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian yang sah;

4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Manaf Bin Mustawi hingga meninggal dunia, tidak terdapat keturunan dan tidak pula terdapat ahli waris lain yang lebih berhak menurut hukum Islam, sehingga secara mutatis mutandis Penggugat selaku istri sah merupakan ahli waris tunggal yang berhak atas harta peninggalan (tirkah) dari almarhum suaminya;
5. Bahwa harta peninggalan (tirkah) dari almarhum Manaf Bin Mustawi terdiri atas:
 1. Harta Bersama, berupa: Sebidang tanah dan bangunan gilingan padi beserta seluruh isinya, yang telah bersertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 309/Kalawara atas nama almarhum Manaf Bin Mustawi, dengan Surat Ukur Nomor: 67/Kalawara/2003 seluas 2.217 M²; (dua ribu dua ratus tujuh belas meter persegi), terletak di Desa Kalawara RT/RW 001/001, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Sdr. Yani;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air dan Tanah milik Sdr. Ponimin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Palu-Kulawi.
 2. Harta Bawaan dari Almarhum, berupa: Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Kalawara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00071 atas nama almarhum Manaf Bin Mustawi, seluas ± 6.303 M²; (enam ribu tiga ratus tiga meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Sdr. Pitados P.;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sdr. Pitados P.;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Sdr. Katlius (saat ini tertulis Kalcus).
- 3. Bahwa kedua bidang tanah sebagaimana tersebut di atas merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, karena merupakan bagian dari harta peninggalan (tirkah) almarhum Manaf Bin Mustawi yang belum dibagikan kepada ahli waris yang sah, yakni Penggugat;
- 4. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Manaf Bin Mustawi, maka berdasarkan hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 dan Pasal 180, Penggugat sebagai istri sah berhak memperoleh bagian waris dari harta peninggalan almarhum; bahkan apabila tidak terdapat ahli waris lain seperti anak, orang tua, atau saudara kandung, maka seluruh harta peninggalan menjadi hak Penggugat sebagai ahli waris tunggal;
- 5. Bahwa oleh karena itu, Penggugat berkepentingan hukum untuk mengajukan gugatan penetapan ahli waris sekaligus pembagian harta peninggalan almarhum Manaf Bin Mustawi agar memiliki kepastian hukum atas status kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut.
- 6. Bahwa selain Penggugat, almarhum Manaf Bin Mustawi diketahui memiliki seorang anak luar nikah bernama Sri Astuti Ningsih (selanjutnya disebut Tergugat), yang lahir dari seorang perempuan yang tidak pernah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan almarhum Manaf Bin Mustawi;
- 7. Bahwa hubungan antara almarhum Manaf Bin Mustawi dengan ibu dari Tergugat tidak pernah dilegalkan melalui perkawinan sah maupun melalui penetapan isbat nikah dan/atau isbat nasab oleh Pengadilan Agama, sehingga Tergugat secara hukum tidak dapat dinyatakan sebagai anak sah dari almarhum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 8. Bahwa oleh karena itu, Tergugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris dari almarhum Manaf Bin Mustawi, karena

berdasarkan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dan hak perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bukan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya;

9. Bahwa dengan demikian, satu-satunya pihak yang memiliki hak waris yang sah atas harta peninggalan almarhum Manaf Bin Mustawi hanyalah Penggugat selaku istri sah dari almarhum;
10. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat berkepentingan hukum untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama agar memberikan penetapan ahli waris yang sah serta menyatakan objek sengketa sebagai harta peninggalan (tirkah) yang sepenuhnya menjadi hak Penggugat, guna memperoleh kepastian hukum atas status kepemilikan harta tersebut.
11. Bahwa Tergugat bukan ahli waris yang sah dari almarhum Manaf Bin Mustawi dengan istri sahnya yaitu Penggugat, namun secara melawan hukum Tergugat telah melakukan perubahan nama kepemilikan terhadap dua Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebut dalam Posita angka (5) di atas, sehingga kini SHM Nomor: 309/Kalawara dan SHM Nomor: 00071 telah berubah atas nama Tergugat tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah;
12. Bahwa Tergugat selanjutnya menguasai secara paksa objek harta bawaan berupa tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam Posita angka (5.2), yang selama ini menjadi sumber penghidupan dan tumpuan ekonomi Penggugat, setelah dengan cara melawan hak dan bertentangan dengan hukum waris Islam berhasil merubah nama kepemilikan atas kedua Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama dirinya (Tergugat);
13. Bahwa perbuatan Tergugat tidak berhenti sampai di situ, tetapi juga melakukan upaya akrobat hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri

Donggala pada tanggal 10 Maret 2025 dengan menggunakan lima orang kuasa hukum, di mana gugatan tersebut mendalilkan bahwa objek sengketa berupa tanah dan gilingan padi sebagaimana Posita angka (5.1) adalah milik Tergugat;

14. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Donggala, pada tanggal 2 Juli 2025, Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 17/Pdt.G/2025/PN/Dgl telah menyatakan Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena menyangkut sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam, yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, demikian upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang putusannya menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Donggala tersebut;
15. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, seluruh harta peninggalan almarhum Manaf Bin Mustawi sebagaimana diuraikan dalam Posita angka (5) di atas, yaitu bidang tanah sawah yang merupakan harta bawaan pada posita angka (5.2) telah dikuasai oleh Tergugat, termasuk dengan melakukan perubahan nama pemegang hak pada kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, padahal Tergugat bukan ahli waris yang sah;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga Tergugat tidak mempunyai hak mewarisi harta peninggalan almarhum Manaf Bin Mustawi menurut hukum Islam;
17. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengubah nama kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 309/Kalawara dan SHM Nomor: 00071 atas nama dirinya serta menguasai harta bawaan pada posita angka (5.2) peninggalan tersebut secara sepihak, yaitu tanah sawah, bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam;
18. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini guna

memperoleh penetapan ahli waris yang sah dan pemulihan hak warisnya, serta agar Pengadilan Agama memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali harta peninggalan tersebut berupa Harta Bawaan tanah sawah sebagaimana Posita angka (5.2) di atas, termasuk dua Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dirubah tersebut;

19. Bahwa terhadap seluruh harta peninggalan almarhum Manaf Bin Mustawi, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan harta waris sesuai dengan hukum Islam dan menetapkan bagian atau kadar ahli waris menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

20. Bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga Penggugat merupakan satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Manaf Bin Mustawi;

21. Bahwa Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum seperti verzet, banding, maupun kasasi;

22. Bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, PENGGUGAT memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Donggala Kelas IB Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat sebagai Ahli Waris Yang Sah dari almarhum Manaf Bin Mustawi.
3. Menetapkan Sulastri Binti Djanggola selaku Penggugat adalah istri sah dari pewaris almarhum Manaf Bin Mustawi dari perkawinan yang SAH.

4. Menyatakan bahwa Tergugat bukan ahli waris sah karena merupakan anak luar nikah yang tidak memiliki hubungan nasab dengan almarhum Manaf Bin Mustawi.
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang merubah nama kepemilikan pada kedua Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.309/Kalawara atas nama almarhum Manaf Bin Mustawi dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00071 atas nama almarhum Manaf Bin Mustawi yang kedua SHM dirubah atas nama Tergugat adalah perbuatan tidak sah, cacat hukum dan melanggar hukum waris Islam.
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Islam, yaitu pernikahan antara Almarhum Manaf Bin Mustawi dengan Penggugat yang terdapat dua harta, yaitu:
 - 1.1. Harta bersama berupa Tanah dan bangunan Gilingan Padi beserta isinya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.309/Kalawara atas nama Almarhum Manaf Bin Mustawi, Surat Ukur No.67/Kalawara/2003 dengan luas 2.217 M² (dua ribu dua ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Kalawara RT/RW 001/001 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Jalan
 - Timur berbatasan dengan. Tanah Sdr. Yani
 - Selatan berbatasan dengan Saluran Air, Tanah Sdr. Ponimin
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya Palu-Kulawi.
 - 1.2. Harta bawaan berupa Tanah Sawah yang terletak di Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00071 atas nama Almarhum Manaf Bin Mustawi, dengan luas Tanah ± 6303 M² (enam ribu tiga ratus tiga meter persegi), dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Saluran air

- Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Pitados. P.
- Selatan berbatasan dengan Sdr. Pitados.P.
- Barat berbatasan dengan Sdr. Katlius saat ini tertulis Kalcius.

Kedua obyek sengketa adalah obyek waris dan menjadi Hak Ahli Waris Yang Sah dari Penggugat berdasarkan Hukum Islam.

7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan Harta Bawaan berupa tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00071 atas nama almarhum Manaf Bin Mustawi, dengan luas Tanah $\pm 6303 \text{ M}^2$ (enam ribu tiga ratus tiga meter persegi) adalah tidak mendasar hukum, melanggar Hak Waris dan tidak sesuai dengan Hukum Waris Islam.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan kepada ahli waris yang sah.
9. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang di letakkan atas kesemua harta warisan yang menjadi obyek sengketa.
10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
11. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan isi putusan dalam putusan ini secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi keputusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan sita jaminan atas objek sengketa, dan Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang, Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Dgl tanggal 22 Oktober 2025 telah

menetapkan bahwa permohonan sita jaminan ditangguhkan dan akan ditetapkan kemudian setelah terlebih dahulu mendengarkan pihak-pihak berperkara;

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person*;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan sebagai keterangan para pihak;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa dari Penggugat serta telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen para kuasa sebagai penerima kuasa advokat/pengacara meliputi surat kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat/pengacara dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari kuasa Penggugat, yaitu bernama Vebry Tri Haryadi, S.H. dkk, Advokat pada kantor hukum HARYADI & PARTNERS, yang beralamat di Kawasan Mega Mas, Jalan AJ Sondakh Blok 1 A2 Nomor 42, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dengan berdomisili elektronik pada alamat vebrylawoffice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 24/HP-SK/X-25 tanggal 10 Oktober 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 67/SK/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa dari Tergugat serta telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen

para kuasa sebagai penerima kuasa advokat/pengacara meliputi surat kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat/pengacara dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari kuasa Tergugat, yaitu bernama Rusli, S.H.,M.H. dkk, Advokat pada kantor hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULAWESI TENGAH, yang beralamat di Jalan Yojokodi Nomor 67, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan berdomisili elektronik pada alamat rusli73@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 011/L/LBH-ST/XI/2025 tanggal 03 November 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 71/SK/XI/2025 tanggal 04 November 2025. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa Kewarisan *a quo* secara damai, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil dan Penggugat serta Tergugat menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara daring yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-Litigasi* apabila pihak Tergugat bersedia. Terhadap hal ini, pihak Tergugat menyatakan bersedia mengikuti persidangan secara *e-Litigasi*, sehingga persidangan selanjutnya diperiksa dan disidangkan secara *e-Litigasi*;

Bahwa, oleh karena Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, maka Majelis Hakim menjelaskan serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Saudara Abdul Salam, S.H.I., M.H. sebagai mediator, maka Majelis Hakim menetapkan Mediator Pengadilan Agama Donggala bernama Abdul Salam, S.H.I., M.H., yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi perkara *a quo*;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan prosedur mediasi dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 02 Desember 2025 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dalam persidangan secara elektronik (*e-Litigasi/daring*) pada tanggal 02 Desember 2025 dengan membacakan gugatan Penggugat tanggal 15 Oktober 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan register Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Dgl, tanggal 22 Oktober 2025. Kemudian, pada persidangan secara elektronik tanggal 03 Desember 2025, Penggugat menyatakan melakukan perubahan (perbaikan/penyempurnaan) gugatan yaitu mengenai identitas Penggugat yang sebelumnya “SULASTRI BINTI DJANGGOLA” menjadi “SULASTRI BINTI AR. DJANGGOLA”, selanjutnya isi dan maksudnya serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat K, kemudian Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 09 Desember 2025 melalui proses persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara. Adapun Eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum)

Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati gugatan *a quo*, ditemukan fakta bahwa Penggugat mengaku sebagai istri sah Alm. Manaf Mustawi atas dasar Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/33/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Donggala. Namun faktanya antara Alm. Manaf Mustawi dengan Penggugat tidak pernah memiliki ikatan perkawinan yang sah secara hukum karena pernikahan antara Alm. Manaf Mustawi dengan Penggugat tidak pernah tercatat atau teregister di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi sebagaimana Surat Keterangan Nomor:246/KUA.22.10.01/PW.01/09/2024 tanggal 29 September 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak didapati kesesuaian data pada Model N (Arsip Akta Nikah) yang tertera di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/33/XII/1992 atas nama Manaf bin Mustamin dengan Sulastri binti Ar. Djanggola. Berdasarkan hal tersebut maka Kutipan Akta Nikah Nomor:247/33/XII/1992 tertanggal 30 Desember 1992 diduga kuat adalah merupakan Kutipan Akta Nikah palsu sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian gugatan a quo patut dan beralasan hukum untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

2. Eksepsi *obscuur libel*

Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati gugatan a quo, pada pokoknya Perihal gugatan a quo adalah mengenai Pembagian Harta Waris yang disertai permohonan penetapan Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Manaf bin Mustawi, kemudian Penggugat dalam posita angka 8 (delapan) mendalilkan bahwa Tergugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris dari almarhum Manaf bin Mustawi, namun Penggugat menarik Ibu Sri Astuti Ningsih sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Sehingga membuat gugatan tidak jelas atau kabur apakah gugatan a quo adalah sengketa waris atau gugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan demikian gugatan a quo patut dan beralasan hukum untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati gugatan a quo, maka Tergugat akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Alm. Manaf Mustawi dengan Almh. Darlina Launtina;

(2) Bahwa lebih lanjut faktanya semasa hidup Alm. Manaf Mustawi memiliki beberapa bidang tanah diantaranya sebidang tanah dan bangunan beserta isinya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 309 Desa Kalawara, Surat Ukur No.67/Kalawara/2003 dengan Luas 2.217 m² atas nama Sri Astuti Ningsih dan Sebidang tanah sawah berdasarkan Sertipikat Hak Milik 00071 Desa Kalawara, Surat Ukur No.328/1984 dengan Luas 6303 m² atas nama Sri Astuti Ningsih. Dimana kedua bidang tanah tersebut (objek sengketa) didapatkan Alm. Manaf Mustawi sekitar Tahun 1980-an;

(3) Bahwa fakta selanjutnya sekitar tahun 2016 Alm. Manaf Mustawi menghibahkan kedua harta tersebut (objek sengketa) kepada Tergugat melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah SARTIMA THALIB, S.H.,MBA Notaris PPAT Kabupaten Sigi;

(4) Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: *“Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”*. Lebih lanjut Pasal 36 ayat (2) menguraikan bahwa: *“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai*

harta bendanya”. Apabila dihubungkan dengan fakta bahwa kedua objek sengketa adalah merupakan harta bawaan Alm. Manaf Mustawi, sehingga Alm. Manaf Mustawi secara hukum berhak memberikan atau menghibahkan objek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Tergugat tanpa harus ada persetujuan dari Penggugat;

(5) Bahwa selain dari pada itu Alm. Manaf Mustawi dengan Penggugat tidak pernah memiliki ikatan perkawinan yang sah secara hukum karena pernikahan antara Alm. Manaf Mustawi dengan Penggugat tidak pernah tercatat atau teregister di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi sebagaimana Surat Keterangan Nomor:246/KUA.22.10.01/PW.01/09/2024 tanggal 29 September 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak didapati kesesuaian data pada Model N (Arsip Akta Nikah) yang tertera di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/33/XII/1992 atas nama Manaf bin Mustamin dengan Sulastri binti Ar. Djanggola. Berdasarkan hal tersebut maka Kutipan Akta Nikah Nomor:247/33/XII/1992 tertanggal 30 Desember 1992 diduga kuat adalah merupakan Kutipan Akta Nikah palsu sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, yang mana hal tersebut telah Tergugat Laporkan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/280/X/2025/SPKT/POLDA SULAWESI TENGAH tanggal 09 Oktober 2025. Maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat di tolak;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan a quo selain dan selebihnya;

Berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa gugatan a quo berkenan memutuskan;

M E N G A D I L I :

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat (*weigeren*) atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap jawaban tertulis yang disampaikan oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 16 Desember 2025 melalui proses persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya, dan menolak dengan tegas semua dalil Tergugat dalam jawabannya, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah diungkapkan Penggugat dalam gugatannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari REPLIK Penggugat ini sekaligus membantah dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara.

Bahwa Penggugat dengan hormat menyampaikan Replik ini sebagai tanggapan menyeluruh, utuh, dan sistematis atas **Eksepsi dan Jawaban Tergugat**, dengan menegaskan bahwa dalil-dalil Tergugat tidak beralasan hukum, bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, asas pembuktian, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

I. TANGGAPAN ATAS EKSEPSI TERGUGAT

A. Bantahan Eksepsi Legal Standing Penggugat

1. Penggugat adalah Isteri Sah Alm. Manaf Mustawi

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Alm. Manaf Mustawi yang dinikahi secara sah menurut hukum Islam dan **tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 247/33/XII/1992**. Sampai saat ini Buku Nikah tersebut **dikuasai secara fisik oleh Penggugat** dan tidak pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Keabsahan Perkawinan Tahun 1992

Bahwa pada tahun 1992 sistem pencatatan perkawinan **masih dilakukan secara manual**, belum mengenal sistem basis data elektronik. Oleh karena itu, perbedaan atau ketidaksesuaian nomor register, maupun tidak ditemukannya arsip pada KUA, **bukan bukti tidak sahnya perkawinan**, melainkan risiko administrasi negara yang **tidak boleh dibebankan kepada warga negara**, khususnya Penggugat yang beritikad baik.

3. Pencatatan Bersifat Administratif. Sesuai **Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974**, sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, sedangkan pencatatan adalah kewajiban administratif. Prinsip ini ditegaskan dalam **Putusan MA No. 51 K/AG/1999** dan **Putusan MA No. 1776 K/Pdt/2007**.

Bantahan Tuduhan Buku Nikah Palsu:

1. Buku Nikah adalah Akta Otentik. Buku Nikah merupakan **akta otentik** sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga harus dianggap sah dan benar sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya (**Putusan MA No. 1400 K/Pdt/2006**).

2. Penilaian Palsu Bukan Kewenangan PA. Tuduhan pemalsuan hanya dapat dinilai melalui **putusan pidana berkekuatan hukum tetap**. Laporan polisi tidak menghilangkan kekuatan pembuktian Buku Nikah (**Putusan MA No. 364 K/AG/2010**).

3. KHI Melindungi Perkawinan Lama. Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI secara tegas membuka ruang pengakuan perkawinan yang pencatatannya tidak tertib, khususnya perkawinan lama.

Dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai tidak adanya legal standing Penggugat harus dinyatakan ditolak.

B. Bantahan Eksepsi Obscur Libel;

1. Bahwa gugatan Penggugat secara jelas dan tegas menyangkut penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan Islam, yang sepenuhnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama.

2. Bahwa Tergugat dalam Eksepsi ini tetap menyatakan bahwa ini kewenangan Pengadilan Negeri, padahal Tergugat ini sudah melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Donggala kepada Penggugat, dimana dalam tiga bulan disidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, yaitu pada tanggal 2 Juli 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala memutuskan dalam Putusan Sela terhadap gugatan Tergugat tersebut, yaitu menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara Nomor:17/Pdt.G/2025/PN/Dgl. Tidak sampai disitu saja, Tergugat melakukan upaya hukum banding dengan perkara Nomor 84/PDT/2025/PT PAL dan diputuskan pada 28 Agustus 2025 yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Donggala.

Oleh karenanya, eksepsi obscur libel Tergugat tidak beralasan hukum, dan patut ditolak.

II. TANGGAPAN DALAM POKOK PERKARA

A. Kedudukan Para Pihak

1. Penggugat sebagai Ahli Waris Sah. Berdasarkan **Pasal 174 KHI**, janda adalah ahli waris. Karena Penggugat adalah isteri sah Alm. Manaf Mustawi, maka Penggugat berhak atas bagian warisan.

2. Tergugat adalah Anak Lahir di Luar Perkawinan Sah. Tidak pernah terbukti adanya perkawinan sah antara Alm. Manaf Mustawi dengan Almh. Darlina Launtina. Dengan demikian, Tergugat adalah **anak luar nikah**, yang menurut **Pasal 100 KHI** hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan **tidak mempunyai hak waris** terhadap Alm. Manaf Mustawi.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak serta-merta berlaku dalam hukum waris Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

B. Analisis Objek Sengketa

1. Objek Sengketa I – Harta Bersama. Satu objek sengketa diperoleh selama masa perkawinan sah, sehingga merupakan **harta bersama** berdasarkan **Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan** dan **Pasal 85 KHI**. Hibah atas harta bersama tanpa persetujuan isteri sah adalah **cacat hukum dan batal demi hukum**.

2. Objek Sengketa II – Harta Bawaan Suami. Satu objek lainnya merupakan **harta bawaan suami**. Namun sepanjang tidak terbukti telah dihibahkan secara sah seluruhnya, maka objek tersebut tetap merupakan **boedel waris** yang harus dibagi kepada ahli waris sah.

C Hibah yang Merugikan Hak Isteri Sah

Bahwa hibah yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan hak janda bertentangan dengan asas keadilan, prinsip hukum Islam, serta yurisprudensi peradilan agama, sehingga patut dinyatakan **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat atau setidak – tidaknya :
2. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Megabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap replik tertulis yang disampaikan oleh Penggugat, kemudian Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 23 Desember 2025 melalui proses persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum)

Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati Replik Penggugat adalah merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum karena faktanya Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/33/XII/1992 tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, hal mana telah ditegaskan oleh Pejabat yang berwenang yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo dengan Surat Keterangan Nomor: 246/KUA.22.10.01/PW.01/09/2024 tanggal 29 September 2025, selain itu faktanya setelah dilakukan pengecekan di Buku data Model N (arsip Akta Nikah) ditemukan fakta bahwa catatan perkawinan pada Buku data Model N (arsip Akta Nikah) dengan nomor 247 tahun 1992 ditemukan atas nama orang lain bukan merupakan atas nama Penggugat dengan Alm. Manaf Mustawi. Sehingga bukti tersebut sudah cukup memberikan penegasan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/33/XII/1992 milik Penggugat adalah tidak benar dan tidak sah secara hukum;

Bahwa adapun kasus posisi sebagaimana diatas, memiliki kesamaan dengan kasus posisi yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor: 474/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 01 Oktober 2024 jo. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PT.Pal tanggal 4 Desember 2024, yang dalam pertimbangannya

pada pokoknya Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Buku Nikah atau Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian gugatan a quo patut dan beralasan hukum untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

2. Eksepsi *obscuur libel*

Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati Replik Penggugat, dimana dalil dalam Replik tersebut tidak relevan dengan dalil eksepsi Penggugat karena yang Penggugat persiapkan adalah mengenai posisi Ibu Sri Astuti Ningsih yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo, sedangkan disisi lain Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan waris dengan Penggugat maupun Alm. Manaf Mustawi, padahal perihal gugatan a quo adalah mengenai Pembagian Harta Waris. Adapun Tergugat secara hukum adalah pemilik sah kedua objek sengketa yang mana Sertipikat kedua objek sengketa atas nama Tergugat. Dengan demikian gugatan a quo patut dan beralasan hukum untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Tergugat kemukakan dalam tanggapan atas bantahan eksepsi sebagaimana termuat dalam Replik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati Replik dalam pokok perkara, Penggugat pada dasarnya sudah memahami ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "*Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*". Lebih lanjut Pasal 36 ayat (2) menguraikan bahwa: "*Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya*". Serta Penggugat secara tegas mengakui Objek sengketa II adalah harta bawaan Alm. Manaf Mustawi, adapun

objek sengketa I masih dibantah oleh Penggugat sebagai harta bawaan Alm. Manaf Mustawi, namun faktanya kedua objek sengketa adalah merupakan harta bawaan Alm. Manaf Mustawi yang telah dihibahkan secara sah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah SARTIMA THALIB, S.H.,MBA Notaris PPAT Kabupaten Sigi;

3. Bahwa selain dari pada itu hal terpenting dalam perkara ini adalah fakta bahwa Alm. Manaf Mustawi dengan Penggugat tidak pernah memiliki ikatan perkawinan yang sah secara hukum karena pernikahan antara Alm. Manaf Mustawi dengan Penggugat tidak pernah tercatat atau teregister di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi sebagaimana Surat Keterangan Nomor:246/KUA.22.10.01/PW.01/09/2024 tanggal 29 September 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak didapati kesesuaian data pada Model N (Arsip Akta Nikah) yang tertera di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/33/XII/1992 atas nama Manaf bin Mustamin dengan Sulastris binti Ar. Djanggola. Berdasarkan hal tersebut maka Kutipan Akta Nikah Nomor:247/33/XII/1992 tertanggal 30 Desember 1992 diduga kuat adalah merupakan Kutipan Akta Nikah palsu sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, yang mana hal tersebut telah Tergugat Laporkan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/280/X/2025/SPKT/POLDA SULAWESI TENGAH tanggal 09 Oktober 2025. Maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat di tolak;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik selain dan selebihnya;

Berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa gugatan a quo berkenan memutuskan;

M E N G A D I L I :

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat (*weigeren*) atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, berdasarkan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan secara insidentiil pada tanggal 30 Desember 2025, di mana Penggugat dan Tergugat hadir dan memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Sidang;

Bahwa, setelah pemeriksaan insidentiil tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah menjatuhkan Putusan Sela secara elektronik Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Dgl tanggal 02 Januari 2026 yang amarnya menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan alat-alat buktinya di muka persidangan pada tanggal 06 Januari 2026 untuk mendukung dalil-dalil gugatan dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama Manaf Mustawi dan Sulastri (Penggugat), Nomor 247/33/XII/1992, tertanggal 30 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo. Bukti

tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos, dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1.;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Manaf Mustawi,, Nomor 7210081110102035, tertanggal 01 Agustus 2018, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos, dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Manaf Mustawi, Nomor 472.12/093/Set.Des, tertanggal 02 Mei 2024, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Desa Kalawara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3.;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Sulastri Djanggola, Nomor 100.3.1.2/189/SetDes, tertanggal 14 Juli 2025, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Desa Kalawara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4.;
5. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Tahun 1993, tertanggal 4 Januari 1993, NPWD : 2-00009377-04-20, menerangkan tentang gilingan padi Murni III atas nama Pemilik Awal DJ. Lamarotje HI di Desa Kalawara adalah Pemilik Pertama Gilingan Padi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Donggala. Bukti tersebut telah diberi

meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.5.;

6. Fotokopi Surat Fiskal (Tanda Lunas Pajak), Nomor 01596, tertanggal 16 Juli 1994, atas nama Perusahaan Gilingan Padi Murni III dengan Nama Pemilik Manaf, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Donggala. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.6.;
7. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Barang, Nomor 063/P/M/SB10D/IV-97, tertanggal 23 April 1997, atas nama Sulastri Janggola (Penggugat) pada perusahaan CV. Marco Palu, berupa Barang/Mesin/alat-alat Mesin Penggiling Padi yang merupakan usaha Alm. Manaf Mustawi dengan Penggugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.7.;
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran atas Pembelian Barang alat Mesin Gilingan dengan pembayaran secara mencicil pada tertanggal 02 Maret 1998 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Pembayaran cicilan pada tertanggal 17 Juli 1999 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat kepada CV. Marco. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.8.;

9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran atas Pembelian Barang alat Mesin Gilingan dengan pembayaran secara mencicil pada tertanggal 23 April 1997 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada tertanggal 20 Oktober 1997 sebesar Rp2.784.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat kepada CV. Marco. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.9.;
10. Fotokopi Surat Izin Gangguan atas nama Manaf dengan Perusahaan atas nama Gilingan Padi Mitra Tani, Nomor 970/186/DPPKAD/RET/SIG/SIGI/VI/2010, tertanggal 03 Juni 2010. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.10.;
11. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atas nama Sulastri Djanggola, Nomor 2710210029135, tertanggal 27 Oktober 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.11.;
12. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor 2710210029135. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.12.;
13. Fotokopi Pendaftaran Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi Huller dan Penyosohan Beras atas nama Manaf, Nomor 33/EK/V/2002,

tertanggal 27 Mei 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Bupati Donggala. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.13.;

14. Fotokopi Setoran Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas nama Sulastri (Penggugat), tertanggal 30 April 2024, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.14.;
15. Fotokopi Setoran Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas nama Sulastri (Penggugat), tertanggal 26 April 2025, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.15.;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Manaf Mustawi, Nomor 71, tertanggal 15 September 1984, dengan Luas 6303 M2, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Donggala. Merupakan obyek perkara berupa tanah sawah yang merupakan harta bawaan/Boedel dari Alm. Manaf Mustawi (suami Penggugat) sebelum diubah nama kepemilikan oleh Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.16.;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Manaf Mustawi, Nomor 00071, tertanggal 29 Agustus 2016, dengan Luas 6303 M2 yang telah diubah atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi. Merupakan obyek perkara berupa tanah sawah yang merupakan harta bawaan/Boedel dari Alm. Manaf Mustawi (suami Penggugat). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.17.;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Manaf Mustawi, Nomor 309, tertanggal 29 Maret 2003, dengan Luas 2217 M2 yang telah diubah atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala. Merupakan Harta Bersama Alm. Manaf Mustawi dengan Penggugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.18.;

19. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 84/PDT/2025/PT.PAL, atas nama Sri Astuti Ningsih (Tergugat) dan Sulastri Djanggola (Penggugat), tertanggal 28 Agustus 2025, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.19.;

20. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PNDgl, atas nama Sri Astuti Ningsih (Tergugat) dan Sulastri Djanggola (Penggugat), tertanggal 02 Juli 2025, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Donggala. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.20.;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan akan menguraikan tanggapan dan keberatan terhadap alat-alat bukti surat Penggugat secara menyeluruh dalam Kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dalam perkara *a quo* dan tidak akan mengajukan bukti suatu apapun lagi, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil bantahan gugatan dalam perkara *a quo*, Tergugat mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan pada tanggal 13 Januari 2026 yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sri Astuti Ningsih, Nomor 309 Desa Kalawara, tertanggal 19 Maret 2003, dengan Luas 2.217 M2, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos, dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.1.;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Sri Astuti Ningsih, Nomor 00071 Desa Kalawara, tertanggal 29 Agustus 2016, dengan Luas 6303 M2, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos, dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.2.;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Manaf Mustawi, tertanggal 24 Juni 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.3.;
4. Fotokopi Akta Hibah atas nama Tuan Manaf Mustawi, Nomor: 27/HB/Klawara/XI/2016, tertanggal 1 November 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris/PPAT Sigi. Bukti tersebut

telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan kopian sebelumnya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.4.;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 246/KUA.22.10.01/PW.01/09/2024, tertanggal 29 September 2025, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dolo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.5.;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Sri Astuti Ningsih, Nomor STTLP/280/X/2025/SPKT/POLDA SULAWESI TENGAH, tertanggal 09 Oktober 2025, yang dikeluarkan oleh AN. KA SPKT POLDA Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.6.;
7. Fotokopi Slip Penyetoran atau Pelunasan Kredit di Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor Zainuddin, S.Pd (Suami Tergugat) dengan nama Debitur Sulastri Djanggola (Penggugat), tertanggal 23 Februari 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.7.;
8. Salinan Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Pal, tertanggal 01 Oktober 2024. Yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Agama Palu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos, dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh

Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.8.;

9. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Pal, tertanggal 04 Desember 2024. Yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos, dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.9.;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan menguraikan tanggapan dan keberatan terhadap alat-alat bukti surat Tergugat secara menyeluruh dalam Kesimpulan;

Bahwa selanjutnya, Tergugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti suatu apapun lagi dalam perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim memandang perlu memperoleh kejelasan yang akurat mengenai objek-objek sengketa, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Dgl tanggal 13 Januari 2026, Majelis Hakim menetapkan untuk dilakukannya Pemeriksaan Setempat (*Descente*). Bahwa, Pemeriksaan Setempat (*Descente*) terhadap objek sengketa tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026, yang hasilnya telah diuraikan dan dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) pada tanggal 03 Februari 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT SEBAGAI ISTERI SAH DAN AHLI WARIS

- 1.1. Penggugat adalah isteri sah dari almarhum Manaf Mustawi, yang perkawinannya sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan hukum Islam, serta tidak pernah dibantah secara serius oleh Tergugat dengan bukti yang sah dan meyakinkan.

1.2. Sebaliknya, dari 9 (sembilan) bukti yang diajukan Tergugat, tidak satu pun berupa Buku Nikah atau alat bukti autentik lain yang membuktikan bahwa Tergugat adalah anak hasil perkawinan yang sah dari almarhum Manaf Mustawi, baik menurut:

- o UU Perkawinan, maupun
- o Hukum Islam.

1.3. Oleh karena itu, kedudukan hukum (legal standing) Tergugat sebagai ahli waris patut diragukan secara serius, bahkan tidak memenuhi syarat hukum kewarisan Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

II. TENTANG OBYEK PERKARA SEBAGAI HARTA BERSAMA DAN HARTA BAWAAN

2.1 Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan almarhum Manaf Mustawi, terdapat dua obyek harta, yaitu:

a. Harta Bersama, berupa:

- o Tanah dan bangunan Gilingan Padi beserta isinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 309/Kalawara, Surat Ukur No. 67/Kalawara/2003, Luas $\pm 2.217 \text{ m}^2$, terletak di Desa Kalawara, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.

b. Harta Bawaan, berupa:

- o Tanah Sawah SHM No. 00071/Kalawara, Surat Ukur No. 328/1984, Luas $\pm 6.303 \text{ m}^2$, terletak di Desa Kalawara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi.

2.2 . Kedua obyek tersebut secara nyata, dan faktual adalah:

- a. Harta bersama dan harta bawaan almarhum,
- b. yang melekat langsung pada kehidupan Penggugat sebagai isteri sah,
- c. dan selama ini menjadi sumber penghidupan utama Penggugat.

III. ALAT BUKTI SURAT PENGGUGAT (BUKTI P-1 SAMPAI DENGAN BUKTI P-20) MERUPAKAN BUKTI YANG KUAT DAN SAH MENUNJUKKAN PENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS SAH

3.1. Penggugat Terbukti Secara Sah sebagai Isteri Sah Almarhum Manaf Mustawi

Bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai isteri sah dari almarhum Manaf Mustawi, berdasarkan Bukti P-1 berupa Buku Nikah Nomor 247/33/XII/1992, yang merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Bahwa sampai dengan perkara a quo diperiksa dan diadili, Bukti P-1 tersebut tidak pernah dibatalkan, dianulir, atau dinyatakan tidak sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perkawinan antara Penggugat dan almarhum adalah sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam.

Keabsahan perkawinan tersebut semakin diperkuat dengan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, yang secara jelas dan tegas:

- mencantumkan Penggugat sebagai isteri almarhum Manaf Mustawi; dan
- tidak mencantumkan Tergugat sebagai anak dalam rumah tangga Penggugat dan almarhum.

Dengan demikian, dalil Tergugat yang menyatakan dirinya sebagai anak sah almarhum tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

3.2. Klaim Tergugat sebagai Anak Sah dan Ahli Waris Tidak Terbukti Secara Hukum

Bahwa dalil Tergugat yang mengklaim dirinya sebagai anak sah almarhum Manaf Mustawi adalah dalil yang tidak terbukti, karena sama sekali tidak didukung oleh satu pun alat bukti otentik, khususnya:

- tidak ada Buku Nikah yang membuktikan adanya perkawinan sah antara almarhum Manaf Mustawi dengan ibu Tergugat;

- tidak ada putusan pengadilan yang menetapkan status anak sah menurut hukum.

Sebaliknya, Bukti P-1 dan Bukti P-2 justru secara terang membuktikan bahwa:

- dalam perkawinan almarhum dengan Penggugat tidak pernah dilahirkan anak;
- sehingga klaim Tergugat sebagai ahli waris adalah tidak berdasar, tidak sah, dan harus dikesampingkan menurut hukum waris Islam.

3.3. Terbukanya Pewarisan dan Kedudukan Penggugat sebagai Ahli Waris Sah
Bahwa kematian almarhum Manaf Mustawi telah terbukti secara sah berdasarkan Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian, sehingga sejak saat itu secara hukum telah terbuka harta peninggalan (boedel waris).

Bahwa kedudukan Penggugat sebagai ahli waris sah ditegaskan kembali dalam Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Kalawara, yang secara eksplisit menyatakan Penggugat sebagai ahli waris sah almarhum Manaf Mustawi.

Bahwa Bukti P-4 tersebut sampai saat ini tidak pernah dibatalkan, dicabut, ataupun dinyatakan tidak sah, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum dan harus dihormati oleh Majelis Hakim.

Dengan demikian, Penggugat terbukti sebagai satu-satunya ahli waris sah dari almarhum Manaf Mustawi.

3.4. Objek Gilingan Padi Terbukti sebagai Harta Bersama (Harta Gono-Gini)

Bahwa objek sengketa berupa usaha Gilingan Padi beserta tanah dan bangunannya telah terbukti secara sah sebagai harta bersama antara Penggugat dan almarhum, karena:

1. Usaha gilingan padi telah ada dan berkembang selama masa perkawinan, sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-5 dan Bukti P-6;
2. Mesin dan peralatan gilingan padi dibeli dan dibiayai oleh Penggugat sebagai isteri, sebagaimana Bukti P-7, P-8, dan P-9;

3. Perizinan usaha dan administrasi usaha tercatat atas nama Penggugat dan/atau almarhum sebagai suami isteri, sebagaimana Bukti P-10, P-11, P-12, dan P-13;
4. Kewajiban pajak dan administrasi usaha tetap dipenuhi oleh Penggugat, bahkan hingga setelah almarhum meninggal dunia, sebagaimana Bukti P-14 dan P-15.

Dengan demikian, objek gilingan padi secara hukum adalah harta bersama (harta gono-gini) sebagaimana:

- Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan
- Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.

3.5. Tanah Sawah SHM No. 71/Kalawara Terbukti sebagai Harta Bawaan/Boedel Waris

Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 71/Kalawara seluas $\pm 6.303 \text{ m}^2$ terbukti sebagai harta bawaan (harta asal) almarhum Manaf Mustawi, sebagaimana Bukti P-16.

Oleh karena itu, tanah sawah tersebut secara hukum merupakan bagian dari boedel waris yang harus dibagikan kepada ahli waris sah, yaitu Penggugat.

3.6. Peralihan Sertifikat ke Atas Nama Tergugat adalah Cacat Hukum

Bahwa peralihan dan/atau perubahan nama kepemilikan Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Tergugat, baik terhadap:

- tanah sawah, maupun
- tanah dan bangunan gilingan padi,

sebagaimana Bukti P-17 dan Bukti P-18, dilakukan tanpa persetujuan Penggugat sebagai:

- isteri sah; dan
- ahli waris sah.

Dengan demikian, perbuatan tersebut adalah cacat hukum, bertentangan dengan hukum perkawinan dan hukum waris Islam, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3.7. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Telah Terbukti

Bahwa dalil Tergugat yang menolak kewenangan Pengadilan Agama telah terbantahkan secara hukum, karena:

- Bukti P-19 menunjukkan Pengadilan Negeri Donggala telah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara antara Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P-20 menunjukkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menguatkan putusan tersebut.

Oleh karenanya, perkara a quo secara mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Agama, karena berkaitan langsung dengan perkawinan, kewarisan, dan harta bersama menurut hukum Islam.

Bahwa seluruh alat bukti surat Penggugat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20):

- saling bersesuaian satu sama lain;
- membentuk satu rangkaian fakta hukum yang utuh, logis, dan konsisten;
- serta secara sah dan meyakinkan membuktikan dalil-dalil Penggugat.

Sebaliknya, Tergugat tidak mampu membuktikan dalilnya secara sah menurut hukum acara perdata di Pengadilan Agama, sehingga seluruh dalil Tergugat patut untuk ditolak.

IV. KELEMAHAN SELURUH BUKTI TERGUGAT (T-1 s.d. T-9)

4.1. Bukti T-1: Sertifikat Hak Milik No. 309/Kalawara atas Nama Tergugat

Bahwa Bukti T-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 309/Kalawara, Surat Ukur No. 67/Kalawara/2003 seluas 2.217 m² atas nama Tergugat, tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan yang sah, karena:

1. Objek tersebut merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara Penggugat dan almarhum Manaf Mustawi, yang diperoleh dan dikuasai selama masa perkawinan sah;

2. Peralihan nama dilakukan tanpa persetujuan Penggugat sebagai isteri sah, sehingga bertentangan dengan:
 - o Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan;
 - o Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan;
 - o Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam;
3. Tergugat bukan ahli waris yang sah, sehingga tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk menerima atau menguasai harta bersama.

Dengan demikian, Bukti T-1 adalah bukti yang lahir dari perbuatan melawan hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

4.2. Bukti T-2: Sertifikat Hak Milik No. 00071/Kalawara atas Nama Tergugat
Bahwa Bukti T-2 berupa SHM No. 00071/Kalawara seluas 6.303 m² merupakan harta bawaan (harta asal) almarhum Manaf Mustawi, yang setelah pewaris meninggal dunia harus masuk dalam boedel waris.

Namun demikian:

1. Peralihan hak kepada Tergugat dilakukan tanpa dasar hukum pewarisan yang sah;
2. Tanpa persetujuan Penggugat sebagai isteri sah dan ahli waris;
3. Bertentangan dengan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 KHI tentang ahli waris.

Oleh karena itu, Bukti T-2 tidak sah secara hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4.3. Bukti T-3: Surat Pernyataan Tanggal 24 Juni 2016

Bahwa Surat Pernyataan almarhum Manaf Mustawi yang dijadikan Bukti T-3, yang menyatakan Tergugat sebagai anak, tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena:

1. Surat pernyataan bukan alat bukti otentik untuk menetapkan status anak;

2. Status anak hanya dapat dibuktikan melalui perkawinan sah orang tua atau putusan pengadilan;
3. Surat tersebut bertentangan dengan Bukti P-1 dan P-2 yang merupakan akta otentik.

Dengan demikian, Bukti T-3 tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk menetapkan Tergugat sebagai ahli waris.

4.4. Bukti T-4: Akta Hibah Nomor 27/HB/Klwara/XI/2016

Bahwa Akta Hibah PPAT Nomor 27/HB/Klwara/XI/2016 adalah cacat hukum secara substantif, karena:

1. Objek hibah mencakup harta bersama, yang tidak dapat dihibahkan tanpa persetujuan isteri sah (Pasal 36 UU Perkawinan jo. Pasal 92 KHI);
2. Hibah dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
3. Hibah terhadap seluruh atau sebagian besar harta yang merugikan ahli waris sah bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam;
4. Bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan hibah atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan batal demi hukum.

Dengan demikian, Akta Hibah a quo harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4.5. Bukti T-5: Surat Keterangan KUA Tahun 2024

Bahwa Bukti T-5 berupa Surat Keterangan KUA yang menyatakan tidak ditemukan data perkawinan tidak dapat digunakan untuk menyatakan perkawinan Penggugat tidak sah, karena:

1. Perkawinan Penggugat tahun 1992 dicatat secara manual, bukan elektronik;
2. Sistem pencatatan terpadu baru berlaku efektif sekitar tahun 2016;

3. Kesalahan administrasi KUA tidak dapat menghapus keabsahan perkawinan yang sah secara agama dan negara.

Dengan demikian, Bukti T-5 tidak memiliki daya bukti untuk meniadakan Bukti P-1 berupa Buku Nikah otentik.

4.6. Bukti T-6: Laporan Polisi (STTLP)

Bahwa Bukti T-6 berupa STTLP hanyalah bukti adanya laporan, bukan bukti kebenaran materiil atas dugaan pemalsuan.

Sampai saat ini:

1. Belum ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap;
2. Proses masih dalam tahap penyelidikan;
3. Asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan.

Oleh karena itu, Bukti T-6 tidak memiliki nilai pembuktian terhadap sah atau tidaknya perkawinan Penggugat.

4.7. Bukti T-7: Slip Pelunasan Kredit BRI

Bahwa Bukti T-7 tidak membuktikan kepemilikan atau hak atas harta waris, karena:

1. Kredit dilakukan oleh almarhum sebagai kepala keluarga;
2. Penggugat tidak pernah memberikan kuasa atau persetujuan kepada Tergugat;
3. Pembayaran kredit tidak mengalihkan hak kepemilikan.

Dengan demikian, Bukti T-7 tidak relevan untuk membuktikan hak Tergugat atas objek waris.

4.8. Bukti T-8 dan T-9: Putusan PN Donggala dan PT Sulawesi Tengah

Bahwa Bukti T-8 dan T-9 justru melemahkan posisi Tergugat, karena:

1. Kedua putusan tersebut menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang;

2. Menegaskan bahwa perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;
3. Membuktikan bahwa Tergugat menghindari forum yang tepat, karena menyadari dirinya bukan ahli waris yang sah menurut hukum Islam.

4.9. Ketiadaan Bukti Saksi dari Tergugat

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi yang memenuhi syarat hukum untuk:

- membuktikan adanya perkawinan sah orang tuanya;
- membuktikan penguasaan objek waris sebelum pewaris meninggal dunia.

Sebaliknya, secara faktual dan sosiologis, Penggugat adalah warga Desa Kalawara yang dikenal luas sebagai isteri sah almarhum, yang sejak awal menguasai dan mengelola dua objek waris.

V. FAKTA KRUSIAL HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)

5.1 . Dalam Pemeriksaan Setempat tanggal 26 Januari 2026, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum penting, yaitu:

- a. Kedua obyek waris berada di Desa Kalawara, tempat Penggugat hidup dan menggantungkan kehidupannya;
- b. Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai, memiliki, atau memanfaatkan obyek waris tersebut semasa almarhum hidup;
- c. Baru setelah almarhum wafat pada 18 Oktober 2022, Tergugat berupaya mengambil alih, menguasai, dan membalik nama sertifikat;
- d. Terungkap adanya:
 1. SHM No. 309/Kalawara dan
 2. SHM No. 00071/Kalawara, yang telah dibalik nama atas nama Sri Astuti Ningsih (Tergugat), tanpa hak, tanpa persetujuan Penggugat, dan tanpa dasar kewarisan yang sah.

Fakta pemeriksaan setempat ini memperkuat dalil Penggugat bahwa tindakan Tergugat merupakan tidak sah secara hukum dan penguasaan tanpa hak atas harta warisan karena Tergugat bukan Ahli Waris yang sah.

VI. TENTANG KELEMAHAN AKTA HIBAH YANG DIAJUKAN TERGUGAT

6.1. Tergugat mendalilkan adanya Akta Hibah PPAT dari almarhum Manaf Mustawi atas kedua obyek tersebut. Namun dalil ini harus dinilai secara ketat dan hati-hati oleh Majelis Hakim, karena:

a. Hibah atas harta bersama WAJIB mendapat persetujuan isteri sah, sebagaimana:

- o Pasal 35 UU Perkawinan,
- o Pasal 91 dan Pasal 97 KHI.

b. Tidak pernah terbukti adanya persetujuan Penggugat atas hibah tersebut.

c. Berdasarkan Pasal 210 ayat (1) KHI, hibah hanya sah apabila:

- o dilakukan oleh pemilik penuh,
- o tidak melanggar hak ahli waris.

6.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan:

- a. Putusan MA RI No. 319 K/AG/1998. Hibah atas harta bersama tanpa persetujuan isteri batal demi hukum.
- b. Putusan MA RI No. 147 K/AG/2006. Hibah yang merugikan ahli waris tidak sah dan tidak mengikat.
- c. Putusan MA RI No. 601 K/AG/2015. Akta hibah PPAT dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan hukum Islam dan keadilan waris.

Dengan demikian, Akta Hibah PPAT yang dijadikan tameng oleh Tergugat adalah cacat hukum secara materil, meskipun tampak formal.

VII. TENTANG KETIADAAN SAKSI DARI PARA PIHAK

7.1. Baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan saksi, namun hal ini tidak merugikan Penggugat, karena:

- a. Fakta penguasaan, pemanfaatan, dan sejarah obyek waris telah terang-benderang melalui Pemeriksaan Setempat;
 - b. Penggugat adalah warga Desa Kalawara, tempat obyek berada, dan kehidupan Penggugat melekat pada obyek tersebut;
 - c. Tergugat bukan warga yang hidup dan beraktivitas di sekitar obyek waris, sehingga secara sosial dan faktual tidak memiliki hubungan langsung dengan obyek.
- 7.2. Dalam hukum acara perdata Islam, keyakinan hakim (*conviction intime*) dapat dibangun dari:
- a. rangkaian bukti surat,
 - b. fakta persidangan,
 - c. dan pemeriksaan setempat, tanpa semata-mata bergantung pada saksi.

VIII. DIMENSI KEMANUSIAAN, KEADILAN SUBSTANTIF, DAN PERLINDUNGAN TERHADAP JANDA LANSIA

- 8.1 Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, dua obyek waris yang disengketakan dalam perkara a quo, yaitu usaha Gilingan Padi dan tanah sawah, bukanlah semata-mata benda mati atau angka dalam sertifikat, melainkan telah melekat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Penggugat sebagai isteri sah almarhum Manaf Mustawi, yang saat ini berstatus janda dan telah berusia lanjut (lansia).
- 8.2 Bahwa selama puluhan tahun perkawinan yang sah, Penggugat bersama almarhum suaminya membangun, mengelola, dan menggantungkan hidup dari usaha gilingan padi dan pengelolaan sawah tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan rangkaian perizinan usaha, pembayaran pajak, dan bukti transaksi yang seluruhnya atas nama Penggugat dan/atau almarhum suaminya. Dengan demikian, obyek waris tersebut adalah sumber kehidupan, penghidupan, dan keberlangsungan hidup Penggugat hingga hari ini.

- 8.3 Bahwa setelah almarhum wafat, ketika Penggugat sebagai seorang janda lansia seharusnya memperoleh perlindungan hukum, ketenangan hidup, dan kepastian atas hak warisnya, justru Tergugat berupaya mengambil dan menguasai seluruh obyek warisan tersebut, meskipun Tergugat tidak terbukti sebagai ahli waris yang sah menurut hukum Islam.
- 8.4 Bahwa ironisnya, Tergugat adalah seorang Guru dan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara ekonomi memiliki sumber penghidupan sendiri dan jaminan pensiun, namun masih berupaya menguasai sumber kehidupan satu-satunya milik Penggugat yang berstatus janda lansia, yang secara moral, etika, dan keadilan sosial sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat maupun dalam Hukum Islam.
- 8.5 Bahwa tindakan Tergugat tersebut bukan hanya melukai rasa keadilan hukum, tetapi juga menimbulkan tekanan lahir dan batin bagi Penggugat, yang seharusnya dilindungi oleh hukum sebagai perempuan, janda, dan lansia, sebagaimana semangat perlindungan pihak yang lemah dalam hukum keluarga Islam dan peradilan agama.
- 8.6 Bahwa oleh karena itu, perkara ini bukan sekadar sengketa hak atas tanah, melainkan ujian bagi hadirnya keadilan substantif, dimana hukum tidak boleh berpihak kepada formalitas administrasi yang cacat, melainkan harus berdiri tegak melindungi hak hidup, martabat, dan keberlangsungan hidup seorang janda lansia yang sah secara hukum.

IX. PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Penggugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim:

- Menegakkan kepastian hukum,
- Menjaga keadilan substantif,

- Dan memutus perkara ini bukan hanya dengan akal hukum, tetapi juga dengan hati nurani.

Keadilan yang sejati bukan hanya soal siapa yang paling cepat membalik nama sertifikat, tetapi siapa yang paling berhak secara hukum, moral, dan kemanusiaan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat atau setidak – tidaknya :
2. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Megabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) pada tanggal 03 Februari 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Donggala, maka sebab itu kami tidak cantumkan lagi dalam kesimpulan ini, dikarenakan sudah ada dalam berkas perkara;

B. Eksepsi dan Jawaban Tergugat

Bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban di Pengadilan Agama Donggala, maka sebab itu kami tidak cantumkan lagi dalam kesimpulan ini, dikarenakan sudah ada dalam berkas perkara;

C. Replik Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik di Pengadilan Agama Donggala, maka sebab itu kami tidak cantumkan lagi dalam kesimpulan ini, dikarenakan sudah ada dalam berkas perkara;

D. Duplik Tergugat

Bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik di Pengadilan Agama Palu, maka sebab itu kami tidak cantumkan lagi dalam kesimpulan ini, dikarenakan sudah ada dalam berkas perkara;

E. Fakta Persidangan

* Bukti Surat Penggugat

1. Bukti P-1 adalah Buku Nikah antara Alm. Manaf Mustawi dan Tergugat dengan No.247/33/1992 tertanggal 1992;
2. Bukti P-2 Kartu Keluarga No7210081110102035 Desa Kalawara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi;
3. Bukti P-3 Surat Keterangan dari Desa Kalawara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi;
4. Bukti P-4 Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 100.3.1.2/189/ SetDes tertanggal 14 juni 2025 dari;
5. Bukti P-5 adalah Surat Ketetapan Pajak Tahun 1993 dari pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala tertanggl 4 januari 1993;
6. Bukti P-6 adalah Surat Fiskal atau tanda Lunas Pajak Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Donggala;
7. Bukti P-7 Surat Bukti Perjanjian Jual Beli Barang Nomor:063/P/M/SB10D-IV-97 Tertanggal 23 April 1997;
8. Bukti P-8 adalah Kwitansi Pembayaran atas Pembelian Barang Alat Mesin Gilingan;
9. Bukti P-9 adalah Kwitansi Pembayaran tas Pembelian Barang Alat Mesin Gilingan;

10. Bukti P-10 Adalah Surat Suraat Izin Gangguan dan tempat usaha Gilingan Padi Mitra Tani;
11. Bukti P-11 Adalah Perizinan Berusaha berbasis resiko Nomor 2710210029135;
12. Bukti P-12 Adalah Perizinan Berusaha berbasis resiko Lampiran KBLI mengenai usaha Gilingan Mitra Tani Nomor:2710210029135;
13. Bukti P-13 Daftar izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi Mitra Tni Nomor:33/EK/v/2002;
14. Bukti P-14 Setoran Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas usaha Gilingan Padi.
15. Bukti P-15 Setoran Ketetapan Pajak daerah (SKPD) atas usaha gilingan padi;
16. Bukti P-16 Sertifikat hak milk (SHM) No. 71/Kalawara Tanggal 15 September 1984;
17. Bukti P-17 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00071/Kalawara Tanggal 15 September 1984;
18. Bukti P-18 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 309/Desa Kalawara Tanggal 18 Maret 2003;
19. Bukti P-19 Putusan Pengadilan Tinggi No. 84/Pdt/2025/PT PALU;
20. Bukti P-20 Putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 17/Pdt.G/2025/PNDgl ;

* Bukti Surat Tergugat

1. Bukti T-1 adalah Sertipikat Hak Milik No. 309 Desa Kalawara, Surat Ukur No.67/Kalawara/2003 dengan Luas 2.217 m² atas nama Sri Astuti Ningsih, sesuai dengan asli;
2. Bukti T-2 adalah Sertipikat Hak Milik No. 00071 Desa Kalawara, Surat Ukur No.328/1984 dengan Luas 6303m² atas nama Sri Astuti Ningsih, sesuai dengan asli;

3. Bukti T-3 adalah Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2016, sesuai dengan asli;
4. Bukti T-4 adalah Akta Hibah Nomor: 27/HB/Klwara/XI/2016, sesuai dengan Copy;
5. Bukti T-5 adalah Surat Keterangan Nomor: 246/KUA.22.10.01/PW.01/09/2024 tanggal 29 September 2025, sesuai dengan asli;
6. Bukti T-6 adalah Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/280/X/2025/SPKT/POLDA SULAWESI TENGAH tanggal 09 Oktober 2025, sesuai dengan asli;
7. Bukti T-7 adalah Slip Penyetoran atau pelunasan kredit di Bank Rakyat Indonesia tanggal 23 Februari 2015 atas nama penyetor Zainudiin S.Pd (suami Tergugat) dengan nama Debitur Sulastri Djanggola (Penggugat), sesuai dengan asli;
8. Bukti T-8 adalah Putusan Nomor: 474/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 01 Oktober 2024, sesuai dengan hasil print;
9. Bukti T-9 adalah Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PT.Pal tanggal 4 Desember 2024, sesuai dengan hasil print;

* Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini.

F. Tanggapan alat bukti Penggugat

Bahwa Tergugat sangat keberatan serta menolak bukti surat P-1 (Foto Copy Buku Nikah No.247/33/1992), karena faktanya adalah bahwa peristiwa nikah antara Alm. Manaf Mustawi dengan Sulastri (Penggugat) tidak pernah teregistrasi dan/atau tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Hal mana bersesuaian dengan bukti surat T-5 (Surat Keterangan Nomor: 246/KUA.22.10.01/PW.01/09/2024 tanggal 29 September 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak didapati kesesuaian data pada Model N (Arsip Akta Nikah) yang tertera di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Dolo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/33/XII/1992 atas nama Manaf bin Mustamin dengan Sulastri binti Ar. Djanggola). Selain itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo juga telah secara tegas menyatakan dalam pemeriksaannya di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bahwa bukti surat P-1 maupun Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/33/XII/1992 tertanggal 30 Desember 1992 tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka patutlah dipandang bahwa bukti surat P-1 merupakan surat palsu. Dimana Penggugat telah dilaporkan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah atas dugaan menggunakan surat Palsu dalam persidangan, sebagaimana bukti Surat T-6, yang mana laporan tersebut sudah pada tahap penyidikan dan akan dilakukan penetapan tersangka. Dengan demikian bukti surat P-1 patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Adapun mengingat bukti surat P-1 merupakan surat palsu, maka segala dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan mendasari bukti surat P-1 termasuk bukti P-2 (Kartu Keluarga), P-4 (Surat Keterangan Ahli Waris), dipandang memiliki muatan keterangan palsu. Dengan demikian bukti surat P-2 dan P-4, sehingga patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Selain daripada itu Tergugat sangat keberatan serta menolak bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 karena faktanya adalah bukti surat tersebut hanya bersifat asumsi dan berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lain berupa keterangan saksi, yang dapat menegaskan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan beserta isinya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 309 Desa Kalawara, Surat Ukur No.67/Kalawara/2003 dengan Luas 2.217 m² atas nama Sri Astuti Ningsih adalah diperoleh oleh Penggugat dengan Alm. Manaf Mustawi, sehingga patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

G. Analisa Fakta

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum)

Bahwa eksepsi sangatlah bersesuaian dengan bukti surat T-5 Surat Keterangan Nomor: 246/KUA.22.10.01/PW.01/09/2024 tanggal 29 September 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak didapati kesesuaian data pada Model N (Arsip Akta Nikah) yang tertera di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/33/XII/1992 atas nama Manaf bin Mustamin dengan Sulastri binti Ar. Djanggola. Dengan demikian gugatan a quo patut dan beralasan hukum untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

2. Eksepsi *obscuur libel*

Bahwa Penggugat dalam posita angka 8 (delapan) mendalilkan bahwa Tergugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris dari almarhum Manaf bin Mustawi atau tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, namun Penggugat menarik Ibu Sri Astuti Ningsih sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Sehingga gugatan a quo dapat diklasifikasikan sebagai *error in persona* yang membuat gugatan tidak jelas atau kabur. Dengan demikian gugatan a quo patut dan beralasan hukum untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa faktanya, objek sengketa a quo didapatkan Alm. Manaf Mustawi sekitar Tahun 1980-an, hal mana bersesuaian dengan bukti surat T-2 berupa sertifikat hak milik yang diterbitkan pada tahun 1984 berdasarkan Surat Ukur Tgl.15-09-1984 No.328/1984;

Selain itu faktanya, sertifikat objek sengketa a quo dahulunya pernah dipinjam oleh Penggugat dari Alm.Manaf Mustawi untuk dijadikan agunan di PT. Bank

Rakyat Indonesia, Tbk, namun kredit tersebut macet sehingga pada tanggal 23 Februari 2015, Tergugat diminta oleh Alm. Manaf Mustawi untuk menebus dan mengambil objek sengketa a quo, sehingga Tergugat bersama suaminya (Alm. Zainuddin, S.Pd) menebus Sertipikat objek sengketa sebesar Rp.107.796.229,- (seratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (vide bukti surat T-7), atas dasar tersebut sehingga Alm. Manaf Mustawi membuat surat pernyataan sebagaimana bukti surat T-3 dan kemudian Alm. Manaf Mustawi menghibahkan kedua harta tersebut (objek sengketa) kepada Tergugat melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah SARTIMA THALIB, S.H.,MBA Notaris PPAT Kabupaten Sigi (vide bukti surat T-4, T-1 dan T-2);

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Lebih lanjut Pasal 36 ayat (2) menguraikan bahwa: "Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya". Apabila dihubungkan dengan fakta bahwa kedua objek sengketa adalah merupakan harta bawaan Alm. Manaf Mustawi, sehingga Alm. Manaf Mustawi secara hukum berhak memberikan atau menghibahkan objek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Tergugat tanpa harus ada persetujuan dari Penggugat;

Selain dari pada itu, Tergugat sangat keberatan serta menolak bukti surat P-1 (Foto Copy Buku Nikah), karena faktanya adalah bahwa peristiwa nikah antara Alm. Manaf Mustawi dengan Sulastri (Penggugat) tidak pernah teregistrasi dan/atau tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Hal mana bersesuaian dengan bukti surat T-5 (Surat Keterangan Nomor:

246/KUA.22.10.01/PW.01/09/2024 tanggal 29 September 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak didapati kesesuaian data pada Model N (Arsip Akta Nikah) yang tertera di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/33/XII/1992 atas nama Manaf bin Mustamin dengan Sulastri binti Ar. Djanggola). Selain itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dola juga telah secara tegas menyatakan dalam pemeriksaannya di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bahwa bukti surat P-1 maupun Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/33/XII/1992 tertanggal 30 Desember 1992 tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka patutlah dipandang bahwa bukti surat P-1 merupakan surat palsu. Dimana Tergugat telah melaporkan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sebagaimana bukti Surat T-6, yang mana laporan tersebut sudah pada tahap penyidikan dan akan dilakukan penetapan tersangka. Dengan demikian bukti surat P-1 patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Adapun dikarenakan bukti surat P-1 merupakan surat palsu, maka patut dan beralasan hukum Penggugat dengan Alm. Manaf Mustawi dinyatakan bukanlah pasangan suami istri yang sah menurut hukum, sehingga Penggugat bukan merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. Manaf Mustawi;

Oleh karena bukti surat T-5 adalah merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (Vide Pasal 1870 KUHPerdara), sehingga bukti tersebut sudah cukup memberikan penegasan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/33/XII/1992 milik Penggugat adalah tidak benar dan tidak sah secara hukum. Adapun kasus posisi sebagaimana dijelaskan diatas, memiliki kesamaan dengan kasus posisi yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor: 474/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 01 Oktober 2024 jo. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PT.Pal tanggal 4 Desember 2024, yang dalam pertimbangannya pada pokoknya Majelis Hakim menilai dan

berpendapat bahwa Buku Nikah atau Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah tidak berkekuatan hukum (Vide Bukti Surat T-8 dan T-9). Dengan demikian gugatan a quo patut dan beralasan hukum untuk ditolak.

G. POKOK KESIMPULAN

Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa gugatan a quo berkenan memutuskan;

M E N G A D I L I

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat (*weigeren*) atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

MENGENAI PANGGILAN DAN KEHADIRAN PARA PIHAK

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, di mana pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 dan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 145 dan Pasal 146 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta telah berpedoman pada ketentuan administrasi pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*) dan/atau surat tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri (*in person*) dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

MENGENAI KEABSAHAN KUASA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksud untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat yang bernama Vebry Tri Haryadi, S.H. dkk telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Berita Acara Sumpah Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa dalam Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat yang bernama Rusman Rusli, S.H.,M.H. dkk dkk telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri, Penggugat maupun Tergugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) RBg atau sesuai dengan Pasal 144 ayat (1) RBg jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara riil dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, semua untuk ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga terpenuhi ketentuan **bea meterai** yang berlaku terhadap dokumen dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan untuk menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai Advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maupun Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2. Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk pertimbangan dalam bagian pertimbangan kuasa hukum Penggugat maupun Tergugat mengenai syarat-syarat suatu surat kuasa dinilai sebagai kuasa bersifat khusus untuk tampil di muka persidangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menunjuk pertimbangan pada bagian kuasa Penggugat maupun Tergugat tentang advokat/pengacara sebagai pihak yang berhak dan sah menerima kuasa untuk tampil di muka persidangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat maupun surat kuasa khusus Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat berhak mewakili Penggugat maupun Tergugat untuk beracara di muka persidangan ini;

MENGENAI UPAYA DAMAI DAN MEDIASI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat *in person* serta didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di muka persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan sesuai ketentuan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan sesuai Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Saudara Abdul Salam, S.H.I., M.H. sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim menetapkan mediator Hakim Abdul Salam, S.H.I., M.H. sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh mediator yang telah ditetapkan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Desember 2025;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar dapat menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Namun upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap berkehendak melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 RBg *jo.* Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/SK.KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan atau perbaikan sebagaimana diuraikan berikut ini;

MENGENAI PERBAIKAN SURAT GUGATAN

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 03 Desember 2025, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan surat gugatan secara tertulis (atau lisan yang dicatat dalam Berita Acara Sidang), yang pada pokoknya hanya menyangkut perbaikan redaksional pada bagian Identitas Para Pihak, khususnya mengenai penulisan nama SULASTRI BINTI DJANGGOLA, yang semula tertulis "SULASTRI BINTI DJANGGOLA" diperbaiki menjadi "SULASTRI BINTI AR. DJANGGOLA";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan gugatan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perubahan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil perubahan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/Sip/1970 tanggal 24 Februari 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, Penggugat berhak untuk mengubah atau memperbaiki gugatannya sepanjang perubahan tersebut diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak hadir, atau selama Tergugat belum mengajukan Jawaban, atau apabila Tergugat sudah menjawab namun perubahan tersebut tidak mengubah posita dan petitum gugatan secara substansial yang dapat merugikan kepentingan pembelaan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti materi perbaikan yang diajukan Penggugat, ternyata perbaikan tersebut semata-mata bersifat administratif/redaksional guna melengkapi penulisan nama (menambahkan inisial "AR.") agar bersesuaian dengan dokumen identitas kependudukan maupun kutipan akta nikah yang diajukan di persidangan. Bahwa perbaikan tersebut sama sekali tidak mengubah dasar fakta (*fundamentum petendi*) maupun tuntutan (*petitum*) dalam pokok perkara, serta tidak merugikan hak pembelaan Tergugat;

Menimbang, bahwa perbaikan identitas yang bersifat redaksional tersebut tidak mengakibatkan perubahan subjek hukum yang digugat (*error in persona*) maupun perubahan objek sengketa, serta tidak menyimpang dari

kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan, sehingga perbaikan tersebut tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam menyusun pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas perbaikan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut kepada Tergugat untuk menanggapinya di persidangan. Bahwa oleh karena perbaikan tersebut bersifat redaksional mengenai identitas para pihak dan tidak mengubah substansi Posita maupun Petitum gugatan, maka Majelis Hakim menilai perbaikan tersebut sah secara hukum acara dan tidak merugikan kepentingan hukum maupun hak pembelaan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbaikan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah sah dan memenuhi syarat formil maupun materiil perubahan gugatan. Oleh karena itu, perbaikan tersebut dapat diterima dan surat gugatan yang telah diperbaiki itulah yang akan dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa seluruh proses persidangan telah dilaksanakan secara elektronik (*e-Litigasi*) berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya perbaikan surat gugatan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili, baik secara absolut maupun relatif, sebagai prasyarat yuridis sebelum memeriksa lebih lanjut eksepsi dan pokok perkara;

MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT (*ABSOLUTE COMPETENTIE*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan kewenangan absolut Pengadilan Agama Donggala secara *ex officio* dalam bagian pokok perkara ini, mengingat kewenangan absolut merupakan syarat fundamental (*conditio sine qua non*) bagi keabsahan suatu putusan pengadilan yang menyangkut ketertiban umum (*openbare orde*), di mana setiap hakim wajib memastikan yurisdiksinya sebelum memeriksa substansi sengketa lebih lanjut agar putusan yang dihasilkan tidak *non-executable* atau batal demi hukum (*nietig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat, inti sengketa (*core dispute*) dalam perkara *a quo* adalah mengenai pembagian harta peninggalan (*tirkah*) dari Almarhum Manaf Bin Mustawi yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, di mana para pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat) adalah orang-orang yang beragama Islam, serta hubungan hukum yang mendasari sengketa tersebut adalah hubungan kewarisan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Penjelasan pasal tersebut merinci bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa yurisdiksi absolut Pengadilan Agama dalam perkara waris Islam ini bersifat eksklusif dan imperatif, yang tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian para pihak maupun oleh alasan bahwa objek sengketa berupa tanah yang sertifikatnya masih atas nama pihak lain, sepanjang sengketa tersebut muncul dari peristiwa kematian pewaris Muslim. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf b dan c yang mengaitkan definisi pewaris dan ahli waris dengan asas personalitas keislaman, sehingga forum yang tepat (*forum yang berwenang*) untuk menyelesaikan sengketa waris orang Islam hanyalah Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim akan kewenangan absolut ini semakin diperkuat secara faktual dan yuridis dengan adanya bukti berupa Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Donggala Nomor 17/Pdt.G/2025/PNDgl tanggal 02 Juli 2025, yang dalam amarnya secara tegas menyatakan Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang mengadili perkara ini karena pokok sengketanya adalah kewarisan Islam, serta pendirian tersebut telah dikuatkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berdasarkan Putusan Nomor 84/PDT/2025/PT PAL tanggal 28 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa keberadaan putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang menyatakan ketidakwenangannya tersebut (*negative competence*) merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa sengketa ini telah ditolak oleh forum peradilan umum karena alasan yurisdiksi. Oleh karena itu, berdasarkan asas *litis finiri oportet* (agar perselisihan diakhiri) dan asas perlindungan hukum bagi pencari keadilan agar tidak terombang-ambing tanpa forum (*denial of justice*), maka Pengadilan Agama Donggala wajib menerima dan memeriksa perkara ini sebagai satu-satunya institusi peradilan negara yang berwenang secara konstitusional untuk mengadili sengketa waris bagi subjek hukum yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perspektif *ushul fiqh*, penempatan perkara pada forum peradilan yang tepat adalah bagian dari upaya menegakkan keadilan (*iqamat al-'adl*), sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya: "Bagi setiap tempat ada perkataannya (yang tepat), dan bagi setiap peristiwa ada hukumnya (yang sesuai)."

Kaidah ini secara analogis mengisyaratkan bahwa setiap jenis perkara harus diselesaikan di tempat (forum) yang sesuai dengan karakteristik hukumnya. Mengingat perkara ini adalah sengketa waris Islam yang sarat dengan aturan syar'i (*faraidh*), maka forum yang tepat secara syar'i maupun yuridis formal adalah Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, baik ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan (UU Peradilan Agama), asas hukum acara, fakta adanya putusan *inkracht* dari *peradilan* umum yang menolak mengadili, maupun prinsip syariah, Majelis Hakim berkesimpulan bulat bahwa Pengadilan Agama Donggala berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut ini juga membawa konsekuensi yuridis terhadap pilihan hukum (*choice of law*) yang harus diterapkan dalam memutus sengketa *a quo*. Sesuai dengan asas *personalitas keislaman* yang menjadi dasar kompetensi Peradilan Agama, maka hukum materiil yang akan digunakan oleh Majelis Hakim untuk memeriksa, menimbang, dan memutus perkara ini adalah Hukum Kewarisan Islam (*Faraidh*) sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam), serta tidak tunduk pada hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) maupun hukum adat, kecuali sekadar dijadikan bahan pertimbangan sosiologis yang tidak bertentangan dengan syariat;

Menimbang, bahwa penegasan kewenangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) kepada para pihak bahwa forum yang mereka tempuh saat ini adalah forum yang sah dan konstitusional, sehingga putusan yang kelak dijatuhkan memiliki kekuatan eksekutorial yang pasti dan tidak dapat dibatalkan semata-mata karena alasan cacat yurisdiksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan secara *ex officio* bahwa Pengadilan Agama Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan guna mempertimbangkan pokok sengketa (dalil gugatan dan bantahan);

MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI SECARA RELATIF (*RELATIVE COMPETENTIE*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan kewenangan absolut, selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan domisili para pihak dan letak objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang termuat dalam surat gugatan, diketahui bahwa:

1. Penggugat (Sulastri binti Ar. Djanggola) bertempat tinggal di Desa Kalawara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi;
2. Tergugat (Sri Astuti Ningsih) bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sigi (berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, meskipun Kuasa Hukumnya beralamat di Manado);
3. Objek Sengketa berupa harta peninggalan (tanah dan bangunan) secara keseluruhan terletak di Desa Kalawara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa Kabupaten Sigi merupakan wilayah yurisdiksi (*yustisiabel*) yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Agama Donggala, sehingga secara administratif yustisial, Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pembagian daerah hukum peradilan agama pada wilayah setempat, sehingga domisili para pihak dan letak objek sengketa berada dalam jangkauan kompetensi relatif Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa penentuan kewenangan relatif dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 142 ayat (5) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang menganut asas *Forum Rei Sitae*, yaitu apabila gugatan mengenai barang tidak bergerak (*onroerende zaak*)—seperti tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa waris ini—maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam perkara yang diajukan secara elektronik (*e-Court*), domisili elektronik yang telah dipilih oleh Penggugat dan Tergugat (melalui kuasa hukumnya) juga menjadi dasar kompetensi untuk pemanggilan sidang secara daring, namun tidak menghapuskan prinsip dasar kewenangan relatif berdasarkan letak objek sengketa yang bersifat fisik dan tetap;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan letak objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, serta domisili para pihak yang juga berada dalam yurisdiksi yang sama, maka asas *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat) dan asas *Forum Rei Sitae* (gugatan diajukan di tempat objek terletak) dalam perkara ini saling menguatkan kewenangan Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Donggala telah dinyatakan berwenang baik secara absolut maupun secara relatif, maka Majelis Hakim beralih pada tahapan pemeriksaan berikutnya, yaitu menilai eksepsi yang diajukan Tergugat serta tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis yang di dalamnya memuat bantahan terhadap

pokok perkara dan mengajukan Eksepsi-Eksepsi (tangkisan) mengenai syarat kewenangan peradilan dan formil gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan prinsip hukum acara perdata, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutus mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut sebelum memeriksa pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

MENGENAI EKSEPSI LEGAL STANDING PENGGUGAT (KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI AHLI WARIS)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan bahwa Penggugat (SULASTRI BINTI AR. DJANGGOLA) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing / persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan alasan bahwa Penggugat bukanlah istri sah dari Pewaris (Almarhum Manaf Bin Mustawi) dan/atau perkawinan antara Penggugat dan Pewaris tidak tercatat secara sah pada register Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, yang didukung dengan bukti surat berupa Surat Keterangan dari KUA yang menyatakan tidak ditemukannya data perkawinan atas nama Penggugat dan Pewaris, serta adanya Laporan Polisi (STTLP) terkait dugaan pemalsuan identitas/dokumen nikah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan tegas dengan mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri sah Pewaris yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen otentik berupa Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah yang berwenang, dan Penggugat telah hidup bersama dengan Pewaris layaknya suami-istri hingga Pewaris meninggal dunia. Penggugat juga menyanggah dalil Tergugat dengan menyatakan bahwa ketiadaan data pada register KUA dapat disebabkan oleh kelalaian administratif pejabat setempat dan tidak serta-merta membatalkan perkawinan yang telah dikukuhkan dengan

Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) asli, serta menolak anggapan pemalsuan karena belum ada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dokumen tersebut palsu;

Menimbang, bahwa untuk menilai *legal standing* Penggugat dalam perkara kewarisan Islam, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mendefinisikan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu, inti persoalan dalam eksepsi ini adalah menentukan validitas hubungan perkawinan antara Penggugat dan Pewaris sebagai dasar timbulnya hak saling mewaris;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti utama berupa asli Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) 247/33/XII/1992, tertanggal 30 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo. Majelis Hakim menilai bahwa Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) tersebut merupakan Akta Otentik (*authentieke daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 268 RBg, karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (Pegawai Pencatat Nikah), di tempat kedudukannya, dan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagai akta otentik, Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) yang dimiliki Penggugat memiliki daya bukti lahiriah, formil, dan materil. Berdasarkan doktrin hukum acara perdata *Acta Publica Probat Sese*, akta tersebut pada dasarnya membuktikan dirinya sendiri sebagai benar dan sah sampai dibuktikan sebaliknya (*tegenbewijs*). Oleh karena itu, pada dasarnya akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sepanjang tidak ada bukti lawan yang kuat dan meyakinkan yang menegasikan keasliannya maupun kebenaran formilnya; penilaian terhadap ada tidaknya bukti lawan tersebut dilakukan dalam koridor pembuktian perdata, tanpa menjatuhkan penilaian pidana;

Menimbang, bahwa dalam tata tertib beracara, Majelis Hakim mengualifikasikan bukti T.5 (Surat Keterangan KUA) sebagai surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh pejabat instansi yang berwenang (*surat dinas*); Bahwa dokumen tersebut secara hukum memberikan indikasi mengenai adanya ketidaksesuaian data administrasi (*administratieve discrepantie*) antara fisik buku nikah dengan register pencatatan. Meskipun demikian, kedudukan T.5 tersebut bernilai sebagai bukti tandingan (*tegenbewijs*) atau petunjuk yang validitas dan akurasinya harus diuji persesuaiannya dengan alat bukti lain dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karenanya, keberadaan T.5 tersebut tidak dapat secara otomatis meniadakan kekuatan pembuktian P.1 pada tahap eksepsi ini, sepanjang belum dilakukan verifikasi menyeluruh mengenai penyebab perbedaan data tersebut, apakah murni karena ketiadaan peristiwa nikah atau karena kelalaian pengarsipan instansi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pembuktian perdata, suatu akta otentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) bagi para pihak dan pihak ketiga mengenai apa yang termuat di dalamnya. Artinya, akta tersebut harus dianggap benar dan sah secara hukum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (*tegenbewijs*) dengan alat bukti yang dinilai cukup menurut hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa menyikapi adanya ketidaksesuaian data antara bukti **P.1** (Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah) dengan bukti **T.5** (Surat Keterangan KUA) yang menerangkan bahwa data perkawinan tersebut tidak tercatat dalam register, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tahapan eksepsi ini, keberadaan fisik P.1 yang aslinya telah diperlihatkan di persidangan, secara hukum cukup untuk memberikan persangkaan awal (*prima facie evidence*) mengenai status perkawinan Penggugat; Hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa potensi adanya kelalaian administratif (*administrative negligence*), kerusakan arsip, atau kegagalan pencatatan pada buku register induk instansi tidak semestinya serta-merta merugikan kepentingan hukum warga negara yang telah memegang bukti otentik yang diterbitkan pejabat

berwenang, selaras dengan kaidah hukum bahwa "*kelalaian pejabat administrasi tidak boleh menghapuskan hak keperdataan warga negara*"; Adapun mengenai penilaian final terhadap validitas materiil dokumen tersebut di tengah pertentangan data register, hal itu merupakan materi pokok perkara yang harus diuji secara komprehensif dengan mempertimbangkan konteks penerbitan, uji persesuaian data, serta rangkaian alat bukti lain yang relevan, sehingga tidak dapat disimpulkan secara prematur pada tahap ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengedepankan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlindungan terhadap itikad baik pemegang akta otentik. Apabila setiap perbedaan data administrasi internal instansi penerbit (KUA) dapat serta-merta membatalkan akta otentik yang telah beredar di masyarakat tanpa melalui prosedur pengujian formil dan materiil yang ketat, maka akan timbul kekacauan hukum di mana status keperdataan seseorang (perkawinan dan kewarisan) menjadi tidak pasti dan sangat bergantung pada kerapian arsip negara, yang mana hal tersebut bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan realitas sosiologis dan historis administrasi pencatatan nikah di masa lampau, di mana belum terintegrasinya sistem data secara digital seringkali menyebabkan data fisik di kantor KUA rusak, hilang, atau tidak ter-input dengan baik. Ketidadaan data pada register *base* KUA (Arsip Model N) tidak serta-merta menjadikan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) yang dipegang warga negara menjadi palsu, sepanjang Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) tersebut secara fisik asli (terdapat nomor seri, cap, dan tanda tangan pejabat berwenang pada masanya);

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T.5** (Surat Keterangan KUA), Majelis Hakim menilainya sebagai **bukti tandingan (*tegenbewijs*)** yang relevan untuk menunjukkan adanya **konflik data administrasi** antara dokumen fisik yang dipegang Penggugat dengan catatan pada register instansi;

Menimbang, bahwa kendati demikian, keberadaan bukti T.5 tersebut **tidak dapat secara otomatis** meniadakan kekuatan pembuktian bukti **P.1** (Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah) yang secara fisik telah diperlihatkan aslinya di persidangan; Oleh karenanya, validitas kedua bukti yang saling bertentangan tersebut harus diuji dan dinilai secara bersama-sama dengan alat bukti lain untuk memastikan apakah ketidaksesuaian data tersebut murni disebabkan oleh **kesalahan administrasi (*administrative error*)** internal instansi ataukah karena faktor ketidabsahan materiil lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Tergugat yang menyandarkan keberatannya pada adanya **Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP)** terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen nikah, Majelis Hakim berpendirian bahwa secara hukum pembuktian (*bewijsrecht*), dokumen STTLP tersebut pada hakikatnya hanya bernilai sebagai bukti bahwa telah terjadi peristiwa pelaporan secara administratif kepolisian, namun sama sekali belum membuktikan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) mengenai adanya tindak pidana pemalsuan itu sendiri; Bahwa dalam konteks sengketa perdata, keberadaan STTLP tersebut paling jauh hanya dapat dinilai sebagai petunjuk (*aanwijzing*) adanya keberatan dari pihak lawan, namun hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menegasikan atau melumpuhkan kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dari suatu akta otentik yang secara lahiriah tampak sah; Oleh karenanya, merujuk pada ketentuan **Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg**, sepanjang belum terdapat alat bukti perdata lain yang secara valid meruntuhkan keotentikan dokumen tersebut dan/atau belum adanya putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan dokumen tersebut palsu, maka keberadaan STTLP semata tidak memiliki daya ikat hukum (*legally binding*) untuk menggugurkan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat pada tahap eksepsi ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang mendasarkan bantahannya pada adanya Laporan Polisi (STTLP), Majelis Hakim berpendapat

bahwa dokumen STTLP tersebut secara hukum hanya membuktikan fakta administratif bahwa telah dilakukan pelaporan dugaan tindak pidana kepada kepolisian, namun belum membuktikan secara materiil bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut telah terbukti dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), selama belum terdapat putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan dokumen tersebut palsu, maka keberadaan Laporan Polisi *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat menanggukhan hak keperdataan maupun melumpuhkan kekuatan pembuktian akta otentik yang menjadi dasar kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan mandiri untuk menilai keabsahan status perkawinan berdasarkan hukum materiil Islam dan Undang Undang Perkawinan, tanpa harus menggantungkan diri pada proses penyidikan di kepolisian yang ranah dan tujuannya berbeda (*autonomi peradilan*). Kecuali apabila Tergugat menempuh mekanisme hukum yang tepat dalam perkara ini untuk mengajukan tuntutan balik/permohonan/pembuktian khusus yang relevan guna menguji atau menegaskan keabsahan dokumen/relasi perkawinan dimaksud, yang dalam perkara *a quo* tidak tampak dilakukan secara memadai;

Menimbang, bahwa hingga pemeriksaan eksepsi ini berlangsung, Tergugat tidak dapat mengajukan bukti berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan perkawinan Penggugat dan Pewaris, ataupun putusan yang menyatakan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) Penggugat adalah palsu. Dengan demikian, Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) yang dimiliki Penggugat harus tetap diakui keabsahannya sebagai bukti adanya hubungan hukum perkawinan yang sah (*wettig huwelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tahap pemeriksaan eksepsi ini Majelis Hakim menilai Penggugat secara formil telah memenuhi kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak

yang mendalilkan adanya hubungan perkawinan dengan Pewaris, sehingga memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara kewarisan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai tidak adanya kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya ditolak. Adapun mengenai keabsahan materiil status perkawinan, penetapan final komposisi ahli waris, beserta bagian masing-masing, hal tersebut merupakan materi pembuktian yang akan diuji dan dinilai lebih lanjut secara komprehensif dalam pemeriksaan pokok perkara;

MENGENAI EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan mengenai beralasan atau tidaknya dalil eksepsi Tergugat mengenai kekaburan gugatan (*obscuur libel*), Majelis Hakim perlu terlebih dahulu meletakkan pagar yuridis (*judicial framework*) mengenai ruang lingkup pemeriksaan eksepsi tersebut agar tetap berada dalam koridor hukum acara perdata yang berlaku dan sesuai dengan prinsip *secundum allegata et probata* (hakim memutus berdasarkan apa yang didalilkan dan dibuktikan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai eksepsi *obscuur libel* ini secara limitatif hanya pada dalil-dalil keberatan yang secara eksplisit tertulis dan diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya dan Dupliknya, tanpa memperluas atau menambah-nambahi keberatan lain yang tidak pernah didalilkan oleh Tergugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara *a quo*, ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat menyandarkan eksepsi kekaburan gugatan (*obscuur libel*) ini pada 2 (dua) konstruksi dalil pokok semata, yaitu:

1. Mengenai Kualifikasi Gugatan (*Verwarring*): Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena di satu sisi mendalilkan sengketa pembagian harta waris, namun

substansinya dianggap mencampuradukkan dengan sengketa kepemilikan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi kewenangan Peradilan Umum;

2. Mengenai Ketidakjelasan Subjek (*Error in Persona*): Bahwa Tergugat mendalilkan adanya pertentangan narasi di mana Penggugat dalam Posita angka 8 mendalilkan Tergugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris dari Almarhum Manaf Bin Mustawi, namun secara paradoksal tetap menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang menurut Tergugat diklasifikasikan sebagai kekaburan subjek atau ketidakjelasan kapasitas pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis merekonstruksi dalil eksepsi Tergugat tersebut secara presisi sebagaimana termuat dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Perihal gugatan *a quo* adalah mengenai Pembagian Harta Waris yang disertai permohonan penetapan Penggugat sebagai ahli waris;
- Bahwa namun demikian, Penggugat dalam posita angka 8 (delapan) mendalilkan bahwa Tergugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris dari almarhum Manaf bin Mustawi, akan tetapi Penggugat menarik Ibu Sri Astuti Ningsih sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa konstruksi tersebut membuat gugatan tidak jelas atau kabur, apakah gugatan *a quo* adalah murni sengketa waris ataukah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Tergugat memohon agar gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat mengenai kekaburan gugatan tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya menolak dalil Tergugat dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat secara jelas dan tegas menyangkut penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan Islam, yang sepenuhnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama;
- Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan sengketa ini adalah ranah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri adalah tidak beralasan, mengingat fakta hukum bahwa Tergugat sebelumnya telah mengajukan gugatan PMH terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Donggala (Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2025/PN/Dgl), namun gugatan Tergugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa waris orang Islam;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut bahkan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam perkara banding Nomor 84/PDT/2025/PT PAL yang diputus tanggal 28 Agustus 2025;
- Bahwa dengan demikian, Penggugat berpendirian bahwa gugatan *a quo* sudah terang dan jelas kewenangannya, sehingga eksepsi *obscuur libel* Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menetapkan parameter hukum *obscuur libel* dan menilai isu (1) mengenai *verwarring* waris vs kepemilikan/PMH.

PARAMETER HUKUM DAN ANALISIS ISU KEKABURAN KONSTRUKSI GUGATAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meletakkan parameter hukum sebagai pisau analisis untuk menguji kebenaran dalil eksepsi Tergugat, dengan terlebih dahulu mendudukkan hakikat dari *Obscuur Libel* dalam sistem hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur atau gelap (*obscur libel*) apabila formulasi dalil-dalil posita (*fundamentum petendi*) maupun tuntutan (*petitum*) disusun sedemikian rupa tidak jelasnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai apa yang sebenarnya disengketakan atau apa yang sebenarnya diminta oleh Penggugat. Kekaburan tersebut secara operasional yuridis dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator utama, yaitu: (1) Apakah ketidakjelasan tersebut secara nyata menghalangi Tergugat untuk menyusun pembelaan diri atau jawaban yang efektif (*prejudice to the defense*), dan/atau (2) Apakah ketidakjelasan tersebut berpotensi menyebabkan putusan hakim kelak menjadi *ilusioner* atau tidak dapat dieksekusi (*non-executable*);

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, dalil-dalil gugatan tidak harus sempurna secara literatur akademis, namun harus memenuhi syarat *duidelijk* (terang) mengenai hubungan hukum dan objek sengketa. Selama maksud dan tujuan gugatan dapat dipahami secara logika hukum oleh pihak lawan dan Hakim, maka cacat redaksional minor tidak serta-merta menjadikan gugatan batal atau tidak dapat diterima, demi menjunjung asas *access to justice* dan menghindari formalisme yang berlebihan yang dapat mencederai keadilan substantif;

Menimbang, bahwa berdasarkan parameter tersebut, Majelis Hakim beralih memeriksa dalil eksepsi Tergugat pada poin (1), yaitu mengenai tuduhan adanya percampuran atau kebingungan (*verwarring*) konstruksi gugatan antara sengketa Kewarisan dengan sengketa Kepemilikan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur karena di satu sisi meminta penetapan ahli waris dan pembagian harta (*verdeling van de boedel*), namun di sisi lain mempersoalkan keabsahan Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tercatat atas nama Tergugat, yang menurut Tergugat merupakan ranah gugatan pembatalan perbuatan hukum atau sengketa hak milik murni di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membedah anatomi gugatan Penggugat, khususnya pada bagian Posita dan Petitum, terlihat jelas bahwa *causa proxima* atau sebab terdekat dari diajukannya gugatan ini adalah adanya kematian Pewaris (Manaf Bin Mustawi) yang meninggalkan sejumlah harta (*tirkah*), namun harta tersebut dikuasai oleh Tergugat berdasarkan klaim hibah dan sertifikat. Konstruksi yang dibangun Penggugat adalah menempatkan objek sengketa sebagai "Harta Warisan yang belum dibagi" (*boedel waris*), yang mana status hukumnya terhalang oleh adanya perbuatan hukum hibah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Agama, khususnya dalam sengketa kewarisan Islam, penyelesaian sengketa kepemilikan atau sengketa perbuatan hukum yang melekat pada harta warisan adalah merupakan kewenangan yang inheren (menyatu) dengan sengketa waris itu sendiri. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa untuk dapat membagi harta warisan secara adil dan *syar'i*, Majelis Hakim harus terlebih dahulu memastikan status hukum harta tersebut (bersih dari sengketa hak). Oleh karena itu, tuntutan Penggugat yang memohon agar Akta Hibah dan Sertifikat atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah atau batal, bukanlah merupakan gugatan PMH yang berdiri sendiri, melainkan berkedudukan sebagai tuntutan ikutan atau pelengkap (*petitum accesoir*) yang bersifat mutlak (*conditio sine qua non*) untuk memulihkan keadaan objek sengketa kembali menjadi *boedel waris* yang siap dibagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak terdapat pencampuradukan yang membingungkan dalam gugatan *a quo*. Posisi sengketa sangat terang: Penggugat mengklaim sebagai ahli waris yang berhak atas bagian harta, sedangkan Tergugat mengklaim sebagai pemilik berdasarkan hibah. Pertentangan dalil ini justru memperjelas titik sengketa (*point of dispute*) yang harus diperiksa pembuktiannya, dan bukan merupakan kekaburan format gugatan. Penggugat telah menguraikan peristiwa hukum kematian pewaris, hubungan nasab, keberadaan harta, dan tindakan penguasaan sepihak oleh

Tergugat secara kronologis, sehingga Tergugat memiliki kesempatan yang cukup dan memadai untuk membantah dalil tersebut—misalnya dengan membuktikan keabsahan hibahnya—tanpa terhalang oleh ketidakjelasan konstruksi gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sementara bahwa dalil eksepsi Tergugat pada poin (1) mengenai kekaburan akibat percampuran sengketa waris dan kepemilikan adalah tidak beralasan hukum, karena konstruksi gugatan Penggugat tetap berada dalam koridor kewarisan dengan tuntutan pembatalan sertifikat sebagai upaya aksesoris pemulihan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menilai isu (2) *error in persona* serta indikator prejudice to the defense;

MENGENAI ERROR IN PERSONA DAN KONKLUSI EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim beralih menilai isu krusial kedua yang menjadi landasan eksepsi Tergugat, yaitu mengenai adanya dugaan kekaburan subjek (*error in persona*) atau ketidakjelasan kapasitas pihak yang digugat, yang didasarkan pada argumentasi bahwa Penggugat dalam Posita angka 8 mendalilkan Tergugat bukan merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Manaf Bin Mustawi, namun secara paradoksal tetap menarik Tergugat sebagai pihak lawan dalam perkara kewarisan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan kembali prinsip dasar dalam hukum acara perdata, khususnya dalam sengketa kewarisan, bahwa penentuan siapa yang ditarik sebagai Tergugat tidak semata-mata didasarkan pada pengakuan status keahliwarisan oleh Penggugat, melainkan didasarkan pada hubungan hukum faktual (*feitelijke rechtsbetrekking*) antara pihak tersebut dengan objek sengketa (*objectum litis*) atau dengan harta peninggalan (*boedel waris*) yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa dalam konstruksi gugatan Penggugat, meskipun Tergugat didalilkan tidak memiliki hubungan nasab atau status sebagai ahli waris (non-ahli waris), namun secara faktual Tergugat didalilkan sebagai pihak yang saat ini menguasai fisik objek sengketa, namanya tercatat dalam sertifikat hak milik, dan menolak menyerahkan atau membagi objek tersebut kepada Penggugat. Dengan demikian, kedudukan Tergugat adalah sebagai pemegang atau penguasa objek yang diklaim sebagai harta warisan (*tirkah*). Dalam logika hukum acara, demi efektivitas penyelesaian sengketa secara tuntas (*final and binding*) dan mengikat para pihak (*inter partes*), maka pihak yang menguasai objek sengketa—terlepas apakah ia ahli waris atau pihak ketiga—adalah pihak yang mutlak harus ditarik (wajib digugat) ke muka persidangan. Justru apabila Penggugat tidak menarik Tergugat yang secara nyata menguasai objek, maka gugatan tersebut akan menjadi cacat formil karena kurang pihak (*pluris litis consortium*) atau putusan kelak menjadi tidak dapat dieksekusi (*non-executable*);

Menimbang, bahwa persoalan apakah Tergugat benar-benar bukan ahli waris atau sebaliknya adalah ahli waris yang sah, bukanlah ranah eksepsi formil mengenai kejelasan gugatan, melainkan merupakan materi pokok perkara (*bodem geschil*) yang menyangkut pembuktian dalil (*bewijsvoering*). Dalil Penggugat yang menyatakan "Tergugat bukan ahli waris" namun "menguasai harta waris" adalah sebuah konstruksi posita yang logis dan terang (*duidelijk*), yang bermakna bahwa Tergugat digugat dalam kapasitasnya sebagai pihak yang menguasai harta peninggalan secara melawan hak (*wederrechtelijk*) menurut versi Penggugat. Oleh karena itu, penarikan Tergugat dalam perkara ini tidak menimbulkan kekaburan subjek atau *error in persona*, melainkan sudah tepat sasaran (*persona standi in judicio*) sesuai dengan fakta penguasaan objek yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah menilai kedua isu pokok kekaburan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya menerapkan uji indikator kerugian hak membela diri (*prejudice to the defense*) sebagai saringan terakhir untuk menentukan derajat

kekaburan suatu gugatan. Sebagaimana doktrin hukum acara perdata modern yang mengedepankan keadilan substantif, suatu gugatan baru dapat dinyatakan *obscuur libel* apabila ketidakjelasanannya sedemikian rupa parah sehingga menyebabkan Tergugat tidak dapat memahami inti gugatan dan kehilangan kesempatan untuk menyusun pembelaan yang efektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas perkara, khususnya mencermati muatan Jawaban Tergugat tertanggal 09 Desember 2025 pada bagian "Dalam Pokok Perkara", Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Tergugat ternyata mampu merespons seluruh dalil Penggugat secara rinci, sistematis, dan dialektis. Tergugat mampu membantah dalil status keahliwarisan dengan mengklaim dirinya sebagai anak kandung, mampu membantah status harta dengan mendalilkan adanya hibah, serta mampu mengajukan bukti-bukti tandingan (*tegenbewijs*). Kemampuan Tergugat untuk menjawab pokok sengketa secara substansial ini membuktikan secara nyata bahwa gugatan Penggugat, terlepas dari segala kekurangan redaksionalnya, telah cukup terang dan dapat dimengerti (*begrijpelijk*) maksud dan tujuannya oleh Tergugat. Dengan demikian, unsur "kerugian dalam pembelaan diri" tidak terbukti, dan karenanya dalil *obscuur libel* kehilangan relevansi yuridisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menemukan bahwa: (1) Tidak terdapat pencampuraduan yang membingungkan antara sengketa waris dan kepemilikan, mengingat tuntutan pembatalan sertifikat berkedudukan sebagai aksesori dari pemulihan *boedel* waris; (2) Penarikan Tergugat sebagai pihak adalah tepat dan beralasan hukum, karena Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang menguasai objek sengketa terlepas dari status keahliwarisannya; dan (3) Tergugat secara faktual terbukti tidak mengalami hambatan dalam memahami gugatan serta mampu menyusun pembelaan diri secara runut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) adalah

tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi *a quo* harus dinyatakan **ditolak seluruhnya**;

KESIMPULAN MENGENAI EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seksama dan mendalam seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan menarik simpul kesimpulan hukum sebagai berikut:

1. Terhadap Eksepsi *Legal Standing (Persona Standi in Judicio)*:

Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tahap pemeriksaan eksepsi ini, Penggugat dinilai memiliki dasar kedudukan hukum (*legal standing*) yang cukup untuk mengajukan gugatan, berdasarkan penguasaan fisik Kutipan Akta Nikah yang secara formil memberikan persangkaan awal mengenai statusnya, sedangkan pengujian mengenai validitas materiil maupun keabsahan status ahli waris tersebut akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara. Kedudukan hukum tersebut tidak dapat digugurkan hanya oleh bukti administratif berupa Surat Keterangan KUA tentang tidak ditemukannya data pada register serta adanya Laporan Polisi yang pada dirinya sendiri belum menegaskan kekuatan pembuktian akta otentik, sehingga Penggugat secara formil berwenang untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

2. Terhadap Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*):

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah terang dan jelas (*duidelijk*), dengan pertimbangan bahwa:

- Tidak terdapat percampuran sengketa (*Verwarring*): Konstruksi gugatan tetap berada dalam koridor kewarisan (*tirkah*), di mana tuntutan pembatalan Akta Hibah/Sertifikat berkedudukan sebagai tuntutan ikutan (*accessoir*) untuk memulihkan harta waris, bukan gugatan PMH yang berdiri sendiri;

- Tidak terdapat kekaburan subjek (*Error in Persona*): Penarikan Tergugat sebagai pihak adalah tepat dan beralasan hukum karena faktanya Tergugat menguasai objek sengketa, terlepas dari statusnya sebagai ahli waris atau bukan;
- Tidak terdapat kerugian pembelaan (*No Prejudice to the Defense*): Tergugat terbukti mampu memahami inti gugatan dan menyusun jawaban secara rinci, sehingga dalil kekaburan gugatan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Eksepsi Tergugat—baik mengenai *Legal Standing* maupun *Obscuur Libel*—tidak cukup beralasan hukum untuk menghentikan pemeriksaan perkara pada tahap permulaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Eksepsi Tergugat harus dinyatakan DITOLAK SELURUHNYA. Namun demikian, Majelis Hakim memberi penegasan bahwa penolakan eksepsi ini semata-mata bersifat prosedural dan tidak dapat dimaknai sebagai pengesahan materiil terhadap status perkawinan atau keahliwarisan Penggugat saat ini, yang mana validitas sesungguhnya akan dinilai dan diputus secara final berdasarkan rangkaian pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa penolakan terhadap eksepsi-eksepsi formalitas tersebut merupakan manifestasi dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, serta prinsip keadilan substantif yang menghendaki agar penyelesaian sengketa tidak terhalang oleh cacat redaksional yang tidak prinsipil, selama hak membela diri Tergugat tetap terjamin. Oleh karena itu, mempertahankan gugatan untuk diperiksa kebenaran materiilnya adalah tindakan yang paling tepat demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk melanjutkan persidangan dengan memeriksa Pokok Perkara (*Bodem Geschil*);

Dalam Pokok Perkara

ANALISIS MENDALAM TERHADAP PROSES JAWAB-MENJAWAB (SINTESIS DALIL DAN BANTAHAN)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara saksama rangkaian proses jawab-menjawab di persidangan, mulai dari Surat Gugatan Penggugat, Jawaban dan Eksepsi Tergugat, Replik Penggugat, hingga Duplik Tergugat serta Kesimpulan para pihak, Majelis Hakim akan melakukan pemetaan yuridis terhadap fakta-fakta yang muncul guna menemukan titik sengketa yang sesungguhnya (*point of dispute*) secara proporsional sesuai dengan kaidah hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam rangka penyederhanaan sengketa dan efektivitas persidangan, Majelis Hakim membagi fakta-fakta yang muncul dalam proses jawab-menjawab ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Mengenai Fakta yang Diakui Secara Tegas (*Admissions*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat yang dipertegas kembali dalam Duplik dan Kesimpulannya, ditemukan fakta-fakta yang dalam proses jawab-menjawab tidak diperselisihkan secara tegas oleh Tergugat, yaitu:

- Bahwa Pewaris bernama Manaf bin Mustawi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2022 di Desa Kalawara;
- Bahwa terdapat objek sengketa berupa (i) tanah dan bangunan tempat usaha gilingan padi (SHM Nomor 309/Kalawara) dan (ii) tanah sawah (SHM Nomor 00071/Kalawara), yang dalam jawab-menjawab tidak diperdebatkan mengenai keberadaan objeknya, melainkan diperdebatkan mengenai status serta dasar haknya, sementara keadaan sertifikat atas kedua objek dimaksud yang saat ini tercatat atas nama Tergugat juga dijadikan dasar dalil oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta proses persidangan sebagaimana terungkap dalam riwayat perkara yang dikemukakan para pihak, Pengadilan Negeri sebelumnya telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, yang mana putusan tersebut selanjutnya telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan lingkungan Peradilan Umum yang menyatakan ketidakwenangan absolut (*absolute incompetentie*) tersebut, maka demi kepastian hukum dan terselenggaranya pemeriksaan pokok sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama sebagai lingkungan peradilan yang memiliki yurisdiksi atas sengketa kewarisan bagi subjek hukum beragama Islam secara hukum berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang tidak diperselisihkan secara tegas tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 1925 KUHPerdara, fakta yang telah disepakati di muka persidangan ataupun yang secara nyata tidak dibantah secara substansial dalam proses jawab-menjawab dapat diperlakukan sebagai fakta yang tidak menjadi titik sengketa (*non probandum*), sepanjang tidak terdapat alasan hukum untuk menyimpang dari konsekuensi tersebut;

2. Mengenai Fakta yang Diakui dengan Klausul / Bersyarat (*Qualified Admission*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan adanya pengakuan bersyarat dari pihak Tergugat, terutama mengenai penguasaan objek sengketa berupa tanah dan bangunan. Tergugat mengakui secara nyata menguasai objek tersebut, namun disertai klausul atau alasan hukum tambahan (*rechtsgrond*) bahwa penguasaan tersebut bukan didasarkan atas status harta warisan yang belum dibagi, melainkan karena harta tersebut telah dihibahkan oleh Almarhum Manaf Bin Mustawi kepada Tergugat semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, pengakuan bersyarat semacam ini (*geclausuleerde bekenenis*) tidak dapat dipecah-pecah (*on splitsbare bekenenis*) sesuai prinsip Pasal 1924 KUHPerdata, karena inti perbedaan pendapat para pihak dalam jawab-menjawab justru terletak pada benar tidaknya dalil hibah yang diajukan Tergugat, cakupan objek yang dinyatakan terhibah, serta akibat hukumnya terhadap klaim Penggugat atas objek sengketa;

3. Mengenai Fakta yang Dibantah Secara Tegas (*Denial*) dan Menjadi Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa terdapat bantahan yang bersifat fundamental dari Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat, dan sebaliknya bantahan Penggugat terhadap status Tergugat, yang meliputi:

- **Isu Status Perkawinan:** Tergugat membantah kedudukan Penggugat sebagai istri sah dari Almarhum Manaf Bin Mustawi, dengan mendalilkan ketiadaan data pernikahan di KUA;
- **Isu Status Anak/Nasab:** Penggugat membantah kedudukan Tergugat sebagai ahli waris sah, dengan mendalilkan ketiadaan bukti pernikahan sah orang tua Tergugat, sehingga Tergugat dianggap sebagai pihak luar yang tidak berhak mewarisi;
- **Isu Status Harta:** Tergugat membantah bahwa objek sengketa adalah Harta Bersama (*Gono-Gini*), melainkan harta milik pribadi Pewaris yang telah dihibahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang saling dibantah secara tegas ini, Majelis Hakim mencatatnya sebagai pokok sengketa yang menjadi pusat perbedaan pendapat para pihak dalam rangkaian jawab-menjawab;

4. Mengenai Fakta yang Dijawab secara Referte (Diserahkan pada Kebijaksanaan Majelis)

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan Tergugat terdapat pernyataan yang pada pokoknya tidak menguraikan kembali substansi Gugatan, Eksepsi/Jawaban, Replik, maupun Duplik, dengan alasan seluruhnya telah termuat dalam berkas perkara, sehingga pada bagian tersebut Tergugat melakukan jawaban secara *referte* (perujukan) terhadap dokumen-dokumen jawab-menjawab sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban *referte* tidak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap dalil lawan, melainkan semata perujukan administratif atas dokumen yang sudah ada, sehingga sikap Tergugat terhadap substansi tetap harus dipahami dari bantahan dan dalil yang telah dikemukakan dalam Jawaban dan Dupliknya;

5. Identifikasi Inti Sengketa (*The Core of The Dispute*)

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis mendalam terhadap proses jawab-menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim mengidentifikasi bahwa isu hukum yang benar-benar menjadi inti persengketaan adalah:

1. Apakah Penggugat adalah istri sah Almarhum Manaf bin Mustawi yang berhak menjadi ahli waris?
2. Apakah Tergugat terbukti secara hukum sebagai anak yang berhak memperoleh konsekuensi keperdataan tertentu dari Pewaris menurut hukum yang berlaku dalam perkara *a quo*, ataukah tidak terbukti sehingga tidak dapat ditempatkan sebagai pihak yang berhak atas *boedel waris*?
3. Apakah objek sengketa merupakan Harta Bersama atau Harta Bawaan, dan apakah peralihan hak (hibah) kepada Tergugat sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa menyikapi dalil mengenai kedudukan Tergugat sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai pijakan awal. Bahwa agar persoalan dalam perkara *a quo* tidak semata-mata berhenti pada label formal status perkawinan, Majelis Hakim menetapkan parameter uji materiil yang meliputi: (1) ada

tidaknya pembuktian yang sah mengenai hubungan biologis, (2) kedudukan dan ketetapan nasab menurut pedoman Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta (3) batasan konsekuensi hubungan keperdataan anak tersebut khususnya dalam ruang lingkup kewarisan Islam. Adapun pengujian atas rangkaian parameter tersebut beserta kesimpulan hukumnya, secara komprehensif akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian penilaian materiil pokok perkara selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pemetaan beban pembuktian di atas, Majelis Hakim akan melanjutkan pada tahap penilaian alat bukti guna menguji kebenaran materiil dari dalil-dalil yang disengketakan tersebut;

PENETAPAN POKOK SENGKETA (*VASTSTELLING VAN GESCHILPUNTEN*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara saksama seluruh rangkaian dalil dalam Surat Gugatan Penggugat, Jawaban dan Eksepsi Tergugat, Replik Penggugat, serta Duplik Tergugat, maka sampailah tahapan pemeriksaan pada penentuan pokok sengketa yang sesungguhnya (*points of dispute*). Tahapan ini bertujuan untuk menajamkan isu hukum (*sharpening the issues*) agar proses pembuktian dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terarah pada hal-hal yang relevan untuk dibuktikan, serta mengesampingkan hal-hal yang tidak substansial atau yang telah diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemetaan terhadap dalil-dalil yang saling bertentangan (*contrary arguments*) tersebut, Majelis Hakim menilai konstruksi sengketa ini terbagi menjadi dua dimensi utama, yaitu sengketa mengenai **subjek hukum** (status ahli waris) dan sengketa mengenai **objek hukum** (status harta dan perbuatan hukum atas harta tersebut);

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum, perselisihan mengerucut pada keabsahan kedudukan Penggugat sebagai istri sah Pewaris yang berimplikasi pada hak warisnya, serta kedudukan Tergugat sebagai anak kandung yang berhak menerima waris. Sedangkan mengenai objek hukum,

perselisihan berpusat pada kualifikasi harta sengketa; apakah harta tersebut murni harta peninggalan (*tirkah*) yang belum dibagi, atauakah telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat melalui mekanisme hibah dan/atau peralihan hak lainnya semasa Pewaris hidup, yang dibuktikan dengan adanya proses balik nama sertifikat. Validitas peralihan hak inilah yang menjadi *batu uji* apakah penguasaan objek oleh Tergugat saat ini sah menurut hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) / penguasaan tanpa hak yang merugikan ahli waris lain;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pembuktian, Majelis Hakim merumuskan isu-isu pokok (*core issues*) yang harus dibuktikan oleh para pihak adalah sebagai berikut:

1. Tentang Terbukanya Warisan: Apakah benar Pewaris (Alm. Manaf bin Mustawi) telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan?
2. Tentang Ahli Waris (*Erfgenamen*): Siapa sajakah ahli waris yang sah (*mustahik* waris) dari Pewaris menurut hukum Islam? Secara spesifik, apakah Penggugat terbukti sebagai istri sah Pewaris dan apakah Tergugat terbukti sebagai anak kandung Pewaris yang memiliki hubungan nasab yang sah?
3. Tentang Harta Peninggalan (*Tirkah*): Apakah objek sengketa berupa tanah dan bangunan sebagaimana didalilkan Penggugat adalah harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi, atauakah harta tersebut telah menjadi milik pribadi Tergugat melalui hibah atau peralihan hak lainnya yang sah secara hukum Islam maupun hukum positif?
4. Tentang Keabsahan Perbuatan Hukum: Apakah proses balik nama sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat didasarkan pada alas hak yang sah dan halal, atauakah mengandung cacat hukum atau berpotensi tidak sah/dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sepanjang terbukti bahwa alas hak peralihan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil hibah,

atau melanggar ketentuan hukum mengenai harta bersama maupun hak ahli waris lainnya?

5. Tentang Pembagian Waris: Apabila terbukti objek sengketa adalah harta warisan, bagaimanakah penetapan bagian masing-masing ahli waris (*porsi*) menurut hukum *Faraidh* dan bagaimana pelaksanaan pembagian atau eksekusinya?

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan isu pokok tersebut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian (*bewijsvoering*) untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak mengajukan alat-alat bukti guna mendukung dalilnya masing-masing sesuai beban pembuktian yang berlaku;

PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL PEMBUKTIAN DAN DISTRIBUSI BEBAN PEMBUKTIAN (*VERDEELING VAN BEWIJSLAST*)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memasuki ranah pemeriksaan fisik alat bukti (*bewijsvoering*) yang diajukan oleh para pihak, adalah merupakan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) bagi Majelis Hakim untuk terlebih dahulu menetapkan pondasi yuridis mengenai prinsip-prinsip pembuktian dan distribusi beban pembuktian. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa proses penemuan kebenaran dalam perkara *a quo* berjalan di atas rel hukum acara yang benar, menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*), serta memenuhi rasa keadilan (*gerechtigheid*) dengan menempatkan para pihak pada kedudukan yang setara (*equality of arms*);

Menimbang, bahwa meskipun hukum pembuktian dalam perkara perdata pada dasarnya bertujuan mencari kebenaran formil (*formele waarheid*) berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam **Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUHPerdata**, namun mengingat perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhshiyah*) yang bersinggungan dengan ketertiban umum dan kemaslahatan, maka sesuai dengan jiwa **Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** tentang

Peradilan Agama, Majelis Hakim tidak boleh bersikap pasif semata, melainkan berkewajiban menerapkan prinsip **hakim aktif (*actieve rechter*)** guna mencegah terjadinya penyelundupan hukum serta melindungi hak-hak subjek hukum yang rentan; oleh karena itu, penilaian terhadap kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dilakukan secara seksama dengan memperhatikan persesuaian antara satu bukti dengan bukti lainnya (*concordantie*) guna membangun keyakinan Hakim (*judicial conviction*) yang objektif dan rasional mengenai fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa azas cardinal dalam hukum pembuktian perdata sebagaimana termaktub dalam Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) meletakkan kaidah universal: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.*" Prinsip ini dikenal dengan adagium *Actori Incumbit Probatio*, yang selaras dengan kaidah *fiqh* yang disepakati ulama (*muttafaq 'alaih*):

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "*Beban pembuktian (bayyinah) wajib dipikul oleh pihak yang menggugat/mendakwa, dan sumpah bagi pihak yang mengingkari/membantah.*"

Menimbang, bahwa interpretasi terhadap pasal dan kaidah tersebut tidak boleh dilakukan secara parsial. Berdasarkan doktrin hukum acara perdata (sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.), beban pembuktian tidak boleh dibebankan secara berat sebelah yang mengakibatkan satu pihak mustahil untuk memenuhinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim memetakan beban pembuktian dalam perkara *a quo* berdasarkan klasifikasi respons para pihak sebagai berikut:

A. Terhadap Fakta yang Dibantah (*Betwiste Feiten*)

Bahwa esensi dari kewajiban pembuktian hanya berlaku bagi fakta-fakta yang disengketakan. Dalam perkara ini, dalil Penggugat mengenai status pernikahan dengan Pewaris dan status objek sebagai harta bersama/waris telah dibantah oleh Tergugat. Maka, konsekuensi hukumnya adalah beban pembuktian *primer* berada pada Penggugat. Penggugat wajib menghadirkan bukti positif (*positieve feiten*) untuk mendukung dalilnya. Tergugat, yang mengajukan bantahan negatif (*negative denial*), pada prinsipnya tidak dibebani untuk membuktikan "ketiadaan" (*negativa non sunt probanda*), kecuali jika Tergugat mengajukan dalil sangkalan yang bersifat positif (misalnya: mendalilkan Penggugat adalah istri orang lain, bukan istri Pewaris);

B. Terhadap Fakta yang Diakui (*Erkende Feiten*)

Bahwa hukum acara perdata memandang pengakuan (*bekentenis/aveu*) di muka persidangan sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat, dan memaksa (*volledig, bindend, en dwingend bewijskracht*), sehingga terhadap fakta-fakta yang dalam proses jawab-menjawab tidak diperselisihkan secara tegas oleh Tergugat seperti fakta kematian Pewaris, keberadaan serta identitas umum objek sengketa, dan fakta penguasaan fisik objek maka fakta tersebut pada dasarnya dapat diperlakukan sebagai fakta yang tidak menjadi titik sengketa (*non probandum*) sejalan dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan, namun demikian, daya ikat pengakuan atau titik temu tersebut baru dapat diperlakukan sebagai dasar penetapan fakta sepanjang pengakuan itu jelas, konsisten, tidak bertentangan dengan hukum, serta tidak berpotensi merugikan pihak lain yang berkepentingan, oleh karenanya, khusus dalam perkara kewarisan, Majelis Hakim tetap berwenang meminta konfirmasi atau pembuktian minimal apabila diperlukan untuk mencegah kolusi, rekayasa, atau penyelundupan hukum, agar putusan yang dijatuhkan tetap adil dan dapat dipertanggungjawabkan;

C. Terhadap Pengakuan dengan Klausul/Kualifikasi (*Gequalificeerde Bekentenis*)

Bahwa Majelis Hakim memberikan perhatian khusus (*special attention*) terhadap konstruksi jawaban Tergugat yang mengakui asal-usul objek sengketa berasal dari Pewaris, namun menambahkan klausul/syarat bahwa objek tersebut telah beralih haknya menjadi milik Tergugat melalui hibah/jual beli dan telah dibalik nama.

Terhadap konstruksi ini, Majelis Hakim menerapkan doktrin pengakuan yang pada dasarnya tidak dapat dipisah-pisahkan (*onsplitsbaar aveu*) dalam hukum acara perdata. Namun, doktrin tersebut memiliki pengecualian penting, yaitu apabila klausul atau keterangan tambahan dari Tergugat bukan sekadar bagian yang melekat pada pengakuan, melainkan merupakan dalil pembebasan (*liberatoire verweer*) atau pengajuan peristiwa hukum baru yang secara logis berdiri sendiri—misalnya dalil adanya hibah/jual beli yang terjadi kemudian—maka terhadap bagian tambahan tersebut berlaku konsekuensi pergeseran beban pembuktian sesuai prinsip pembuktian perdata.

Sesuai asas *Reus in excipiendo fit actor* (Tergugat yang mengajukan eksepsi/dalil baru, dalam hal itu berkedudukan sebagai Penggugat), maka Tergugatlah yang wajib membuktikan keabsahan peristiwa hibah atau jual beli tersebut. Logika hukumnya adalah: asal-usul barang (milik Pewaris) sudah diakui, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi oleh Penggugat. Yang menjadi sengketa sekarang adalah "peristiwa peralihan hak"-nya. Siapa yang mendalilkan peralihan, dialah yang harus membuktikan. Jika Tergugat gagal membuktikan validitas peralihan hak tersebut, maka demi hukum status objek sengketa kembali pada keadaan semula, yaitu sebagai harta peninggalan Pewaris;

D. Terhadap Sikap Diam atau Referte

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dijawab dengan *referte* (menyerahkan pada kebijaksanaan hakim), termasuk pernyataan dalam

kesimpulan yang pada pokoknya merujuk pada dokumen-dokumen yang telah diajukan sebelumnya (tidak diuraikan kembali karena telah ada dalam berkas perkara), atau terhadap dalil yang tidak dibantah sama sekali (diam), Majelis Hakim berpegang pada prinsip kehati-hatian. Meskipun secara formil sikap diam dapat dimaknai sebagai pengakuan diam-diam (*stiluigende erkentenis*), namun dalam perkara waris yang menyangkut nasab dan tirkah (yang berdimensi publik/syar'i), Hakim bersifat aktif (*actief rechter*). Hakim tidak akan serta merta memutus hanya berdasarkan sikap diam atau referte semata tanpa didukung minimal satu alat bukti lain (*begin van bewijs*) atau persangkaan hakim, guna mencegah terjadinya penyelundupan hukum atau kolusi antar pihak untuk menguasai hak ahli waris lain yang mungkin tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan pembuktian nanti, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi langsung (*rechtstreeks*) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa khusus mengenai bukti tertulis berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang mungkin diajukan Tergugat sebagai bukti kepemilikan, Majelis Hakim menegaskan pandangan doktrinal bahwa sertifikat tanah adalah bukti hak yang kuat (*sterk bewijs*), namun bukan bukti mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam ranah keperdataan, apabila terbukti bahwa dasar perolehan hak (*rechtstitel*) atau kausa penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum—misalnya hibah atau peralihan hak tanpa persetujuan pihak yang menurut hukum berhak memberi persetujuan (seperti pasangan dalam harta bersama) atau yang melanggar hak bagian ahli waris menurut ketentuan syariat—maka kekuatan pembuktian sertifikat tersebut dapat dilumpuhkan. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pengadilan bertugas memeriksa kebenaran materiil di balik prosedur formal administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian komprehensif di atas dan dikaitkan dengan peta sengketa dalam perkara Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Dgl, Majelis Hakim menetapkan konklusi beban pembuktian sebagai berikut:

1. Penggugat Memikul Beban Pembuktian Utama: Untuk membuktikan dalil positif adanya hubungan perkawinan yang sah antara dirinya dengan Pewaris, serta membuktikan bahwa objek sengketa pada mulanya adalah milik Pewaris;
2. Tergugat Memikul Beban Pembuktian Kebalikan (*Tegenbewijs*): Khusus untuk membuktikan dalil sangkalannya (dalil pembebasan) bahwa objek sengketa telah beralih hak secara sah melalui hibah atau jual beli sebelum Pewaris meninggal dunia. Kegagalan Tergugat dalam membuktikan dalil ini akan mengakibatkan gugurnya klaim kepemilikan pribadi Tergugat;
3. Standar Pembuktian: Majelis Hakim akan memutus berdasarkan persesuaian antara alat bukti surat, persangkaan/petunjuk, serta fakta persidangan yang relevan yang mencapai derajat keyakinan hakim (*rechterlijke overtuiging*) akan kebenaran peristiwa yang dipersengketakan, bukan sekadar kebenaran formal di atas kertas;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada peta beban pembuktian tersebut, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan dengan meneliti satu demi satu alat bukti yang diajukan para pihak secara hierarkis dan sistematis.

KLASIFIKASI DAN KAIDAH PENILAIAN ALAT BUKTI (BEOORDELING VAN HET BEWIJS)

Menimbang, bahwa dalam upaya menggali kebenaran yang sesungguhnya atas perkara *a quo*, Majelis Hakim terikat pada disiplin hukum pembuktian yang mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah (*legitimate evidence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUHPerdara, yang meliputi: (1) Bukti Surat, (2) Bukti Saksi, (3) Persangkaan, (4) Pengakuan, dan (5) Sumpah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan menerapkan kaidah penilaian alat bukti tersebut secara proporsional sesuai relevansinya, dan uraian mengenai penilaian tiap alat bukti selanjutnya akan

dituangkan secara konkret pada bagian pertimbangan penilaian alat bukti yang diajukan para pihak;

METODE DAN STANDAR PENILAIAN ALAT BUKTI SURAT (WAARDERING VAN HET SCHRIFTELIJK BEWIJS)

Menimbang, bahwa mengingat alat bukti surat (*schriftelijk bewijs*) menempati peringkat penting dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian dokumen para pihak secara cermat dengan memperhatikan asal penerbit, bentuk, serta persesuaiannya dengan rangkaian fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap akta otentik (*authentieke akte*) sebagaimana dimaksud Pasal 1868 BW, Majelis Hakim pada dasarnya melekatkan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak terdapat bukti lawan (*tegenbewijs*) yang kuat mengenai cacat formil maupun materiilnya, sedangkan terhadap surat di bawah tangan (*onderhandsche akte*), kekuatan pembuktiannya bergantung pada pengakuan atau pembuktian keaslian apabila disangkal oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi (*afschrift*), Majelis Hakim berpegang pada kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, yang pada pokoknya menegaskan bahwa fotokopi surat yang tidak disertai atau tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi secara hati-hati, dengan membedakan apakah fotokopi tersebut dapat dicocokkan dengan asli, diakui oleh pihak lawan, atau justru disangkal;

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan instansi pemerintah, Majelis Hakim menilainya sebagai surat dinas/resmi yang pada dasarnya mengandung praduga sah (*praesumptio iustae causa*) sepanjang tidak terbukti sebaliknya, namun isi materiilnya tetap dapat diuji dengan persesuaian bukti lain dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa laporan polisi atau Surat Tanda Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Majelis Hakim menegaskan bahwa bukti tersebut pada hakikatnya hanya membuktikan adanya pelaporan, dan bukan merupakan bukti kebenaran materiil sangkaan pidana, sepanjang belum terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tidak secara berdiri sendiri, melainkan secara komprehensif dengan menguji konsistensi dan persesuaian (*conformiteit*) antara satu dokumen dengan dokumen lainnya serta keterkaitannya dengan dalil-dalil para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga penetapan fakta yang terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* para pihak hanya mengajukan alat bukti surat, baik dari Penggugat (P.1 s.d. P.20) maupun dari Tergugat (T.1 s.d. T.9), **serta pemeriksaan setempat**, dan tidak mengajukan alat bukti lain seperti saksi, bukti elektronik, maupun sumpah, sehingga penilaian pembuktian dalam perkara ini diarahkan pada kekuatan pembuktian alat bukti surat serta persesuaian (*conformiteit*) antar dokumen dengan fakta persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang;

PENILAIAN FORMIL ALAT BUKTI SURAT PENGGUGAT (*FORMELE BEOORDELING*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.20, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat dan kelayakan formil (*admissibility*) terhadap masing-masing bukti surat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fisik bukti P.1 sampai dengan P.20, secara keseluruhan bukti-bukti tersebut ternyata telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) di Kantor Pos sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, serta Pasal 28 huruf b dan

huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga secara administratif perpajakan, seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, dengan kualifikasi hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- .. Bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.10, telah dilakukan pencocokan dengan dokumen aslinya di muka persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut sah dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat disamakan dengan aslinya;
- .. Bahwa terhadap bukti P.11 sampai dengan P.18, diajukan di persidangan berupa fotokopi dan dinyatakan secara tegas tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli dokumen tersebut dikuasai oleh pihak lain atau berada dalam penguasaan Tergugat;
- .. Bahwa terhadap bukti P.19 dan P.20 yang berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim mencatat bahwa bukti tersebut telah diperiksa fisiknya di persidangan, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan kualifikasi dalam proses pemeriksaan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menilai bobot pembuktiannya secara berjenjang: terhadap bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.1 s.d. P.10) telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, sedangkan terhadap bukti yang diajukan berupa fotokopi tanpa dapat dicocokkan dengan aslinya (P.11 s.d. P.18), nilai pembuktiannya akan dinilai secara terbatas sebagai bukti permulaan/petunjuk sesuai pertimbangan Majelis, adapun terhadap bukti P.19 dan P.20 akan dinilai sesuai kualifikasinya sebagai akta otentik sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) dan P.2 (Kartu Keluarga), Majelis Hakim memberikan penilaian hukum (beoordeling) secara spesifik dan mendalam dengan mempertimbangkan keberatan (bezwaar) yang diajukan oleh pihak Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Kartu Keluarga), Tergugat di persidangan telah mengajukan bantahan tegas (*stellig ontkend*) dengan mendalilkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Pewaris adalah tidak sah atau tidak tercatat secara resmi, yang didukung dengan bukti lawan (*tegenbewijs*) berupa Surat Keterangan KUA (Bukti T.5) yang menerangkan bahwa data pernikahan tersebut tidak ditemukan dalam register, serta Laporan Polisi (Bukti T.6) terkait dugaan pemalsuan dokumen;

Menimbang, bahwa menyikapi adanya pertentangan antara bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah) dan P.2 (Kartu Keluarga) dengan dalil bantahan Tergugat yang didukung bukti T.5 (Surat Keterangan KUA) dan T.6 (Laporan Polisi), Majelis Hakim menegaskan bahwa pada tahap penilaian formil, bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat karena aslinya telah diperlihatkan serta telah dicocokkan di muka persidangan. Adapun mengenai benar tidaknya bantahan Tergugat terhadap kebenaran materiil dokumen tersebut, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penilaian materiil (*materiele waardering*) berdasarkan rangkaian alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, P.6, dan P.10 yang merupakan produk tata usaha negara berupa dokumen perpajakan dan perizinan usaha, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dokumen-dokumen tersebut diterbitkan oleh pejabat instansi yang berwenang, namun secara kualifikasi hukum pembuktian, bukti-bukti tersebut tidak dapat disetarakan dengan akta otentik yang membuktikan hak kepemilikan (*eigendomsrecht*) secara sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 1870 KUHPerdara. Bahwa dokumen tersebut secara yuridis dikualifikasikan sebagai surat-surat resmi yang memberikan keterangan tentang adanya registrasi administratif dan pemenuhan kewajiban

publik, yang menurut ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata memiliki nilai sebagai permulaan pembuktian tulisan (*begin van bewijs door geschrift*). Oleh karenanya, nilai kekuatan pembuktian materiilnya (*materiele bewijskracht*) tidak bersifat mutlak melainkan bersifat bebas dan diserahkan kepada pertimbangan Hakim (*vrij bewijs*), yang dalam perkara *a quo* wajib diuji persesuaiannya dengan alat bukti lain guna mengonstruksi fakta hukum (*rechtsfeiten*) mengenai siapa yang secara nyata melakukan penguasaan fisik (*feitelijke bezit*) dan tindakan kepengurusan (*beheer*) atas objek sengketa pada kurun waktu yang bersesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, P.8, dan P.9 yang merupakan surat-surat di bawah tangan (*onderhandsche akte*) terkait transaksi jual beli dan kwitansi dengan pihak ketiga (CV. Marco), Majelis Hakim mencatat bahwa dalam proses verifikasi, bukti-bukti tersebut telah memenuhi kualifikasi pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 sampai dengan P.18 yang diajukan berupa fotokopi tanpa dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974, yang secara tegas menggariskan bahwa fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya secara formil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, secara yuridis bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti surat yang sempurna; Kendati demikian, dengan mempertimbangkan bahwa keberadaan fisik objek maupun identitas surat yang tertera di dalamnya pada dasarnya telah diakui (*erkend*) atau tidak disangkal secara spesifik oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dokumen tersebut tetap memiliki nilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) atau petunjuk (*aanwijzing*), yang kekuatan pembuktiannya

akan dinilai berdasarkan persesuaiannya dengan alat bukti lain maupun fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim untuk tidak serta-merta menolak bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan tersebut didasarkan pada prinsip Peradilan yang Adil (*Fair Trial*) dan asas Kesetaraan Senjata (*Equality of Arms*). Majelis Hakim berpendapat bahwa Hakim dilarang bersikap terlalu formalistis (*excessive formalism*) yang dapat mencederai rasa keadilan substantif. Hal ini mengingat kendala tidak dapat dicocokkannya bukti tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian Penggugat, melainkan karena keadaan di luar kekuasaannya;

Secara logis, dokumen asli Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dibalik nama atas nama Tergugat patut diduga berada dalam penguasaan Tergugat selaku pihak yang berkepentingan langsung atas pencatatan hak tersebut. Mewajibkan Penggugat untuk menghadirkan asli dokumen yang berada dalam penguasaan pihak lawan merupakan tuntutan yang tidak realistis dan berpotensi meniadakan akses keadilan, sehingga bertentangan dengan asas kepatutan dan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) serta kesetaraan senjata (*equality of arms*). Oleh sebab itu, terhadap fotokopi bukti-bukti dimaksud, Majelis tidak serta-merta menolaknya, melainkan menerimanya secara terbatas sebagai bukti permulaan/petunjuk, yang penilaiannya akan dikonstruksikan secara hati-hati bersama rangkaian fakta persidangan, termasuk pengakuan para pihak, persesuaian dengan bukti surat lain yang sah, klarifikasi pejabat/instansi terkait, pemeriksaan setempat, serta keterangan lain yang tercatat dalam berita acara persidangan, serta hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat, yang pada pokoknya mengonfirmasi bahwa ukuran/luas objek sengketa di lapangan adalah bersesuaian dengan data fisik yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM);

Menimbang, bahwa untuk menyeimbangkan asas kehati-hatian pembuktian dengan keadilan bagi para pihak, Majelis dapat memerintahkan pihak yang patut diduga menguasai dokumen asli (baik para pihak maupun

pejabat/instansi terkait) untuk memperlihatkan dokumen, register, atau minuta yang relevan, dan apabila perintah tersebut tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka Majelis dapat menarik persangkaan yang patut terhadap fakta yang hendak dibuktikan oleh dokumen tersebut, sepanjang persangkaan itu selaras dengan rangkaian bukti lain yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.19 dan P.20 yang berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim menilainya sebagai akta otentik (*authentieke akte*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan syarat formil di atas, maka Majelis Hakim menyatakan seluruh bukti P.1 sampai dengan P.20 adalah dapat diterima (*admissible*) sebagai bagian dari berkas perkara yang sah, dengan kualifikasi bahwa bobot kekuatan pembuktian materilnya akan dinilai secara berjenjang antara bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan bukti yang hanya bersifat petunjuk pada pertimbangan pokok perkara di bawah ini;

PENILAIAN MATERIIL ALAT BUKTI SURAT PENGUGAT (MATERIËLE WAARDERING)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan alat-alat bukti surat Penggugat P.1 sampai dengan P.20 memenuhi syarat formil dan dapat diterima (*admissible*), maka tahap selanjutnya yang merupakan inti dari proses peradilan adalah penilaian terhadap kekuatan pembuktian materil (*materiële bewijskracht*) dari masing-masing alat bukti tersebut. Penilaian ini tidak lagi berkutat pada aspek administratif kemeteraian atau legalisasi, melainkan menitik pada substansi kebenaran isi dokumen guna menjawab pertanyaan: “Apakah isi surat tersebut membuktikan kebenaran peristiwa hukum yang didalilkan Penggugat?”;

Menimbang, bahwa dalam menilai materi bukti Penggugat, Majelis Hakim menerapkan standar penilaian bertingkat (*hierarchical assessment*) yang

disesuaikan dengan kualifikasi yuridis masing-masing bukti, serta dinilai secara berjenjang dalam satu kesatuan rangkaian pembuktian (*keten van bewijs*) untuk menemukan fakta hukum (*rechtsfeiten*) yang utuh, dengan penjabaran metode sebagai berikut:

A. Terhadap Akta Otentik (Bukti P.1 dan sejenisnya)

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang dikualifikasikan sebagai akta otentik (seperti Kutipan Akta Nikah P.1), Majelis Hakim menerapkan doktrin *Acta Publica Proband Sese* (akta umum membuktikan dirinya sendiri). Penilaian materiilnya mencakup tiga dimensi kekuatan yang bersifat kumulatif:

1. Kekuatan Lahiriah (*Uitwendige*): Secara fisik bukti P.1 tampak asli dan diterbitkan instansi berwenang, sehingga dianggap sah sampai terbukti palsu;
2. Kekuatan Formil (*Formele*): Bukti ini memberikan kepastian kepada Majelis Hakim bahwa peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Pewaris benar-benar terjadi dan dicatat oleh Pejabat KUA pada waktu yang tertera;
3. Kekuatan Materiil (*Materiële Bewijskracht*): Isi dari akta ini secara hukum dianggap benar dan mengikat, tidak hanya bagi para pihak tetapi juga bagi pihak ketiga dan Hakim, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam konteks pembuktian mengenai status perkawinan, bukti P.1 memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*). Dengan demikian, akta otentik Penggugat tetap memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*), yang keberlakuannya hanya dapat dilumpuhkan apabila pihak yang berkepentingan berhasil membuktikan ketidakbenaran materiil isinya melalui alat bukti lawan yang sepadan dan sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (Kartu Keluarga), Majelis Hakim menilainya sebagai dokumen administrasi kependudukan yang mencerminkan fakta sosial (*social fact*) mengenai adanya kehidupan bersama dan pengakuan negara atas susunan keluarga Penggugat dan Pewaris. Meskipun P.2 memiliki nilai pembuktian, namun bobotnya bersifat penguat administratif (*administrative*

corroboration) yang validitasnya bergantung pada bukti utama (P.1). Konsistensi data antara P.1 dan P.2 memberikan petunjuk persesuaian (*conformiteit*), namun penilaian utamanya tetap disandarkan pada keabsahan P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian penilaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 memiliki daya bukti yang sah untuk membuktikan status perkawinan Penggugat dengan Pewaris sebagai landasan *legal standing* dalam perkara a quo;

B. Terhadap Surat Di Bawah Tangan dan Kwitansi (Bukti P.7, P.8, P.9)

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti perjanjian jual beli dan kwitansi di bawah tangan (*onderhandsche akte*) sebagaimana tertuang dalam bukti P.7 sampai dengan P.9, Majelis Hakim memandang dokumen tersebut tidak serta-merta memiliki kekuatan pembuktian sempurna selayaknya akta otentik, melainkan berkedudukan sebagai permulaan pembuktian tulisan (*begin van bewijs door geschrift*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara, kekuatan pembuktian sempurna bagi akta di bawah tangan bergantung pada pengakuan (*erkenning*) terhadap tanda tangan dan isi dokumen oleh pihak yang kepadanya akta itu dipergunakan, oleh karenanya, sepanjang terdapat penyangkalan (*ontkenning*) terhadap tanda tangan atau terhadap kebenaran materiil muatan dokumen, maka bukti akta di bawah tangan tersebut tidak serta-merta melahirkan kekuatan pembuktian yang mengikat, melainkan memerlukan pengujian lebih lanjut dalam rangkaian pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut dinilai relevan untuk menunjukkan adanya indikasi kontribusi (*indicatie van bijdrage*) atau partisipasi finansial Penggugat dalam pengelolaan usaha maupun perolehan harta selama perkawinan. Namun demikian, nilai kekuatan pembuktiannya (*bewijskracht*) tidak bersifat mutlak atau berdiri sendiri, melainkan bergantung pada uji persesuaian (*toetsing van conformiteit*) dengan alat bukti lain, fakta

penguasaan fisik di lapangan, serta fakta persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa penerimaan bukti-bukti tersebut tetap membuka ruang bagi pengujian lebih lanjut mengenai kebenaran isi maupun validitas transaksi yang tercatat di dalamnya, sehingga penilaiannya dilakukan secara berjenjang dalam satu kesatuan rangkaian pembuktian (*keten van bewijs*);

Menimbang, bahwa kendati demikian, Majelis Hakim menilai dokumen-dokumen tersebut tetap relevan sebagai indikasi awal (*aanwijzing*) mengenai adanya kontribusi finansial atau tindakan kepengurusan yang dilakukan Penggugat terhadap objek sengketa. Akan tetapi, kekuatan pembuktiannya tidak berdiri sendiri, melainkan harus diuji dan dinilai dalam satu kesatuan rangkaian bukti (*keten van bewijs*) bersama dengan dokumen perizinan/pajak (P.5, P.6, P.10, dan P.13), fakta penguasaan fisik (*feitelijke bezit*), serta hasil Pemeriksaan Setempat (Descente) sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat, yang pada pokoknya mengonfirmasi bahwa ukuran/luas objek sengketa di lapangan adalah bersesuaian dengan data fisik yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM);

C. Terhadap Surat Keterangan Instansi/Pejabat (Bukti P.3, P.4, P.5, P.6, serta P.10 dan P.13)

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan kematian, keterangan ahli waris, dan dokumen pajak/perizinan, Majelis Hakim menilainya berdasarkan Asas Praduga Sah (*Praesumptio Iustae Causa*). Isi surat keterangan pejabat dianggap benar secara materiil sepanjang tidak bertentangan dengan fakta *notoir* atau bukti lain yang lebih kuat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 (Surat Keterangan Kematian), Majelis Hakim menilainya sebagai surat keterangan dari pejabat/instansi yang berwenang dalam lingkup tugas administrasinya, yang secara materiil cukup membuktikan fakta meninggalnya Pewaris sebagai dasar terbukanya warisan (*het openvallen van de nalatenschap*);

Menimbang, bahwa khusus untuk Surat Keterangan Ahli Waris (P.4), Majelis Hakim menegaskan bahwa dalam konteks hukum pembuktian, dokumen demikian pada dasarnya merupakan bukti permulaan yang memerlukan pengujian kehati-hatian. Oleh karena itu, kebenaran komposisi ahli waris dan silsilah kewarisan tetap harus diuji secara hati-hati melalui alat bukti lain yang relevan, termasuk (i) pengakuan para pihak di muka persidangan sepanjang tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan, (ii) data kependudukan dan/atau klarifikasi instansi penerbit (desa/kelurahan/dukcapil) dan sumber administrasi terkait, (iii) persesuaian dengan bukti surat lain yang sah, serta (iv)—sepanjang ada—keterangan lain yang tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, P.6, P.10, dan P.13 yang merupakan produk tata usaha negara berupa dokumen perpajakan dan perizinan usaha, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dokumen-dokumen tersebut diterbitkan oleh pejabat instansi yang berwenang, namun secara kualifikasi hukum pembuktian, bukti-bukti tersebut tidak dapat disetarakan dengan akta otentik yang membuktikan hak kepemilikan (*eigendomsrecht*) secara sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 1870 KUHPerdara. Bahwa dokumen tersebut secara yuridis dikualifikasikan sebagai surat-surat resmi yang memberikan keterangan tentang adanya registrasi administratif dan pemenuhan kewajiban publik, yang menurut ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara memiliki nilai sebagai permulaan pembuktian tulisan (*begin van bewijs door geschrift*). Oleh karenanya, nilai kekuatan pembuktian materiilnya (*materiele bewijskracht*) tidak bersifat mutlak melainkan bersifat bebas dan diserahkan kepada pertimbangan Hakim (*vrij bewijs*), yang dalam perkara *a quo* wajib diuji persesuaiannya dengan alat bukti lain guna mengonstruksi fakta hukum (*rechtsfeiten*) mengenai siapa yang secara nyata melakukan penguasaan fisik (*feitelijke bezit*) dan tindakan kepengurusan (*beheer*) atas objek sengketa pada kurun waktu yang bersesuaian;

D. Terhadap Fotokopi Tanpa Asli (Bukti P.11 s/d P.18)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 sampai dengan P.18 yang diajukan berupa fotokopi tanpa dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menilai secara mendalam, komprehensif, dan hati-hati (*prudent*) mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian bukti-bukti tersebut, mengingat berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985, fotokopi surat yang tidak disertai dengan aslinya pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali (*nietig bewijs*) dan seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kendati demikian, Majelis Hakim menilai kelemahan bukti fotokopi tersebut tidak bersifat mutlak dalam perkara *a quo*, melainkan harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan aspek-aspek fundamental sebagai berikut:

1. Doktrin Overmacht Pembuktian dan Larangan Pembebanan yang Mustahil

Menimbang, bahwa ketidakmampuan Penggugat menghadirkan asli dokumen tertentu patut dinilai bukan semata sebagai kelalaian, melainkan dapat pula karena keadaan faktual yang berada di luar kendalinya. Bahwa dalam rangka penemuan kebenaran materiil, Majelis Hakim memandang bahwa menuntut pihak untuk menghadirkan asli dokumen yang secara faktual patut diduga berada dalam penguasaan pihak lain adalah suatu hal yang mustahil, sesuai adagium *Nemo tenetur ad impossibile* (tidak ada seorang pun yang diwajibkan melakukan sesuatu yang mustahil). Sebagai konsekuensi hukumnya, Majelis Hakim berwenang memerintahkan pihak yang menguasai dokumen untuk memperlihatkannya (*editio exhibendum*) atau melakukan konfirmasi pada instansi penerbit. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka ketiadaan asli bukti tersebut dapat melahirkan persangkaan (*vermoeden*) sepanjang selaras dengan rangkaian bukti lain yang terungkap di persidangan, demi menjamin tegaknya asas Kesetaraan Senjata (*Equality of Arms*) dan peradilan yang adil (*Fair Trial*);

2. Transformasi Menjadi Bukti Permulaan (*Begin van Bewijs*)

Menimbang, bahwa kendati fotokopi yang tidak disertai aslinya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, namun dalam koridor peradilan yang mengutamakan kebenaran materiil, bukti fotokopi tersebut tidak serta-merta kehilangan nilai pembuktiannya sama sekali. Bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.11 sampai dengan P.18 dapat dikualifikasikan sebagai Bukti Permulaan Tertulis (*Begin van Schriftelijk Bewijs*). yang pemaknaannya harus dibatasi bahwa bukti-bukti tersebut belum membuktikan kebenaran isi maupun validitas penerbitannya secara penuh, melainkan hanya bernilai sebagai indikasi awal (*preliminary indication*) mengenai identitas dan deskripsi objek sengketa. Oleh karenanya, untuk dapat dinilai sebagai fakta hukum yang mengikat, indikasi tersebut mutlak memerlukan konfirmasi dari sumber administrasi yang berwenang dan/atau pengujian dalam rangkaian bukti lainnya;

3. Penguatan Melalui Pengakuan (*Bekentenis*)

Menimbang, bahwa kelemahan formil fotokopi pada tingkat tertentu dapat memperoleh penguatan oleh pengakuan pihak lain di muka hakim. Sesuai Pasal 284 RBg, pengakuan di muka hakim merupakan bukti yang sempurna. Oleh karenanya, apabila terdapat pengakuan mengenai keberadaan, identitas, atau unsur-unsur pokok dari objek yang dideskripsikan dalam fotokopi tersebut, maka fungsi fotokopi sebagai deskripsi identitas objek (*objectum litis*) memperoleh penguatan dalam batas yang wajar, meskipun fotokopi dimaksud tetap tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan keabsahan kausa perolehan haknya;

4. Persesuaian dengan Alat Bukti Lain (*Conformiteit*) dalam *Keten van Bewijs*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerapkan metode konstruksi persesuaian dengan merangkai bukti fotokopi tersebut dengan bukti-bukti lain yang sah secara formil, sehingga terbentuk rangkaian pembuktian (*keten van*

bewijs) yang logis. Adanya kesesuaian data antara dokumen-dokumen fotokopi (misalnya mengenai letak, luas, dan identitas objek), dengan bukti surat lain yang telah dicocokkan aslinya, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat melahirkan persangkaan Hakim (*rechterlijke vermoeden*) sepanjang persangkaan itu logis dan selaras dengan keseluruhan bukti;

5. Asas Kemanfaatan dan Pemeriksaan Setempat (Descente)

Menimbang, bahwa urgensi pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) dalam perkara a quo adalah untuk memverifikasi kebenaran materiil mengenai letak, batas-batas, situasi fisik, serta penguasaan faktual atas objek sengketa di lapangan. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) sebagaimana termuat dalam berita acara, Majelis Hakim memperoleh konfirmasi adanya kesesuaian (*conformiteit*) antara kondisi fisik tanah di lapangan dengan deskripsi data fisik yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM), khususnya mengenai ukuran/luas objek sengketa. Dengan demikian, keselarasan antara data dokumen dan fakta fisik tersebut secara hukum menguatkan kepastian identitas objek (*identiteit van het object*) yang disengketakan, namun tidak serta-merta mengesahkan dasar perolehan haknya, yang tetap harus dinilai menurut rangkaian alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti P.11 sampai dengan P.18 tidak diperlakukan sebagai bukti surat yang berdiri sendiri dengan kekuatan sempurna, melainkan diterima secara terbatas dengan kualifikasi sebagai Alat Bukti Petunjuk (*Aanwijzing*) dan Bukti Permulaan, yang bobot pembuktian akhirnya dinilai secara berjenjang berdasarkan rangkaian alat bukti yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa fungsi materiil dari bukti P.16 adalah terbatas untuk membuktikan asal-usul kepemilikan (origin) objek sengketa, yakni fakta bahwa tanah tersebut pada mulanya adalah benar tercatat sebagai milik Pewaris. Akan tetapi, fakta historis kepemilikan tersebut tidak serta-merta cukup untuk menetapkan status harta tersebut sebagai harta peninggalan (*tirkah*) pada saat terbukanya warisan. Bukti P.16 hanya berfungsi mengunci posisi awal status

objek, sedangkan adanya fakta perubahan nama sebagaimana tercermin dalam bukti P.17/P.18 memerlukan pengujian lebih lanjut mengenai kausa hukum (*rechtsgrond*) peralihan hak tersebut sebelum Pewaris wafat. Dengan demikian, penetapan akhirnya sebagai *boedel* waris tetap bergantung pada pengujian alat bukti lainnya mengenai sah atau tidaknya peralihan hak tersebut, dan dalam konteks pembuktian, pihak yang mendalilkan adanya kausa peralihan wajib membuktikan *rechtsgrond* peralihan tersebut secara patut;

E. Penilaian Terhadap Bukti Salinan Putusan Pengadilan (Bukti P.19 dan P.20)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.19 dan P.20 yang berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim menilainya sebagai akta otentik (*authentieke akte*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terlepas dari status eksekutorial putusan tersebut, secara materiil bukti P.19 dan P.20 telah cukup membuktikan adanya Riwayat Sengketa (*Judicial History*) dan adanya Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) dari Peradilan Umum yang menyatakan ketidakberwenangannya (*onbevoegdheid*) secara absolut untuk mengadili sengketa kewarisan bagi subjek hukum yang beragama Islam. Dokumen ini relevan untuk menegaskan batas kewenangan, namun tidak dapat dikonstruksikan sebagai bukti langsung yang mengesahkan status pernikahan, karena amar putusan tersebut hanya menyangkut kompetensi mengadili;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bukti P.19 dan P.20 tersebut secara hukum bernilai sebagai petunjuk kuat (*begin van bewijs*) dalam konteks penegasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan hukum yang spesifik dan mendalam mengenai fungsi, kedudukan, dan batas kekuatan pembuktian dari kedua bukti putusan tersebut, agar tidak terjadi

kesalahpahaman dalam menafsirkan arti “kemenangan” atau “kekalahan” prosedural dalam putusan-putusan terdahulu tersebut;

Menimbang, bahwa secara formil, Bukti P.19 dan P.20 dikualifikasikan sebagai Akta Otentik dalam arti yang seluas-luasnya, bahkan merupakan akta otentik dengan derajat tertinggi karena dibuat oleh badan peradilan negara. Oleh karena itu, bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) untuk membuktikan fakta bahwa: (1) Benar telah terjadi sengketa hukum antara para pihak sebelumnya; (2) Benar Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan pada tanggal yang tertera; dan (3) Benar isi pertimbangan dan amar putusannya adalah sebagaimana tertulis dalam salinan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim perlu memberikan batasan tegas (*limitation*) terhadap kekuatan bukti P.19 dan P.20 ini. Putusan-putusan tersebut tidak membuktikan kebenaran dalil pokok waris mengenai status kepemilikan objek sengketa sebagai harta warisan atau harta hibah. Putusan P.19 dan P.20 pada pokoknya menegaskan batas kewenangan, namun tidak menentukan “hasil akhir” mengenai pembuktian pokok perkara kewarisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Bukti P.19 dan P.20 memiliki bobot materiil yang sempurna untuk membuktikan aspek kompetensi absolut dan riwayat sengketa, namun tidak memiliki nilai pembuktian (*nul bewijs*) untuk menentukan pembagian waris atau status kepemilikan tanah, yang mana hal tersebut tetap bergantung sepenuhnya pada pembuktian surat lainnya serta fakta persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang;

F. Simpulan Materiil Sementara Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian penilaian materiil di atas, Majelis Hakim menarik simpulan sementara terhadap kekuatan bukti Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P.1 dan P.2 bernilai utama dan mengikat untuk membuktikan status perkawinan Penggugat dengan Pewaris sebagai dasar legal standing dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa bukti P.3 bernilai cukup untuk membuktikan fakta meninggalnya Pewaris sebagai dasar terbukanya warisan (*het openvallen van de nalatenschap*);
3. Bahwa bukti P.4 berkedudukan sebagai bukti permulaan yang memerlukan pengujian lebih lanjut dalam rangkaian pembuktian;
4. Bahwa bukti P.5, P.6, P.10, dan P.13 merupakan surat resmi administrasi yang bernilai sebagai permulaan pembuktian tulisan (*begin van bewijs door geschrift*) dan dinilai secara bebas (*vrij bewijs*) untuk mengonstruksi fakta pengelolaan/penguasaan;
5. Bahwa bukti P.7 sampai dengan P.9 merupakan surat di bawah tangan yang bernilai sebagai permulaan pembuktian tulisan (*begin van bewijs door geschrift*) dan penilaiannya tunduk pada ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara, sehingga kekuatan pembuktiannya dinilai secara berjenjang dalam satu kesatuan rangkaian bukti (*keten van bewijs*);
6. Bahwa bukti P.11 sampai dengan P.18 yang berupa fotokopi tanpa dapat dicocokkan dengan aslinya diterima secara terbatas sebagai petunjuk/permulaan pembuktian (*aanwijzing/begin van bewijs*) dengan penilaian yang berjenjang dan hati-hati, serta bobot akhirnya ditentukan berdasarkan rangkaian pembuktian yang terungkap di persidangan, termasuk hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*);
7. Bahwa bukti P.19 dan P.20 bernilai sempurna untuk membuktikan riwayat sengketa dan kompetensi absolut, namun tidak bernilai pembuktian untuk menetapkan pokok status harta dan pembagian waris, yang tetap bergantung pada pembuktian alat bukti lainnya serta fakta persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang;

PENILAIAN FORMIL ALAT BUKTI SURAT TERGUGAT (*FORMELE BEOORDELING*)

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat dan kelayakan formil (*admissibility*) terhadap masing-masing bukti surat tersebut sebelum memasuki penilaian terhadap isi kebenaran materiilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fisik bukti T.1 sampai dengan T.9, secara keseluruhan bukti-bukti tersebut ternyata telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) di Kantor Pos sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, serta Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga secara administratif perpajakan, seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti di persidangan. Akan tetapi, Majelis Hakim menegaskan batasan bahwa pemenuhan kewajiban bea meterai tersebut semata-mata merupakan pemenuhan syarat fiskal/administratif agar dokumen tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti di persidangan, dan bukan merupakan pengesahan terhadap kebenaran materiil (*materiele waarheid*) maupun validitas isi dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat, dengan kualifikasi hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2, serta bukti T.3, T.5, T.6, dan T.7, telah dilakukan pencocokan dengan dokumen aslinya di muka persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut sah dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat disamakan dengan aslinya;
2. Bahwa terhadap bukti T.8 dan T.9, Majelis Hakim mencatat bahwa bukti tersebut merupakan dokumen elektronik atau hasil cetak dari dokumen

elektronik yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera, berdasarkan ketentuan administrasi perkara secara elektronik (*e-Court*), dokumen tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima sebagai bukti surat;

3. Bahwa terhadap bukti T.4 (Akta Hibah Nomor 27/HB/Klawara/XI/2016), Majelis Hakim mencatat fakta bahwa di persidangan bukti tersebut tidak diperlihatkan Minuta Akta atau Salinan Resmi Pertama dari PPAT, melainkan dalam Berita Acara Sidang dicatat “telah dicocokkan dengan kopian sebelumnya”; oleh karenanya, pencocokan dimaksud tidak dilakukan terhadap pembanding asli yang otentik, melainkan hanya terhadap sesama salinan, sehingga secara hukum pembuktian pencocokan dengan sesama fotokopi (*copy of copy*) tidak memenuhi syarat Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 dan T.7 yang merupakan surat di bawah tangan, karena aslinya telah diperlihatkan serta telah dicocokkan di muka persidangan, maka secara formil bukti tersebut sah. Adapun mengenai kekuatan pembuktiannya, bergantung pada apakah pihak lawan mengakui tanda tangan/transaksi di dalamnya atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 dan T.6 yang merupakan surat keterangan instansi/pejabat, karena aslinya telah diperlihatkan serta telah dicocokkan dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang, maka secara formil bukti tersebut sah untuk diajukan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan kualifikasi dalam proses pemeriksaan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, Majelis Hakim menilai bobot pembuktiannya secara berjenjang: terhadap bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya (T.1, T.2, T.3, T.5, T.6, dan T.7) diberikan kekuatan pembuktian surat yang sempurna, sedangkan terhadap bukti T.4 yang tidak dicocokkan dengan pembanding asli yang otentik, nilai pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim (*vrij bewijs*) dan hanya bernilai sebagai permulaan pembuktian tulisan atau petunjuk semata;

Menimbang, bahwa merujuk pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menegaskan bahwa fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti surat yang sempurna, maka secara prinsip hukum yang ketat, bukti T.4 memiliki cacat formil yang serius. Kendati demikian, Majelis Hakim dalam perkara perdata menganut asas *litis finiri oportet* dan pencarian kebenaran materiil, sehingga terhadap bukti T.4 tersebut Majelis tidak serta-merta menolaknya, melainkan menerimanya secara terbatas sebagai bukti permulaan/petunjuk, yang kekuatan pembuktiannya akan dinilai lebih lanjut berdasarkan persesuaiannya dengan alat bukti lain serta fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan syarat formil di atas, maka Majelis Hakim menyatakan seluruh bukti T.1 sampai dengan T.9 adalah dapat diterima (*admissible*) sebagai bagian dari berkas perkara yang sah, dengan kualifikasi bahwa bobot kekuatan pembuktian materiilnya akan dinilai secara berjenjang antara bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan bukti yang hanya bersifat petunjuk pada pertimbangan pokok perkara di bawah ini;

METODOLOGI DAN STANDAR PENILAIAN MATERIIL BUKTI TERGUGAT (MATERIËLE WAARDERING VAN TEGENBEWIJS)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai kelayakan formil alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (T.1 sampai dengan T.9), maka tahapan selanjutnya yang bersifat krusial dan menentukan adalah penilaian terhadap bobot materiil (*materiële bewijskracht*) dari bukti-bukti tersebut. Penilaian ini dimaksudkan untuk menguji apakah bukti-bukti Tergugat memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk melumpuhkan dalil gugatan Penggugat (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya mematahkan konstruksi fakta yang didalilkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menilai materi bukti Tergugat, Majelis Hakim berpedoman pada prinsip-prinsip hukum pembuktian yang ketat, asas kehati-hatian (*prudent*), serta kaidah-kaidah hukum Islam (*Fiqh*) yang menjadi dasar kewenangan Peradilan Agama, dengan menerapkan parameter uji materiil secara berjenjang, sebagai berikut:

A. Penilaian Terhadap Sertifikat Hak Milik (Bukti T.1 dan T.2)

Menimbang, bahwa bukti utama yang diajukan Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah terdaftar atas namanya sendiri, yakni bukti T.1 (SHM No. 309) dan bukti T.2 (SHM No. 00071);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terhadap bukti T.1 dan T.2 telah dilakukan pencocokan dengan dokumen aslinya di muka persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga secara materiil Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki daya bukti lahiriah yang kuat sebagai tanda bukti hak;

Menimbang, bahwa dalam menilai bukti sertifikat tersebut, Majelis Hakim berpegang pada doktrin hukum agraria nasional bahwa sertifikat tanah adalah alat pembuktian yang kuat (*sterk bewijs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Artinya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa AKAN TETAPI, Majelis Hakim menegaskan bahwa sifat pembuktian yang “kuat” tidak berarti “mutlak” (*absoluut*). Bahwa dalam ranah hukum perdata dan kewarisan Islam, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) menembus dinding formalitas administrasi guna menemukan kebenaran materiil. Sertifikat pada hakikatnya merupakan “baju administrasi” dari suatu hak. Apabila terbukti bahwa dasar perolehan hak (*rechtstitel*) atau kausa yang menjadi alas penerbitan sertifikat tersebut ternyata cacat hukum, mengandung unsur penipuan (*bedrog*), kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau melanggar

hak-hak pihak lain yang dilindungi hukum, maka kekuatan pembuktian sertifikat tersebut menjadi dapat dilumpuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penilaian materiil terhadap T.1 dan T.2 tidak berhenti pada “nama siapa yang tertulis”, melainkan harus digali lebih dalam mengenai “bagaimana nama tersebut bisa tertulis”, yakni apakah melalui prosedur yang sah dan patut ataukah melalui cara yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang pengujiannya berkaitan erat dengan bukti-bukti alas hak/peralihan yang diajukan;

B. Penilaian Terhadap Akta Peralihan Hak/Hibah (Bukti T.4)

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Akta Hibah No. 27/HB/Klawara/XI/2016 yang dibuat di hadapan PPAT diajukan oleh Tergugat sebagai dasar legitimasi peralihan hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4, Majelis Hakim menerapkan uji berlapis (*multi-layered test*), yakni:

1) Uji Formil Akta

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, bukti T.4 dicatat “telah dicocokkan dengan kopian sebelumnya”. Terminologi tersebut menunjukkan bahwa dokumen yang diajukan tidak diverifikasi dengan minuta akta atau salinan resmi pertama, melainkan dicocokkan dengan sesama salinan/ fotokopi. Oleh karenanya, secara metodologi pembuktian, kekuatan pembuktiannya tidak dapat dinilai mencapai derajat sempurna sebagai akta otentik yang berdiri sendiri, melainkan harus dinilai secara terbatas dan diuji secara ketat dalam satu kesatuan rangkaian pembuktian;

2) Uji Materiil (*Materiële Toetsing*) terhadap Validitas Hibah

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap validitas perbuatan hukum hibah, Majelis Hakim membedakan dua kemungkinan kondisi hukum (*rechtsconditie*) yang harus diuji berdasarkan fakta yang terungkap:

a. Hibah dalam Keadaan Sehat (Sihah)

Menimbang, bahwa apabila hibah dilakukan saat Pemberi Hibah berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka pengujian materiil difokuskan

pada pemenuhan rukun dan syarat hibah menurut ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang meliputi kecakapan bertindak (*bekwaamheid*), kejelasan objek hibah, serta adanya ijab kabul yang benar dan tidak mengandung itikad buruk untuk merugikan pihak lain;

b. Hibah dalam Keadaan Sakit yang Membawa Kematian (Maradh al-Maut)

Menimbang, bahwa apabila hibah dilakukan dalam keadaan sakit keras yang bersambung dengan kematian, maka tindakan hukum tersebut harus diuji secara lebih ketat dalam perspektif perlindungan hak-hak pihak yang berkepentingan. Dalam kondisi demikian, perbuatan hibah dapat mengandung konsekuensi pembatasan kadar yang harus dinilai dengan kehati-hatian agar tidak menjadi sarana untuk meniadakan hak-hak yang dilindungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kelak terbukti secara sah bahwa Pemberi Hibah tidak memiliki kecakapan akal atau berada dalam keadaan yang menimbulkan cacat kehendak (*wilsgebrek*) pada saat penandatanganan, maka Akta Hibah tersebut dapat dinilai mengandung cacat hukum yang berkonsekuensi pada pembatalan (*vernietigbaar*) dan/atau penyesuaian kadar (*inkorting*) sepanjang relevan menurut rangkaian fakta dan alat bukti yang terungkap;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim menegaskan bahwa peralihan hak melalui hibah juga harus diuji pada aspek kepatutan dan legalitas tindakan atas objeknya. Sepanjang objek yang dialihkan ternyata berkualifikasi sebagai harta bersama (*gono-gini*), maka tindakan mengalihkan tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan berpotensi menimbulkan cacat hukum, yang penilaiannya dilakukan secara berjenjang bersama rangkaian bukti lainnya;

C. Penilaian Terhadap Surat Keterangan Instansi (Bukti T.5)

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Surat Keterangan dari KUA (T.5) yang pada pokoknya menerangkan ketiadaan data atau ketidaksesuaian data pernikahan dalam register/arsip administratif;

Menimbang, bahwa terhadap bukti model seperti ini (surat keterangan “tidak ditemukan data”), Majelis Hakim menilainya sebagai keterangan administratif yang pada prinsipnya bernilai sebagai petunjuk (*aanwijzing*) mengenai adanya perbedaan data atau sengketa administrasi. Namun, Majelis Hakim menegaskan bahwa ketiadaan data pada register instansi dapat disebabkan oleh faktor administratif (kelalaian pencatatan, kerusakan arsip, atau faktor perubahan administrasi), sehingga nilai pembuktiannya tidak serta-merta bersifat meniadakan, melainkan harus diuji secara komprehensif melalui konfirmasi register induk, klarifikasi pejabat/instansi terkait, serta persesuaian dengan rangkaian alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, bukti T.5 pada tingkat materiil dinilai sebagai indikasi administratif yang memerlukan pengujian lebih lanjut, dan bobot akhirnya bergantung pada hasil uji persesuaian dalam rangkaian pembuktian yang utuh;

D. Penilaian Terhadap Surat Tanda Penerimaan Laporan/STTLP (Bukti T.6)

Menimbang, bahwa bukti T.6 (STTLP) seringkali disalahartikan sebagai bukti kebenaran materiil adanya tindak pidana. Majelis Hakim menegaskan batasan yudisial bahwa STTLP hanyalah bukti administratif yang menunjukkan fakta adanya pelaporan (*factum of report*), dan bukan bukti bahwa tindak pidana benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) melarang Hakim Perdata menjadikan laporan polisi sebagai dasar untuk menyatakan adanya pemalsuan atau penipuan sebelum terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Oleh karena itu, bukti T.6 dalam perkara perdata ini memiliki bobot materiil yang sangat terbatas, dan terutama relevan untuk menunjukkan adanya eskalasi konflik;

E. Penilaian Terhadap Surat Pernyataan Sepihak (Bukti T.3)

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Manaf Mustawi (Pewaris) di bawah tangan. Secara hukum pembuktian, surat pernyataan sepihak (*unilateral statement*) merupakan

dokumen yang secara inheren mengandung potensi keberpihakan (*self-serving*), sehingga penilaiannya wajib dilakukan dengan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1875 KUHPerdara, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan bergantung pada pengakuan pihak yang berkepentingan. Apabila tanda tangan atau isi surat tersebut disangkal, maka pihak yang mengajukannya berkewajiban membuktikan keasliannya. Selain itu, Majelis Hakim menegaskan bahwa pernyataan sepihak tidak boleh digunakan untuk meniadakan hak-hak pihak lain yang dilindungi, sehingga nilai pembuktiannya harus diuji secara ketat dalam rangkaian pembuktian;

F. Penilaian Terhadap Bukti Transaksi Keuangan (Bukti T.7)

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Slip Setoran BRI merupakan bukti surat di bawah tangan yang menunjukkan adanya aliran dana. Namun secara materiil, bukti ini memerlukan konteks: apakah setoran tersebut merupakan pembayaran utang, hibah, kompensasi, atau bagian dari hubungan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tanpa keterangan penjelas yang memadai atau rangkaian bukti lain yang mengikat, bukti ini bersifat multitafsir, sehingga bobot pembuktiannya dinilai secara bebas (*vrij bewijs*) dan diuji persesuaiannya dengan rangkaian bukti lainnya;

G. Penilaian Terhadap Putusan Pengadilan (Bukti T.8 dan T.9)

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Salinan Putusan PA Palu) dan T.9 (Salinan Putusan PTA Palu) merupakan dokumen putusan pengadilan yang diajukan untuk menunjukkan riwayat litigasi. Secara materiil, putusan pengadilan bernilai untuk membuktikan fakta bahwa perkara tertentu pernah diperiksa dan diputus oleh peradilan, beserta isi pertimbangan dan amar putusan sebagaimana tertulis dalam salinan tersebut;

Menimbang, bahwa fungsi pembuktian materiil putusan tersebut dalam perkara *a quo* adalah sebagai bukti riwayat proses yudisial (*judicial history*) dan batasan yang pernah diputuskan dalam perkara terdahulu, sedangkan

penetapan pokok perkara a quo tetap bergantung pada pembuktian dalam perkara ini;

SIMPULAN MATERIIL SEMENTARA BUKTI TERGUGAT

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penilaian materiil di atas, Majelis Hakim menarik simpulan sementara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa Sertifikat Hak Milik yang aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan dinyatakan sesuai, secara materiil merupakan alat bukti yang kuat (*sterk bewijs*) mengenai data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, namun kekuatan tersebut bersifat dapat dilumpuhkan (*rebuttable*) apabila terbukti adanya cacat pada kausa atau alas hak perolehannya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Akta Hibah merupakan bukti sentral yang menentukan dasar peralihan hak, namun karena verifikasi di persidangan dicatat hanya “dicocokkan dengan kopian sebelumnya”, maka bobot pembuktian materiilnya harus diuji secara ketat dan berjenjang, baik pada aspek formil maupun materiil, termasuk pemenuhan ketentuan Pasal 210 KHI serta pengujian atas ada tidaknya cacat kehendak (*wilsgebrek*) dan kepatutan tindakan hukum atas objeknya;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan petunjuk administratif yang memerlukan pengujian lebih lanjut melalui klarifikasi instansi penerbit dan persesuaian dengan rangkaian bukti lainnya, sedangkan bukti T.6 hanya membuktikan fakta adanya pelaporan dan bukan kebenaran materiil adanya tindak pidana;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.7 sebagai surat di bawah tangan dinilai berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata, serta bobotnya ditentukan oleh pengujian keaslian, konteks, dan persesuaian dalam rangkaian pembuktian; sementara bukti T.8 dan T.9 bernilai untuk membuktikan riwayat

yudisial dan isi putusan terdahulu, tanpa serta-merta menentukan pokok sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bukti-bukti Tergugat pada prinsipnya menunjukkan “penampakan” pembuktian yang kuat pada aspek administratif, namun kebenaran materielnya—khususnya mengenai validitas kausa peralihan—tetap harus dinilai secara berjenjang dalam satu kesatuan rangkaian pembuktian (*keten van bewijs*) berdasarkan fakta persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang;

PERBANDINGAN DAN PERSESUAIAN ALAT BUKTI (*CONSTRUCTIE VAN BEWIJSVOERING*)

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan menilai satu demi satu alat bukti tertulis yang diajukan kedua belah pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbandingan dan persesuaian pembuktian dari Penggugat dan Tergugat. Persesuaian antara alat bukti Penggugat dan Tergugat mesti dipertimbangkan saling kaitannya baik menguntungkan Penggugat atau Tergugat atau sebaliknya merugikan salah satu pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1985, Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 dan Nomor 1596 K/Pdt/1985 tanggal 27 Januari 1987;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga bersesuaian dengan pendapat Prof. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, edisi kedua, halaman 740-743 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Hakim tidak boleh memandang alat bukti secara terkotak-kotak, melainkan harus melihat keterkaitan (*connexiteit*) dan kesesuaian (*conformiteit*) antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya untuk menemukan fakta hukum yang utuh;

Menimbang, bahwa mengingat dalam perkara *a quo* kedua belah pihak hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi, maka dalam upaya membangun konstruksi persesuaian pembuktian, Majelis Hakim menerapkan

metode sintesis hukum dengan merangkai kepingan-kepingan fakta yang terungkap dari Bukti Surat, Pengakuan, dan Persangkaan Hakim menjadi satu mozaik peristiwa yang utuh. Majelis Hakim menyadari bahwa ketiadaan saksi menuntut ketelitian lebih dalam membedah isi dokumen. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* digantungkan pada kekuatan yang muncul dari saling menguatkannya (*corroboration*) antara:

1. **Bukti Surat dengan Bukti Surat Lainnya:** Apakah isi dokumen yang satu (misalnya Sertifikat) selaras kronologis dan substansinya dengan dokumen lainnya (misalnya Izin Usaha atau Dokumen Pajak), ataukah justru saling bertentangan secara anarkis;
2. **Bukti Surat dengan Pengakuan:** Apakah dalil dalam surat-surat Penggugat/Tergugat terkonfirmasi kebenarannya oleh pengakuan pihak lawan di dalam jawab-jinawab, baik pengakuan tegas maupun diam-diam;
3. **Bukti Surat dengan Persangkaan Hakim:** Apakah rangkaian bukti-bukti surat yang terpisah-pisah tersebut dapat membentuk satu petunjuk (*aanwijzing*) yang logis mengenai peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi;

Menimbang, bahwa dalam proses membandingkan alat bukti tertulis tersebut, apabila ditemukan adanya kontradiksi atau pertentangan antara bukti surat Penggugat dan bukti surat Tergugat, Majelis Hakim akan menyelesaikan pertentangan tersebut dengan parameter uji kebenaran sebagai berikut:

1. **Uji Otentisitas (*Authenticity Test*):** Dalam benturan antara bukti tulisan, Majelis Hakim akan memprioritaskan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang di atas surat di bawah tangan, kecuali dapat dibuktikan adanya kepalsuan atau cacat prosedur yang nyata dalam penerbitan akta tersebut;
2. **Uji Kualitas Fisik (*Originality Test*):** Majelis Hakim akan memberikan bobot pembuktian yang lebih tinggi kepada bukti surat yang dapat diperlihatkan Aslinya di persidangan, dibandingkan dengan bukti yang

hanya berupa Fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kecuali keberadaan fisik dokumen dalam fotokopi tersebut telah diakui oleh pihak lawan;

3. **Uji Konsistensi Isi (*Content Consistency Test*)**: Majelis Hakim akan menilai konsistensi materi muatan surat. Bukti surat yang isinya konsisten dengan alur sejarah (historis) dan tidak berubah-ubah datanya, memiliki bobot kebenaran yang lebih tinggi dibandingkan dokumen yang muncul tiba-tiba dengan data yang janggal (anomali);
4. **Uji Rasionalitas (*Rationality Test*)**: Majelis Hakim akan menguji apakah dalil yang didukung bukti surat tersebut logis dan dapat diterima akal sehat (*common sense*). Dokumen yang isinya tidak rasional atau bertentangan dengan hukum alam maupun kaidah kepatutan akan dikesampingkan demi menjaga kewibawaan putusan;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam menimbang persesuaian bukti, Majelis Hakim juga memberikan bobot yang signifikan terhadap **Kualifikasi Pengakuan (*Kwalificatie van Bekentenis*)** para pihak selama persidangan, dengan pembedaan sebagai berikut:

1. Terhadap fakta yang diakui secara **Murni (*Aveu Pur*)** oleh pihak lawan, Majelis Hakim menganggapnya sebagai kebenaran mutlak yang tidak perlu dibuktikan lagi dan menjadi dasar fakta yang mengikat;
2. Terhadap fakta yang diakui namun disertai **Klausul/Syarat (*Gequalificeerde Bekentenis*)**, Majelis Hakim akan memisahkan pengakuan tersebut dengan beban pembuktian pada klausul tambahannya, sesuai prinsip pembagian beban pembuktian yang adil;
3. Terhadap jawaban yang bersifat **Referte** (menyerahkan pada kebijaksanaan hakim), Majelis Hakim menilainya sebagai bentuk ketidakmampuan membantah yang secara implisit menguatkan dalil pihak lawan, sepanjang dalil tersebut didukung oleh minimal satu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa pendekatan Majelis Hakim ini sejalan pula dengan prinsip hukum Islam (*Fiqh*) dalam kitab ***Tabssirah al-Hukkam*** yang mengedepankan kehati-hatian (*ihthiyath*) dalam menilai bukti (*bayyinah*) dan sumpah (*yamin*), di mana Hakim dituntut untuk menggunakan firasat tajam (*firasat al-qadhi*) dalam membedakan antara kebenaran dan kepalsuan berdasarkan indikasi-indikasi (*qarinah*) dari dokumen yang muncul di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan standar pemilahan dan metode sintesis bukti tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*) yang dapat disimpulkan dari persesuaian alat bukti Penggugat dan Tergugat guna menjawab pokok sengketa perkara *a quo* sebagai berikut:

KOMPARASI BUKTI PADA ISU STATUS PERKAWINAN (*LEGAL STANDING*)

Menimbang, bahwa isu hukum pertama dan mendasar yang harus diputuskan dari persesuaian alat bukti adalah mengenai status hubungan hukum antara Penggugat (Sulastri) dengan Pewaris (Alm. Manaf Mustawi), apakah terbukti sebagai suami-istri yang sah atau tidak. Dalam isu ini, terjadi benturan pembuktian (*bewijs conflict*) antara bukti Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) (P.1) dan Kartu Keluarga (P.2) melawan bukti Tergugat berupa Surat Keterangan KUA (T.5) dan Laporan Polisi (T.6);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian Bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah) yang diajukan Penggugat memiliki derajat kekuatan pembuktian yang lebih tinggi, dengan pertimbangan yuridis sebagai berikut:

1. **Kekuatan Akta Otentik:** Bukti P.1 adalah akta otentik yang fisik aslinya ada dan dikuasai oleh Penggugat. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) tersebut membuktikan secara sempurna bahwa perkawinan telah terjadi dan tercatat secara sah. Kekuatan mengikatnya tidak dapat digugurkan

hanya dengan penyangkalan lisan atau dugaan semata, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dengan *tegenbewijs* yang sepadan dan sah;

2. **Bukti Positif Mengalahkan Bukti Negatif:** Bukti T.5 (Surat Keterangan KUA) yang pada pokoknya menerangkan ketiadaan data atau ketidaksesuaian data register, dikualifikasikan sebagai Bukti Negatif (*negative evidence*). Dalam hukum pembuktian, bukti yang menunjukkan keberadaan fisik suatu akta (*positif*) mengalahkan surat keterangan yang menyatakan tidak ditemukannya arsip (*negatif*). Ketiadaan arsip di KUA dapat disebabkan oleh kelalaian administratif, kerusakan, atau faktor waktu (*verjaring*), dan kegagalan pengarsipan instansi tersebut tidak boleh merugikan warga negara yang memegang bukti fisik sah;
3. **Irrelevansi Laporan Polisi:** Bukti T.6 (STTLP) yang diajukan Tergugat hanyalah bukti pelaporan sepihak dan bukan merupakan putusan pengadilan yang menyatakan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) P.1 palsu. Selama tidak ada putusan pidana yang inkraacht yang membatalkan P.1, maka Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) tersebut tetap sah dan berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan komparasi tersebut, serta dengan memperhatikan fakta persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil bantahan mengenai status perkawinan harus ditolak. Secara hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat adalah istri sah Pewaris sejak tahun 1992 dan oleh karenanya memiliki *legal standing* sebagai ahli waris dan pihak yang berhak atas harta bersama, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dengan *tegenbewijs* yang sepadan dan sah;

KOMPARASI DAN SINTESIS BUKTI PADA ISU NASAB DAN STATUS KEWARISAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa setelah status perkawinan Penggugat dinyatakan terbukti sah, Majelis Hakim beralih pada isu krusial berikutnya mengenai

kedudukan hukum Tergugat (Sri Astuti Ningsih), apakah ia memenuhi syarat formil dan materiil untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris (Warits) dari Almarhum Manaf Mustawi;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dirinya adalah anak kandung dan ahli waris Pewaris dengan mengajukan Bukti T.3 (Surat Pernyataan Pengakuan Anak) sebagai dasar dalil hubungan nasab, sedangkan Bukti T.4 (Akta Hibah) diajukan dalam rangka menjelaskan dasar peralihan hak atas objek sengketa; sebaliknya, Penggugat menyangkal kedudukan Tergugat sebagai ahli waris dengan mendalilkan tidak adanya bukti otentik yang memadai mengenai hubungan keperdataan yang melahirkan hak saling mewarisi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang sebagai Ahli Waris dalam hukum Islam di Indonesia, harus terpenuhi sebab-sebab kewarisan (*asbab al-irts*), yaitu hubungan darah (nasab) yang sah atau hubungan perkawinan yang sah, yang dibuktikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tergugat tidak mengajukan bukti otentik yang lazim dan relevan untuk menguatkan dalil hubungan keperdataan yang melahirkan hak saling mewarisi, seperti Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) orang tuanya maupun Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama, sehingga dalil hubungan kewarisan tersebut pada pokoknya hanya disandarkan pada Bukti T.3 yang merupakan surat pernyataan sepihak di bawah tangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun Hukum Islam mengenal lembaga pengakuan anak (*Istilhaq*), namun dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia (Negara Hukum), pelaksanaan syariat Islam harus tunduk pada Asas Tertib Administrasi. Sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan

perkawinan adalah syarat mutlak untuk melahirkan akibat hukum keperdataan yang diakui negara, termasuk status “Anak Sah” yang berhak mewarisi;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kewarisan yang didalilkan Tergugat tidak dapat dinyatakan terbukti melalui alat bukti yang memadai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka konsekuensi hukumnya merujuk pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 100 KHI dan Pasal 186 KHI, yang pada pokoknya menegaskan bahwa hubungan perdata yang melahirkan hak saling mewarisi harus dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan. NAMUN, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan tersebut tidak serta-merta menjadikan setiap dalil hubungan nasab otomatis melahirkan status “Ahli Waris Sah” yang setara dengan anak sah dalam pembagian Faraidh, tanpa melalui proses pengesahan anak atau pengesahan nikah (*itsbat nikah*) terlebih dahulu secara hukum;

Menimbang, bahwa Bukti T.3 (Surat Pernyataan Pengakuan) yang diajukan Tergugat, sebagai surat pernyataan sepihak di bawah tangan, dinilai tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk menetapkan status ahli waris dalam sengketa kebendaan ini. Mengakui status kewarisan hanya berdasarkan surat di bawah tangan tersebut berpotensi mencederai kepastian hukum dan merugikan pihak lain yang berkepentingan. Oleh karenanya, dalil Tergugat mengenai adanya hubungan saling mewarisi dengan Pewaris dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam konstruksi pembuktian perkara *a quo*, status kewarisan Tergugat sebagai ahli waris Pewaris tidak dapat dinyatakan terbukti, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris harus ditolak;

KOMPARASI DAN SINTESIS BUKTI PADA ISU STATUS OBJEK SENGKETA DAN PERALIHAN HAK

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membangun konstruksi fakta mengenai kedudukan hukum para pihak, fokus pemeriksaan beralih pada materi pokok sengketa kebendaan, yaitu mengenai Status Hukum Objek Sengketa (tanah dan bangunan gilingan padi). Dalam hal ini, terdapat pertentangan dalil (*conflict of claims*) antara Penggugat yang menyatakan objek tersebut terkait dengan Harta Bersama (Gono-Gini) dan/atau *boedel* waris, melawan Tergugat yang menyatakan objek tersebut adalah Harta Milik Pribadi Tergugat yang diperoleh melalui Hibah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk mengurai benang kusut status kepemilikan ini, Majelis Hakim melakukan sintesis dan komparasi terhadap alat bukti kedua belah pihak dengan analisis sebagai berikut:

1. Sintesis Mengenai Identitas dan Eksistensi Fisik Objek (*Objectum Litis*)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.16, P.17, dan P.18 (fotokopi SHM) serta P.5 s/d P.15 (dokumen pajak/izin), sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.1 dan T.2 berupa Sertifikat Hak Milik yang **aslinya diperlihatkan di persidangan** dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bukti T.4 (Akta Hibah);

Menimbang, bahwa meskipun bukti sertifikat Penggugat (P.16-P.18) diajukan dalam bentuk fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun kelemahan formil tersebut dalam konteks pembuktian identitas objek memperoleh penguatan melalui Persesuaian (*Conformiteit*) dengan bukti Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (T.1 dan T.2) yang aslinya diperlihatkan di persidangan, serta dikuatkan oleh fakta persidangan dan hasil Pemeriksaan Setempat (*Descende*) sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat, yang pada pokoknya mengonfirmasi kesesuaian ukuran/luas objek sengketa di lapangan dengan data fisik yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM);

Menimbang, bahwa dengan demikian, identitas fisik objek (*objectum litis*) mengenai letak, batas-batas, situasi fisik, serta ukuran/luas objek sengketa dapat dinyatakan telah memperoleh kepastian secara memadai dalam perkara a quo, sebagaimana tercermin dalam Berita Acara Sidang dan berita acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*);

2. Komparasi Mengenai Status Harta (Harta Bersama vs Harta Bawaan/Hak Pribadi)

Menimbang, bahwa isu krusial berikutnya adalah: apakah objek sengketa terkait dengan Harta Bersama (Gono-Gini) ataupun merupakan hak pribadi yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menilai isu ini, Majelis Hakim tidak boleh memandang alat bukti secara terpisah-pisah, melainkan harus menilainya dalam satu kesatuan rangkaian pembuktian (*keten van bewijs*) untuk menemukan fakta hukum (*rechtsfeiten*) yang utuh;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.7 (Perjanjian Jual Beli Mesin), P.8, dan P.9 (Kwitansi Pembayaran) yang aslinya ada di persidangan dan bertahun 1997-1999, yaitu dalam rentang masa perkawinan (pasca 1992), serta didukung oleh dokumen-dokumen perizinan/pajak (antara lain P.5, P.6, P.10, P.13) dan fakta pengelolaan/penguasaan (*feitelijke bezit*) yang dikonstruksikan dari dokumen administrasi dan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa rangkaian bukti tersebut melahirkan petunjuk kuat (*aanwijzing*) mengenai adanya kontribusi finansial dan/atau tindakan kepengurusan (*beheer*) Penggugat terhadap usaha gilingan padi dan aset yang terkait dengannya selama masa perkawinan, yang dalam konstruksi hukum perdata dan hukum keluarga relevan untuk menilai karakter perolehan harta selama perkawinan sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 157 KHI serta Pasal 1 huruf (f) KHI, yang penilaiannya dilakukan secara berjenjang dan hati-hati dalam satu rangkaian pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, status harta dalam perkara a quo tidak dapat ditentukan hanya dari satu dokumen saja, melainkan harus disimpulkan dari persesuaian (*conformiteit*) seluruh rangkaian bukti yang muncul di persidangan, termasuk persesuaian antara dokumen transaksi, dokumen administrasi, dan fakta penguasaan fisik (*feitelijke bezit*) yang terungkap;

3. Komparasi Mengenai Penguasaan Riil (*Feitelijke Bezit*) dan Tanggung Jawab Administratif

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 (Setoran Pajak 2024-2025) serta P.11 dan P.12 (dokumen izin/administrasi) menunjukkan fakta adanya tindakan nyata (*feitelijke handeling*) berupa pengurusan kewajiban publik dan tindakan pengelolaan yang terhubung dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa persesuaian antara dokumen-dokumen tersebut dengan fakta persidangan dapat melahirkan persangkaan Hakim (*Rechterlijke Vermoeden*) mengenai siapa yang secara nyata melakukan penguasaan fisik (*feitelijke bezit*) dan/atau tindakan kepengurusan (*beheer*) atas objek sengketa pada kurun waktu yang bersesuaian, yang penilaiannya wajib ditempatkan dalam satu kesatuan rangkaian pembuktian (*keten van bewijs*);

KOMPARASI DAN SINTESIS BUKTI PADA ISU PERALIHAN HAK (VALIDITAS HIBAH)

Menimbang, bahwa simpul krusial berikutnya yang harus diurai melalui persesuaian alat bukti adalah mengenai Keabsahan Peralihan Hak dari Pewaris kepada Tergugat. Dalam hal ini, terjadi benturan antara bukti mengenai riwayat/identitas objek dan bukti kausa peralihan, yakni vis-à-vis antara bukti sertifikat (termasuk P.16 s/d P.18 dan T.1, T.2) dengan Bukti T.4 (Akta Hibah);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan peralihan hak tersebut sah berdasarkan Bukti T.4 (Akta Hibah No. 27/HB/Klawara/XI/2016) yang dibuat di hadapan PPAT, yang kemudian dijadikan dasar pencatatan administratif sebagaimana tercermin dalam Sertifikat Hak Milik (T.1 dan T.2). Sebaliknya,

Penggugat mendalilkan peralihan tersebut cacat hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuannya selaku istri sah dalam rezim harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk menilai validitas peralihan hak tersebut, Majelis Hakim menerapkan Uji Syarat Formil dan Materiil (*Formele en Materiële Toetsing*) terhadap Bukti T.4 dengan parameter hukum Islam dan hukum positif sebagai berikut:

1. Uji Kualitas Fisik dan Otentisitas Bukti T.4 (Originality Test)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Bukti T.4 dicatat “telah dicocokkan dengan kopian sebelumnya”. Terminologi ini mengindikasikan bahwa Tergugat tidak memperlihatkan Minuta Akta atau Salinan Resmi Pertama dari PPAT, melainkan hanya mencocokkan dengan fotokopi lain. Secara hukum pembuktian, pencocokan dengan sesama fotokopi (*copy of copy*) tidak memenuhi syarat Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dalam konstruksi persesuaian pembuktian, Bukti T.4 tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik yang berdiri sendiri dengan kekuatan pembuktian sempurna, melainkan hanya bernilai sebagai Bukti Permulaan (*begin van bewijs*) atau Petunjuk (*aanwijzing*), yang kekuatannya baru bernilai apabila bersesuaian dengan alat bukti lain yang sah dan fakta persidangan;

2. Uji Persetujuan Istri dan Kausa Yang Halal (Oorzaak)

Menimbang, bahwa dalam hal objek yang dialihkan berada dalam rezim harta bersama, maka sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan ini bersifat memaksa (*dwingend recht*);

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T.4 (Akta Hibah), Majelis Hakim tidak menemukan adanya tanda tangan Penggugat sebagai pihak yang memberikan persetujuan (*toestemming*). Ketiadaan persetujuan istri dalam penghibahan harta bersama mengakibatkan perbuatan hukum tersebut

berpotensi cacat hukum materiil karena melanggar larangan undang-undang. Asas hukum menyatakan ***Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*** (tidak ada seorang pun dapat mengalihkan hak melebihi apa yang ia miliki);

3. Uji Batas Maksimal Hibah dan Perlindungan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selain persetujuan istri dalam konteks harta bersama, Bukti T.4 juga harus diuji dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut membatasi hibah orang tua kepada anak maksimal sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta bendanya, kecuali mendapat persetujuan dari ahli waris lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, sepanjang hibah tersebut berpotensi menghabiskan seluruh harta dan merugikan ahli waris lain, maka perbuatan hibah demikian berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) dan/atau dilakukan penyesuaian kadar (*inkorting*) sesuai ketentuan yang berlaku, yang penilaiannya harus dikonstruksikan secara hati-hati berdasarkan rangkaian pembuktian yang utuh;

4. Dampak Terhadap Sertifikat (Bukti T.1 dan T.2)

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (T.1 dan T.2) yang aslinya diperlihatkan di persidangan memberikan tanda bukti hak yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sebagaimana tercantum di dalamnya. Namun dalam konstruksi pembuktian, penilaian tidak berhenti pada “nama siapa yang tertulis”, melainkan digali mengenai “bagaimana nama tersebut bisa tertulis”, yakni apakah kausa peralihannya sah atau cacat;

Menimbang, bahwa karena Bukti T.4 sebagai kausa peralihan dalam perkara *a quo* secara formil telah mengalami degradasi (*copy of copy*) dan secara materiil masih memerlukan pengujian ketat mengenai persetujuan istri dan batas hibah menurut Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 210 KHI, maka kekuatan pembuktian Sertifikat (T.1 dan T.2) dalam aspek “keabsahan perolehan” tidak dapat dinyatakan berdiri sendiri tanpa dukungan konstruksi bukti lain yang sah;

SIMPULAN KOMPARATIF (CONSTRUCTIE) ATAS PERSESUAIAN ALAT BUKTI

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh komparasi dan sintesis tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan konstruksi persesuaian alat bukti sebagai berikut:

1. **Isu Status Perkawinan (*Legal Standing*):** Bukti P.1 sebagai akta otentik dan P.2 sebagai penguat administratif, dibandingkan dengan T.5 dan T.6, menunjukkan bahwa status perkawinan Penggugat dengan Pewaris **terbukti sah dan mengikat**, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dengan tegenbewijs yang sepadan dan sah (**terbukti**);
2. **Isu Nasab/Status Kewarisan Tergugat:** Bukti yang diajukan Tergugat, khususnya T.3 sebagai surat pernyataan sepihak di bawah tangan, **tidak cukup** untuk menetapkan status kewarisan dalam sengketa kebendaan *a quo* menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; oleh karenanya dalil Tergugat mengenai adanya hubungan saling mewarisi **dinyatakan tidak terbukti (tidak terbukti)**;
3. **Isu Identitas Objek (*Objectum Litis*):** Persesuaian antara dokumen sertifikat, terutama T.1 dan T.2 **yang aslinya diperlihatkan di persidangan**, dokumen administrasi, serta hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) sebagaimana termuat dalam berita acara, **menguatkan kepastian identitas fisik objek sengketa (terbukti)**;
4. **Isu Status Harta dalam Perkawinan:** Persesuaian bukti-bukti kontribusi dan/atau tindakan kepengurusan dalam masa perkawinan (terutama P.7, P.8, P.9) dengan rangkaian dokumen administrasi/perizinan/pajak serta fakta persidangan, membentuk petunjuk yang logis mengenai adanya kontribusi finansial dan/atau pengelolaan usaha selama perkawinan. Dengan demikian, dalil mengenai adanya kontribusi Penggugat terhadap aset usaha gilingan padi dan mesin-mesinnya **dinyatakan terbukti**, sedangkan penentuan kualifikasi akhir status hak atas tanah (harta bersama atau harta asal/bawaan) tetap ditentukan menurut konstruksi pembuktian yang utuh

atas cara dan waktu perolehan hak (*tijdstip en wijze van verkrijging*) (**terbukti** untuk kontribusi/kelola usaha, **belum terbukti** untuk kualifikasi akhir status hak atas tanah);

5. **Isu Peralihan Hak (Validitas Hibah):** Bukti T.4 sebagai dasar peralihan dinilai mengalami degradasi formil karena hanya “dicocokkan dengan kopian sebelumnya” (*copy of copy*) yang tidak memenuhi syarat Pasal 1888 KUHPerdara, dan secara materiil masih memerlukan pengujian ketat mengenai persetujuan istri dalam rezim harta bersama (Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan) serta pembatasan hibah (Pasal 210 KHI). Oleh karenanya, **dalil mengenai sahnyanya peralihan hak melalui hibah belum terbukti secara sah dan meyakinkan**, dan penentuan akhirnya wajib ditetapkan melalui rangkaian pembuktian yang utuh (*keten van bewijs*) dari seluruh alat bukti dan fakta persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang (**belum terbukti**);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menegaskan bahwa hasil konstruksi persesuaian ini menjadi dasar penilaian terhadap pokok perkara secara tuntas dan adil, dengan tetap berpegang pada asas kehati-hatian (*prudent*), kepastian hukum, serta kebenaran materiil dalam perkara *a quo*;

FAKTA-FAKTA HUKUM (VASTSTAANDE FEITEN)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta Tergugat, dihubungkan dengan pembuktian dari Penggugat serta Tergugat dan kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan fakta-fakta kongkrit persidangan yang terbukti dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Pewaris, sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2024 di Desa Kalawara, sehingga warisan telah terbuka (*het openvallen van de nalatenschap*);
3. Bahwa dalil Tergugat mengenai adanya hubungan saling mewarisi dengan Pewaris tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa terdapat objek sengketa berupa tanah dan bangunan tempat usaha gilingan padi di Desa Kalawara, dan identitas fisik objek sengketa telah memperoleh kepastian secara memadai;
5. Bahwa secara administratif yuridis, sertifikat atas objek sengketa saat ini tercatat atas nama Tergugat;
6. Bahwa selama masa perkawinan, terdapat kontribusi nyata Penggugat dalam kegiatan usaha gilingan padi, sehingga keberadaan kontribusi tersebut menjadi petunjuk penting dalam menilai karakter perolehan harta selama perkawinan;
7. Bahwa peralihan hak kepada Tergugat didalilkan bersumber dari hibah tahun 2016, namun di persidangan akta hibah yang diajukan tidak dapat diverifikasi sebagai akta otentik karena tidak diperlihatkan minuta atau salinan resmi pertama, melainkan hanya “dicocokkan dengan kopian sebelumnya” (*copy of copy*), sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna untuk membuktikan adanya peralihan hak melalui hibah.
8. Bahwa setelah pencatatan sertifikat atas nama Tergugat, masih terdapat tindakan kepengurusan/pembayaran kewajiban publik dan pengelolaan yang dilakukan oleh Penggugat, yang membentuk petunjuk mengenai penguasaan riil (*feitelijke bezit*) dan tindakan kepengurusan (*beheer*) atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan Penggugat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas sebagai berikut;

PENILAIAN PETITUM DAN EKSEKUTABILITAS

Menimbang, bahwa setelah merumuskan fakta-fakta hukum dan menerapkan hukum materiil dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim selanjutnya akan menguji satu per satu tuntutan (petitum) deklaratoir yang diajukan oleh Penggugat untuk menilai apakah petitum tersebut selaras dengan fakta persidangan, berada dalam kewenangan Peradilan Agama, dan diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum;

Mengenai Penilaian Petitum Status Istri Sah dan Ahli Waris Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai istri sah dan ahli waris yang sah dari almarhum Manaf bin Mustawi, Majelis Hakim menilai tuntutan ini selaras dengan fakta hukum yang berpijak pada alat bukti otentik (Kutipan Akta Nikah) yang telah diverifikasi di persidangan. Berdasarkan kewenangan absolut yang diamanatkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peradilan Agama, penetapan ahli waris adalah domain murni Peradilan Agama. Mengacu pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, kedudukan Penggugat memenuhi seluruh syarat kewarisan, sehingga demi kepastian hukum, petitum deklaratoir ini patut untuk dikabulkan;

Mengenai Penilaian Petitum Status Kewarisan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar Tergugat dinyatakan bukan ahli waris yang sah karena merupakan anak di luar nikah tanpa hubungan nasab dengan pewaris, Majelis Hakim menemukan persesuaian dengan fakta bahwa tidak terdapat bukti perkawinan yang sah antara pewaris dan ibu Tergugat. Berdasarkan Pasal 171 huruf c juncto Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, hubungan yang melahirkan hak mewaris menurut tata aturan kewarisan Islam tidak terbukti pada diri Tergugat dalam perkara ini. Oleh karenanya, petitum ini mutlak diperlukan demi kepastian hukum untuk

membersihkan boedel waris dari klaim pihak yang tidak berhak, sehingga patut untuk dikabulkan;

Mengenai Penilaian Petitum Kualifikasi Objek Harta Bersama dan Harta Bawaan

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar ditetapkan menurut hukum Islam bahwa terdapat dua harta dari pernikahan tersebut, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 309/Kalawara sebagai harta bersama dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00071/Kalawara sebagai harta bawaan. Sesuai dengan fakta sejarah perolehan hak dan kontribusi pengelolaan selama masa perkawinan, kualifikasi mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 309/Kalawara sejalan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Adapun mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 00071/Kalawara, oleh karena dokumen belum cukup memadai untuk mengunci kualifikasi akhir secara seketika sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian kualifikasi harta, maka penetapan statusnya harus mengikuti hasil pembuktian yang terurai dalam pertimbangan kualifikasi harta tersebut. Penetapan status harta ini merupakan landasan fundamental bagi pembagian waris di Peradilan Agama, sehingga petitum ini patut untuk dikabulkan sepanjang sesuai dengan fakta dan pembuktian yang terungkap dalam persidangan;

Mengenai Penilaian Petitum Ketidaksahan Peralihan Hak dan Pencatatan Sertifikat

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan tindakan Tergugat merubah nama kepemilikan pada kedua Sertifikat Hak Milik sebagai perbuatan tidak sah, cacat hukum, dan melanggar hukum waris Islam, Majelis Hakim menilai tuntutan ini sangat koheren dengan fakta materiil. Pengalihan harta bersama tanpa persetujuan istri melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam. Adapun

mengenai dalil hibah yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, penerapan batas tersebut mensyaratkan kejelasan proporsi terhadap keseluruhan harta peninggalan, yang penilaiannya tidak dapat melampaui apa yang terungkap dalam berkas perkara. Oleh karena kausa peralihannya terbukti cacat secara hukum, maka peralihan dan pencatatan administratif atas nama Tergugat tidak dapat dipertahankan sebagai dasar untuk meniadakan hak Penggugat dan/atau boedel, serta menjadi dasar untuk dilakukan pembetulan dan/atau penyesuaian kembali melalui instansi yang berwenang menurut mekanisme pendaftaran tanah. Petitum deklaratoir ini esensial demi kepastian hukum pengembalian objek sengketa ke status semula, sehingga patut untuk dikabulkan;

Mengenai Penilaian Petitum Keseluruhan Objek Sebagai Objek Waris

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar dinyatakan bahwa kedua objek sengketa tersebut seluruhnya adalah objek waris dan menjadi hak ahli waris yang sah. Terhadap petitum ini, Majelis Hakim menilai terdapat ketidakselarasan sebagian dengan realitas hukum materiil. Mengingat Sertifikat Hak Milik Nomor 309/Kalawara telah dikualifikasikan sebagai harta bersama, maka seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian darinya adalah hak mutlak Penggugat sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena kematian, bukan sebagai harta warisan (tirkah). Hanya seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian sisanya yang berstatus sebagai tirkah, sedangkan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00071/Kalawara statusnya mengikuti hasil kualifikasi sebagaimana telah dipertimbangkan. Oleh karenanya, petitum deklaratoir ini tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya, melainkan patut dikabulkan untuk sebagian saja;

Mengenai Penilaian Petitum Sah dan Berharganya Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap petitum deklaratoir yang memohon agar sita jaminan (Conservatoir Beslag) dinyatakan sah dan berharga atas kesemua

harta warisan, Majelis Hakim merujuk pada riwayat persidangan bahwa permohonan sita jaminan tersebut telah diperiksa secara insidentil dan ditolak melalui Putusan Sela Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Dgl tanggal 02 Januari 2026. Oleh karena permohonan sita jaminan telah ditolak dan pada kenyataannya tidak pernah diletakkan sita atas objek-objek sengketa, maka petitum deklaratoir mengenai keabsahan sita jaminan ini telah kehilangan objek dan dasar pijakannya, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hasil pengujian dan penilaian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan secara tegas bahwa petitum deklaratoir mengenai status istri sah dan ahli waris Penggugat, pernyataan Tergugat bukan ahli waris, kualifikasi harta bersama dan harta bawaan, serta ketidaksahan perbuatan peralihan hak dan pencatatan sertifikat, telah terbukti dan patut untuk dikabulkan. Sebaliknya, petitum yang memukul rata keseluruhan objek sebagai objek waris murni hanya patut dikabulkan untuk sebagian, sedangkan petitum mengenai sah serta berharganya sita jaminan patut untuk ditolak dengan alasan yuridis sebagaimana telah diuraikan;

Mengenai Penilaian Petitum Kondemnatoir Penyerahan Objek, Dokumen Kepemilikan, dan Pengosongan

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kelayakan petitum deklaratoir, Majelis Hakim selanjutnya akan melakukan pengujian terhadap petitum kondemnatoir (tuntutan penghukuman) yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan penguasaan fisik atas objek sengketa, menyerahkan dokumen asli kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, serta mematuhi larangan untuk mengalihkan objek sengketa tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa syarat mutlak bagi dikabulkannya suatu petitum kondemnatoir adalah terpenuhinya asas eksekutabilitas (*executable*), yang secara imperatif mensyaratkan adanya kejelasan subjek yang dibebani kewajiban, kejelasan objek sasaran eksekusi, kejelasan tindakan operasional

yang harus dilakukan, serta rumusan yang tidak bersifat alternatif atau multi-tafsir. Pengujian ini sangat penting dilakukan sebagai wujud kehati-hatian hakim agar putusan yang dihasilkan di kemudian hari tidak berujung hampa (ilusoir) atau tidak dapat dijalankan di lapangan;

Menimbang, bahwa terhadap subjek yang dibebani kewajiban, fakta persidangan yang ditopang oleh rangkaian jawab-menjawab para pihak dan dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Descente) telah memastikan bahwa Tergugat secara faktual adalah pihak tunggal yang menguasai fisik objek sengketa serta menahan dokumen asli Sertifikat Hak Milik. Adapun menyangkut objek sasaran eksekusi, Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya telah menetapkan kepastian identitas, letak, ukuran, serta batas-batas dari objek sengketa berupa tanah dan bangunan usaha gilingan padi beserta tanah sawah di Desa Kalawara, sehingga tidak terdapat lagi keraguan atau kekaburan mengenai apa yang harus dieksekusi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat mengosongkan dan menyerahkan penguasaan fisik objek sengketa, Majelis Hakim mempedomani asas itikad baik dan asas perlindungan mutlak terhadap hak ahli waris. Oleh karena perolehan hak Tergugat yang didalilkan melalui hibah telah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan, maka secara mutatis mutandis penguasaannya atas harta bersama dan boedel waris (tirkah) tersebut menjadi penguasaan tanpa alas hak yang sah (onrechtmatige bezit). Membiarkan objek tetap berada di bawah penguasaan Tergugat tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi Penggugat selaku pihak yang berhak. Hal ini bertentangan dengan kaidah fiqh dasar, *la yajuzu li ahadin an yatasharrafa fi milki al-ghair bila idznihi* (tidak boleh seseorang bertindak atas milik orang lain tanpa izinnya). Oleh karenanya, petitum penyerahan dan pengosongan ini dinilai sangat beralasan hukum, memuat perintah operasional yang tegas, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan dokumen asli berupa Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat,

Majelis Hakim menilai tuntutan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari upaya pemulihan hak. Pengembalian fisik tanpa disertai penyerahan dokumen kepemilikan akan melumpuhkan tindakan administratif lebih lanjut yang menjadi hak Penggugat, seperti pemecahan hak atau proses balik nama. Mengingat Tergugat telah dinyatakan tidak memiliki kedudukan kewarisan atas objek tersebut, maka penahanan sertifikat oleh Tergugat tidak memiliki justifikasi hukum apa pun. Tuntutan ini memenuhi kriteria tindakan operasional yang spesifik dan niscaya dikabulkan demi terwujudnya pemulihan boedel secara paripurna, dengan penegasan bahwa penyerahan dokumen tersebut diperuntukkan bagi kepentingan pengurusan dan pemulihan boedel sesuai putusan serta tetap memperhatikan hak pihak lain yang berhak apabila kemudian terverifikasi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang berisi larangan bagi Tergugat untuk menjual, menghibahkan, menjaminkan, atau memindahtangankan objek sengketa kepada pihak ketiga, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ini berfungsi sebagai tindakan preventif pelengkap guna mengunci status quo objek. Karena objek sengketa telah dikembalikan statusnya menjadi harta bersama dan tirkah, Tergugat demi hukum kehilangan kapasitas bertindak (*handelingsonbevoegd*) atas objek-objek tersebut. Menjatuhkan larangan ini adalah langkah kehati-hatian yang logis dan operasional untuk mencegah timbulnya sengketa baru yang merugikan Penggugat sebelum putusan ini dapat dijalankan secara sempurna, sepanjang larangan tersebut memang dimohonkan dalam petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pengujian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan secara tegas bahwa seluruh petitum kondemnatoir yang memuat perintah penyerahan fisik objek sengketa dalam keadaan kosong, penyerahan dokumen kepemilikan, serta larangan pengalihan objek, telah memenuhi parameter eksekutabilitas yang ketat. Keseluruhan logika hukum pemulihan hak dan pembersihan tirkah ini secara yuridis telah mengunci dan menjustifikasi kebutuhan akan rumusan amar yang bersifat menghukum,

operasional, lugas, dan dapat dipaksakan pelaksanaannya (uitvoerbaar), guna memastikan kembalinya hak-hak kebendaan Penggugat sesuai porsinya menurut hukum.

PENILAIAN PETITUM DAN EKSEKUTABILITAS

Mengenai Petitum Putusan Sela dan Permohonan Tambahan (Sita Jaminan, Putusan Serta Merta, dan Uang Paksa/Dwangsom)

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohon agar Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas kesemua harta warisan dinyatakan sah dan berharga, Majelis Hakim merujuk pada fakta dan riwayat persidangan dalam perkara a quo. Bahwa atas permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan secara insidentil pada tanggal 30 Desember 2025, dan selanjutnya telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Dgl tanggal 02 Januari 2026 yang amarnya menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat. Oleh karena permohonan sita jaminan telah ditolak dan pada kenyataannya tidak pernah diletakkan sita atas objek-objek sengketa, maka petitum yang memohon agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga secara hukum telah kehilangan objek dan dasar pijakannya, sehingga petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat yang memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001. Bahwa penjatuhan putusan serta merta memerlukan syarat-syarat yang sangat ketat dan limitatif, di antaranya harus didasarkan pada bukti akta otentik yang tidak dibantah sama sekali kebenarannya oleh pihak lawan, atau adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengikat. Dalam sengketa a quo, Tergugat

telah melakukan bantahan yang sangat fundamental terkait status perkawinan, kedudukan ahli waris, maupun status harta, yang kesemuanya membutuhkan pengujian formil dan materiil secara mendalam. Demi menjunjung asas kehati-hatian (*prudential principle*) dan mencegah timbulnya komplikasi hukum yang tidak dapat dipulihkan di kemudian hari apabila putusan tingkat pertama dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka Majelis Hakim menilai petitum putusan serta merta ini tidak memenuhi syarat urgensi dan kepatutan hukum, sehingga patut untuk ditolak, dengan catatan bahwa karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hadirnya para pihak, aspek perlawanan (*verzet*) tidak relevan dalam konteks perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan secara sukarela, Majelis Hakim perlu menimbang prinsip proporsionalitas dan hakikat eksekusi. Secara doktrinal, lembaga *dwangsom* diperuntukkan guna memaksa pihak yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan (*prestasi*) yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Akan tetapi, penghukuman pokok dalam perkara ini adalah pengosongan dan penyerahan benda tetap (objek tanah dan bangunan). Apabila kelak Tergugat enggan melaksanakan putusan secara sukarela, Penggugat dapat memohonkan eksekusi riil (pengosongan paksa) melalui bantuan alat negara (*Jurusita Pengadilan*) tanpa bergantung mutlak pada kemauan Tergugat. Mengingat eksekusi riil dapat dilakukan secara langsung dan efektif, maka pembebanan *dwangsom* dalam sengketa *a quo* dinilai tidak urgen dan tidak proporsional dengan karakter pemulihan hak yang ada. Oleh karenanya, petitum pembebanan *dwangsom* ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pengujian atas permohonan-permohonan tambahan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan secara tegas bahwa petitum mengenai sah dan berharganya sita jaminan, petitum pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), serta

petitum pembebanan uang paksa (dwangsom), keseluruhannya tidak memenuhi syarat normatif, urgensi, dan proporsionalitas terhadap fakta perkara, sehingga secara hukum tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Mengenai Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap segala biaya yang timbul akibat proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ini, Majelis Hakim perlu menetapkan pihak yang harus menanggung beban pembiayaannya secara patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, khususnya Pasal 181 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan/atau Pasal 192 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan tersebut secara tegas menggariskan asas bahwa pihak yang dikalahkan wajib dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum pada sub-bab sebelumnya, dalil-dalil pokok Penggugat telah terbukti kebenarannya dan patut untuk dikabulkan, sedangkan sebaliknya, seluruh eksepsi maupun dalil bantahan Tergugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian, secara yuridis Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas hukum acara tersebut, serta tidak ditemukannya kondisi khusus yang membenarkan adanya penyimpangan dari asas umum pembebanan biaya (seperti alasan prodeo atau sengketa suami-istri yang membebaskan Penggugat), maka Majelis Hakim menilai sangat adil dan beralasan hukum apabila seluruh biaya perkara ini dibebankan pelunasannya kepada Tergugat selaku pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai rincian besaran biaya perkara yang telah dikeluarkan selama proses pemeriksaan di tingkat pertama ini, berdasarkan pencatatan dan perhitungan resmi dari Kepaniteraan Pengadilan Agama, telah ditetapkan sejumlah Rp4.299.500,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan secara tegas bahwa pembebanan biaya perkara sejumlah Rp4.299.500,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut secara hukum dijatuhkan kepada pihak yang kalah, dan akan dirumuskan ketetapanannya sebagai landasan bagi perintah operasional pada amar putusan.

KONKLUSI PERTIMBANGAN

Mengenai Konklusi Akhir Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh dalil gugatan, jawaban, pembuktian, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, oleh karena seluruh dalil eksepsi tersebut telah dipertimbangkan secara saksama dan dinyatakan sama sekali tidak beralasan hukum, maka eksepsi Tergugat secara keseluruhan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokoknya sebagai istri sah dari Pewaris Almarhum Manaf bin Mustawi berdasarkan perkawinan yang sah sejak tahun 1992 yang tidak pernah putus karena perceraian hingga Pewaris meninggal dunia. Oleh karenanya, kedudukan Penggugat secara hukum mutlak ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa sebaliknya, kedudukan Tergugat tidak dapat diakui sebagai ahli waris karena tidak terbukti adanya hubungan yang melahirkan hak mewaris menurut hukum kewarisan Islam. Akan tetapi, Tergugat terbukti secara faktual menguasai fisik objek sengketa dan namanya tercatat secara

administratif pada dokumen kepemilikan, sehingga Tergugat merupakan pihak yang tepat untuk ditarik sebagai pihak yang wajib tunduk pada akibat hukum pemulihan harta peninggalan (boedel waris);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan usaha gilingan padi (Sertifikat Hak Milik Nomor 309/Kalawara) serta tanah sawah (Sertifikat Hak Milik Nomor 00071/Kalawara), keduanya telah terbukti kepastian identitas fisik maupun administratifnya. Berdasarkan pembuktian sejarah perolehan dan kontribusi selama ikatan perkawinan, Majelis Hakim menyimpulkan kualifikasi hukum bahwa objek Sertifikat Hak Milik Nomor 309/Kalawara adalah harta bersama yang seperdua (1/2) bagiannya merupakan hak mutlak Penggugat dan seperdua (1/2) sisanya adalah tirkah Pewaris, sedangkan terhadap objek Sertifikat Hak Milik Nomor 00071/Kalawara kualifikasi akhirnya mengikuti pertimbangan kualifikasi harta sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat mengenai perolehan hak melalui hibah pada tahun 2016, dokumen yang diajukan terbukti cacat formil dan perbuatan hukum tersebut cacat materiil karena melanggar ketentuan keharusan persetujuan pasangan atas pengalihan harta bersama; adapun penerapan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam memerlukan penilaian proporsionalitas terhadap keseluruhan harta peninggalan yang tidak dapat ditarik melampaui apa yang terungkap dalam berkas perkara. Oleh karenanya, perbuatan peralihan hak tersebut tidak memiliki landasan yuridis yang meyakinkan, yang berakibat pada pencatatan administratif atas nama Tergugat pada sertifikat objek sengketa tidak dapat dipertahankan sebagai dasar meniadakan hak Penggugat dan/atau boedel waris, serta menjadikan penguasaan fisik oleh Tergugat sebagai penguasaan tanpa hak yang harus dipulihkan dan dikosongkan untuk dikembalikan menjadi kesatuan boedel waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum Penggugat mengenai penetapan status ahli waris, penetapan kualifikasi harta bersama dan boedel

waris, pembatalan perbuatan hukum hibah beserta pencatatan sertifikatnya, serta penghukuman Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa, dinilai sangat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Namun demikian, petitum mengenai pelaksanaan pembagian porsi faraidh secara rinci patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena belum jelasnya komposisi seluruh pihak ahli waris secara komprehensif, sedangkan petitum mengenai sahnya sita jaminan, putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan pembebanan uang paksa (*dwangsom*) patut untuk ditolak karena tidak memenuhi syarat urgensi, proporsionalitas, dan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara prinsipil berada pada pihak yang dikabulkan gugatannya terhadap sengketa kepemilikan dan kewarisan ini, maka berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* dibebankan untuk dibayar sepenuhnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh konklusi pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya menuangkan akibat hukumnya ke dalam diktum amar putusan;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum Manaf bin Mustawi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2022 di Desa Kalawara, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

3. Menetapkan Penggugat (Sulastris binti Ar. Djanggola) adalah istri sah dan ahli waris yang sah dari almarhum Manaf bin Mustawi.
4. Menyatakan Tergugat (Sri Astuti Ningsih) bukan ahli waris dari almarhum Manaf bin Mustawi;
5. Menetapkan harta berupa: Sebidang tanah dan bangunan tempat usaha gilingan padi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 309/Kalawara, Surat Ukur Nomor 67/Kalawara/2003 seluas 2.217 m², terletak di Desa Kalawara, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Sdr. Yani;
 - Selatan berbatasan dengan Saluran Air dan Tanah Sdr. Ponimin;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya Palu-Kulawi;Adalah harta bersama antara Penggugat dan almarhum Manaf bin Mustawi, yang seperdua (1/2) bagian daripadanya adalah hak mutlak Penggugat, dan seperdua (1/2) bagian sisanya adalah harta peninggalan (*tirkah*) dari almarhum Manaf bin Mustawi;
6. Menetapkan harta berupa: Sebidang tanah sawah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00071/Kalawara, Surat Ukur Nomor 328/1984 seluas 6.303 meter persegi, terletak di Desa Kalawara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Saluran Air;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Sdr. Pitados P.;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Pitados P.;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. Katlius (Kalcus);Adalah harta bawaan almarhum Manaf bin Mustawi yang keseluruhannya merupakan harta peninggalan (*tirkah*);
7. Menyatakan batal dan tidak sah secara hukum perbuatan peralihan hak (hibah) dari almarhum Manaf bin Mustawi kepada Tergugat atas objek

Sertifikat Hak Milik Nomor 309/Kalawara dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00071/Kalawara;

8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 309/Kalawara dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00071/Kalawara atas nama Tergugat (Sri Astuti Ningsih) tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan penguasaan fisik atas kedua objek sengketa tersebut serta menyerahkan dokumen asli Sertifikat Hak Milik Nomor 309/Kalawara dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00071/Kalawara kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk tidak memindahtangankan, menjual, menghibahkan, menjaminkan, atau mengalihkan kedua objek sengketa tersebut kepada pihak lain dalam bentuk apa pun;
11. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai pelaksanaan pembagian porsi kewarisan (faraidh) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
12. Menolak gugatan Penggugat mengenai sah dan berharganya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);
13. Menolak gugatan Penggugat mengenai pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menolak gugatan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*);
15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.299.500,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Februari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1447, oleh **Akbar Ali, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.** dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh **Sri Susilowati, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

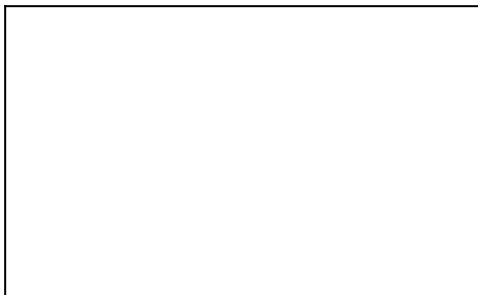
Hakim Anggota,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.,M.H.

Derry Briantono, S.H.

Panitera,

Sri Susilowati, S.H.



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	29.500,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp	4.110.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 4.299.500,00

(empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

